中商普惠控股集团增资扩股尽职调查报告

北京京能绿色能源并购投资基金（有限合伙）

目录

绿色基金增资扩股中商普惠集团的议案	3
附件一：中商普惠控股集团增资扩股协议	20
附件二：中商普惠控股集团公司章程	28
附件三：中商普惠控股集团财务尽调报告	53
附件三：中商普惠控股集团法务尽调报告	79
附件三：中商普惠控股集团资产评估报告	176

关于绿色基金增资扩股中商普惠公司参与陕西省延安市园光互补项目的议案

各位董事：

2023 年 1 月，中商投资管理有限公司（以下简称“中商投资”）与京能同鑫沟通，拟在陕西省延安市宜川县开发园光互补项目（以下简称“园光互补项目”或“本项目”）。原投资议案已通过了支委会、总经理办公会以及董事会审议，后续落实协议中发现项目现状与前期沟通方案不同，投资方式由发起设立变更为增资扩股，现将具体情况汇报如下：

一、项目推进过程

1.项目启动。2022 年 9 月，京能集团与中商集团签订了《战略合作协议》，约定双方在新能源领域进行合作。

2.合作洽谈。2023 年 2 月，宜川县政府及中商投资来访京能同鑫沟通合作事宜并达成合作意向。

3.政协提案。民盟在第十四次全国政协会议上将本项目作为提案上报，并由全国政协指定农业农村部及国家能源局接洽落实。

4.现场调研及初步尽调。2023 年 3 月，京能同鑫总经理唐鑫炳带队前往延安市宜川县进行现场调研，并与宜川县政府、中商投资、中水电七局、龙焱科技、陕西荷沃果园有关人员进行了座谈。

5.京能集团会商。2023 年 5 月，京能集团董事长、党委书记姜帆，在集团大楼与中商集团、龙焱科技、景曦农业各

方代表会商本项目合作方案。

6.首次立项。2023 年 6 月，京能同鑫召开支委会会议和总经理办公会，对项目进行审议，同意项目立项。

6.首次董事会审议。2023 年 7 月，本项目经京能同鑫第二届第十五次会议审议通过。

7.落实协议及二次调研。2023 年 8 月投资团队与中商投资落实相关协议，发现内容与前期方案不同。2023 年 10 月公司领导带队前往现场调研，落实项目现状，洽谈合作方案变更内容。

8.二次立项。2023 年 11 月，京能同鑫召开支委会会议和总经理办公会，对项目再次进行审议，同意项目立项。

9. 中介机构尽调。以 2023 年 10 月 31 日为基准日，京能同鑫委托相关中介机构（集团备选库内）完成了对本项目的法律尽职调查、财务尽职调查及股东全部权益价值项目估值工作。未发现影响交易的颠覆性风险，主要存在合法性手续不全等前期正常问题，将关注相关情况，要求后续尽快完善。

二、项目概况

本项目由京能同鑫与北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）（简称“北京锦龙里”）、宜川县城乡投资运营集团有限公司（简称“宜川城投”）、龙焱能源科技（杭州）有限公司（简称“龙焱科技”）、新疆景澜鲜果供应链有限责任公司（简称“景曦农业”）等参与投资，分为两期实施。

一期项目为试验性质，总投资额拟为 3700 万元，其中种植引进的矮化苗木 200 亩，总量 40000 株，全面采用以色列水肥一体技术和现代化果园管理；铺设碲化镉光伏组件占地 75 亩，装机量 3.78MW。

在一期项目试验成功的前提下，开展二期项目。二期项目总投资约为 140 亿元，在当地投资建设碲化镉生产线及农业机械生产线，种植引进的矮化苗木 50000 亩，总量 1000 万株；铺设碲化镉光伏面积 40000 亩，光伏装机容量 2GWp，另申请风电 1GWp。

本项目已作为民盟中央议案提交 2023 年第十四次全国政协会议，经大会讨论后指定农业农村部、国家能源局作为后续接洽部门对接。

三、项目变更情况

（一）前期情况

经前期的一些列座谈、调研、立项等流程，京能同鑫于 2023 年 7 月 20 日召开董事会，审议通过了对本项目的投资事宜。

（二）方案变更

在业务团队落实后续协议时发现项目现状与前期沟通的方案不同，具体为：

1.原方案计划由绿色基金与中商投资等合作方共同在延安市宜川县合资设立一家主体公司，负责本次园光互补项目的投资；

目前中商投资已使用中商集团于 2022 年在北京成立的

壳公司中商普惠控股集团有限公司（简称“中商普惠”）作为本次园光互补项目的主体公司。

2.原方案计划成立合资公司由各合作方参股；

目前中商普惠股权结构中，控股股东为北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）（以下简称“北京锦龙里”），经了解该合伙企业人员均为原中商集团的管理人员。宜川县城乡投资运营集团有限公司（以下简称“宜川城投”）也已参与出资。绿色基金投资方式由合资设立，改为增资扩股。

3.中商集团母公司中国诚通控股集团有限公司决定由诚通混改私募基金管理有限公司（简称“诚通混改基金”）代替中商投资介入此项目，且在后期通过增资方式进入。

（三）目前进展

10 月 11 日公司领导带领业务团队前往项目现场，调研项目现状。

目前中商普惠已于 2023 年 8 月 31 日，从北京迁址到延安市宜川县，注册地址：陕西省延安市宜川县政府东院三楼 317，注册资本 5000 万元，法定代表人关庆伟。

中商普惠为推进项目，与产业方在北京合资设立了北京景龙农光科技有限公司（简称“景龙科技”），并由景龙科技在宜川县设立平台公司宜川县中瓦农光科技有限公司（简称“宜川中瓦”）。详细股权结构图如下：

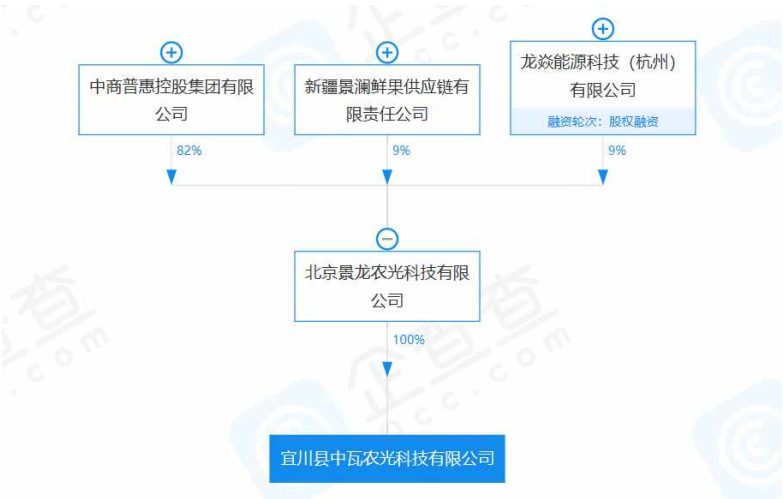


图 2-1 宜川中瓦股权结构

经了解，中商普惠、景龙科技和宜川中瓦各股东均未实缴，前期的建设成本由本项目各参与方以借款方式承担。

一期项目的实施主体为宜川中瓦，已于 6 月种植了约 300 亩矮化苹果苗木，7 月开始铺设碲化镉光伏组件预计 2023 年底可完成全部 3.78MW 铺设。

图 2-2 项目现场

四、投资方案及治理结构

（一）投资方式

拟由绿色基金以增资扩股方式进入中商普惠，投资金额1000万元，对应股比为17%。

将在投资协议中约定，与本次园光互补项目相关的风电、光伏发电项目，在同等条件下绿色基金有优先开发权；各股东按股权比例同步出资。

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
增资扩股前			
1	北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）	3000	60%
2	宜川县城乡投资运营集团有限公司	2000	40%
增资扩股后			
1	北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）	3000	50%
2	宜川县城乡投资运营集团有限公司	2000	33%
3	北京京能绿色能源并购投资基金（有限合伙）	1000	17%

表3-1 平台公司股权结构

经中商普惠介绍，诚通混改基金，中央企业乡村产业投资基金（简称央企乡村基金）计划在未来以增资扩股方式进入，增资扩股后绿色基金持股比例将稀释至10%，具体时间及金额以实际为准。

（二）开发主体

本项目一期的开发主体为宜川中瓦，成立于2023年7月5日，注册地址：陕西省延安市宜川县云岩镇永宁村，注册资本10000万元，法定代表人冯宗虎，由北京景龙农光科技有限公司全资控股，向上追溯后控股股东为中商普惠。

（三）治理结构

中商普惠将按照《公司法》和公司章程，设董事会和董事长。董事会共3名成员，其中由北京锦龙里提名2名董事，绿色基金提名1名董事，董事长由董事会选举产生；设监事会，各方各自提名1人。设总经理1名由董事会聘任。财务

负责人由宜川城投选派，其他经营班子成员由总经理提名，由董事会聘任。各股东方根据项目资金需求，按照持股比例同步等比例出资。具体内容以最终公司章程为准。其他方进入后，公司治理情况另行约定。

（四）资金用途

我方增资后中商普惠注册资本将变更为 6000 万元，资金用途为投资开发园光互补项目。其中一期项目总投资约 3700 万，剩余资金用于项目二期开发。

（五）退出方案

经与中商方面沟通，绿色基金有权在不晚于 2028 年 9 月 1 日，要求北京锦龙里以不低于人民币 1000 万元，并按照年化 5.3%收益率计算资金成本后，回购绿色基金所持的中商普惠股份。

自各方出资完毕之日起 3 年内，若项目失败，则绿色基金有权要求北京锦龙里以不低于人民币 1000 万元，回购绿色基金回购所持的中商普惠股份。项目失败认定标准如下：

1.本项目所种植果树不能满足当地政府关于园光互补（农光互补）的相关政策要求，或被政府出文要求停业；

2.本项目光伏无法发电，或者所发电量不能满足京能集团的收益率要求，且本项目未能给京能集团带来其他风光项目；

3.自各方出资完毕之日起满 3 年，本项目的综合投资收益率（IRR）为负。

五、尽职调查情况

绿色基金委托中介机构，以 2023 年 10 月 31 日为基准日，对中商普惠及其所属项目开展了法律、财务尽职调查和资产评估工作，中介成果见附件。

（一）法律尽职调查

经尽调，中商普惠已履行了工商部门的登记手续，符合中国法律的相关规定，持续经营并有效存续。截至本报告出具日，未发现影响交易的颠覆性风险。截至本次尽调报告出具日，项目公司不存在诉讼、担保、质押、受限资产。在办公地点租赁、人员聘任以及试点项目手续方面存在瑕疵，需关注并尽快完善。

（二）财务尽职调查

截至 2023 年 10 月 31 日，项目公司资产合计 551.37 万元，负债合计 551.37 万元，所有者权益合计 0 元。

（三）估值报告

截至 2023 年 10 月 31 日，采用成本法评估，中商普惠控股集团有限公司的股东全部权益评估值为 0.00 万元。

六、投资必要性

（一）推动农业集约化发展

2023 年中央 1 号文件继续聚焦“三农”问题，提出全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。目前我国林果业在产前、产中、产后环节中，均存在科技含量不高的情况。例如产前阶段多数林果品种为老旧品种，果园种植密度大，导致优质果品少，产量低、售

价低；产中阶段集约化程度低，生产方式滞后，机械程度低，大部分依靠人工劳作，导致生产成本高，同时农村老龄化严重缺少务农人员，也制约了林果业发展；产后阶段缺少产地冷链仓储设施和深加工，导致果品资源利用率低，综合效益差。果园的管理目前主要依靠果农的经验判断，在果树修枝、施肥、灌溉、防病虫害等环节上不够精细，没有形成标准化统一管理，导致果品的质量参差不齐，无法将果品资源转化为具有品牌效益的商品产业。

本次园光互补模式，将栽种荷兰引进的矮化果树并采用以色列水肥一体灌溉技术和现代化农机设备，解决当地劳动力不足、机械化程度低、水资源匮乏等问题，推动农业向规模化、集约化方向发展。

（二）解决光伏用地问题

我国是世界上最大的能源生产国和消费国，建设现代能源体系，将为我国建设社会主义现代化国家提供重要的物质保障。我国光伏产业在目前的技术水平下，每 100MW 光伏电站需要 2000 至 3000 亩左右的平整土地，若铺设在丘陵或山地则需要的面积更大。监管部门公布了一批涉水、涉林、涉农用地政策，导致光伏发电项目用地资源稀缺，部分土地甚至被高价转租，光伏项目非技术成本提高，影响产业发展。

本次园光互补项目借用新型果树的生长特性，在树上架设可透光的碲化镉光伏组件用以发电，可解决光伏项目面临的用地问题，同时实现产业整体效率和收益的增长。

（三）为获取后期庞大风光发电资源创造条件

本次我方参与的园光互补一期项目属于小规模试验，是国内首次将矮化果树与碲化镉光伏发电相结合。按照前期研讨的设想，若一期项目成功，二期将在宜川县 5 万亩土地上进行开发投资，我方可以获得 2GW 光伏及 1GW 风电的优先开发权。

本项目获得了中央、省、市、县各级政府的大力支持，放眼长远，宜川全县拥有 30 余万亩果园地，延安市拥有 400 余万亩果园地，都将是进一步推广园光互补模式的优质土地资源。我方参与本次投资，即占有了先发优势，可以为获取后期庞大风光发电资源创造条件。

七、投资可行性

（一）国家层面重视

本项目已作为民盟中央议案提交至 2023 年第十四次全国政协会议，经大会讨论后指定农业农村部、国家能源局作为后续接洽部门对接。后续将由农业农村部与国家能源局同各参与方进行合议，并出台支持政策，从中央政府层面解决项目的各项指标和手续，有利于项目的后续推进。

（二）股东实力强大

本次项目参与的股东方包含了中央企业、地方国企和民营企业，具有强大的资金实力和股东背景。

诚通混改私募基金由中国诚通控股集团出资设立，专注于国企混改。主要投资领域包括国家战略、科技创新、关键产业链及新兴产业。旨在提升国企效率和市场竞争力。

中央企业乡村产业投资基金由国务院国资委领导，财政

部参与，93 家中央企业共同出资设立。优先支持促进农业发展，乡村振兴项目，服务国家战略需求。

宜川城投成立于 2022 年 7 月，由宜川县国有资产经营管理中心全资控股，最终实控人为宜川县政府，是宜川县的重要政府投资平台。

北京锦龙里成立于 2023 年 4 月，是践行中商集团体制混改方针而设立的平台公司，全部由企业管理人出资。

（三）经济可行

本项目已由国家农业农村部与国家能源局介入，后续将从中央层面解决土地、电站指标、接入并网等手续问题。技术上，本次拟采用的园光互补模式源于德国，并在德国取得了良好的试验数据。根据初步测算，考虑果园及新能源发电的综合收益后，收益初步可行。

此外，我方是本次项目中唯一能源背景的股东，若试验能获得成功，则可获得先发优势，在今后获得大量电站指标。

（四）技术可行

本项目前期已经过施工方、农业方景曦农业和碲化镉厂家龙焱科技的初步设计论证。矮化苹果园部分由新疆景曦农业负责，拟种植引进于荷兰瓦赫宁根大学的 SQ159、Maribelle、Wurtwinning 类型矮化苹果苗木，该类型果树高度约 3 米，树干矮且细、骨干枝少，栽种模式为 3.5 米行距，1 米株距，每 4 米架设水泥立柱，并架设引进于以色列的水肥一体灌溉系统。根据过往数据，果园第 3 年开始产果，第 5-27 年为丰产期，亩产可达 3500 公斤（传统果树亩产

约 1000 公斤），具有产量高、便于机械化作业、节水节肥、节约人工等优点。碲化镉光伏部分由龙焱科技负责，拟在果木上方 3-5 米高处安装透光率 20%的双面碲化镉光伏组件，倾角为 20°，安装程 V 形，采用透明扣减链接，与果木共用立柱，具备可透光、弱光性好、抗热斑效应等优势。

该模式已在荷兰有过小规模试验，使农业机械可在农光互补土地上耕作。与传统集中式光伏相比，组件间距更大，确保充足光照和降水，降低表面覆盖程度至约三分之一。结合高支架，可实现均匀光分布和植物生长。

图 5-1 矮化果树图

图 5-2 欧洲试验

八、风险分析

（一）试验失败风险

本项目为国内的首个园光互补项目，至今没有实测数据，投资收益均为估算，因而可能出现试验失败，无法全额收回投资本金的情况。

对策：

本项目获得了国家层面以及省、市、县等各级政府的重视与支持，园光互补模式是推动我国农业向规模化、集约化发展以及解决光伏用地问题的有益尝试。

虽然在国内没有先例，但所运用的技术均在各自的单独领域已有详尽的数据和良好表现，并且试验前已请各方人员进行现场调研，基本确定可行。经过前期测算，该项目的收益初步可行。

经协商，在增资协议中约定，若项目失败，则绿色基金有权要求北京锦龙里以不低于人民币 1000 万元，回购绿色基金所持的中商普惠股份。

本次我方需出资 1000 万元，若试验成功后可获得约 3GW 电站的优先开发权，并有机会将该模式推广至全市甚至全国，可对集团新能源转型发展做出巨大贡献。

此外延安作为革命老区，在延安进行园光互补试验又有着特殊意义。

本项目具有重大的政治意义和社会价值、经济测算初步可行，成功后可获取大量电站项目，有兜底退出方案。

（二）法律尽调风险

1. 未提供注册地址的租赁合同。

对策：

当地政府对本项目大力支持，根据宜川县丹州税务局出具的说明，目前中商普惠的注册所在地为国有资产，由政府无偿提供该企业使用，故没有租赁合同。经了解，中商普惠新办公地（县财政局大楼）正在装修，投资团队将关注该问题，要求其提供新址的租赁合同。

2.目标公司的注册资本全部未实缴。

对策：

经沟通，各股东方将在绿色基金完成审批后，同步实缴出资。

3. 目标公司未办理经理、财务负责人的工商备案手续。

对策：

经沟通，将在绿色基金完成审批后修改章程，并按新章程进行人员聘任和工商备案。

4. 存在两份已签署的 EPC 合同。

对策：

已明确编号为 ASP-SSYC-0230718A/2023WEST005 的 EPC 合同为有效合同，中商普惠与 EPC 方龙焱科技将终止另外一份合同。

5. 未支付 EPC 款、技术服务费、苗木采购费。

对策：

上述债权人分别是龙焱科技和景曦农业，均为项目公司的股东，出于对本项目的认可与支持愿意在前期垫资建设。经沟通，将在中商普惠完成注资后支付上述款项，已要求各方出具说明不需要违约和滞纳金等罚款。

6. 目标项目无监理。

对策：

本项目 EPC 方是我方推荐的龙焱科技，亦为项目公司的股东，作为自有项目已按照高标准进行施工。未确保绿色基金权益，将在完成本次注资后聘请监理对项目进行把关。

7. 目标公司未缴纳城镇土地使用税、房产税。

对策：

当地政府对本项目大力支持，根据宜川县丹州税务局出具的说明，目前中商普惠的注册所在地为国有资产，由政府无偿提供该企业使用，减免城镇土地使用税、房产税。

8. 项目合法性手续不全，土地租赁合同尚未签署，未办理电接入等手续。

对策：

目前各项手续正在办理过程中，鉴于本次投资内容是对中商普惠进行增资扩股而非收购园光互补项目，投资团队将关注该问题，要求尽快办理完善。

（三）财务尽调风险

财务尽调与法律尽调中存在部分相同问题不再赘述，仅就差异部分进行反馈。

1.关联方交易及现场人员派驻。

对策：

为了落实政协 04533 号提案，保证本项目的试验成功率，特引入了在碲化镉光伏和矮砧密植方面具有专长的龙焱科技和景曦农业作为项目公司股东，并负责对应板块的投资内容，故关联方交易是本项目的优势和应有之义。因现场已完成果树种植，碲化镉正在铺设过程中，现场由景曦农业派人管理。待各股东完成注资后，将进行人员聘任，由项目公司派人负责现场管理，投资团队也将持续关注该问题。

九、结论与建议

（一）主要结论

本项目具有较强的社会效益，并取得了政府的大力支持。能够履行绿色基金支持集团发展的战略意义，发挥基金灵活高效的作用，经济初步判断可行，整体风险可控。

（二）建议

1.同意终止原有的绿色基金与中商投资等合作方合资设立新公司的方案，变更为绿色基金对中商普惠进行增资扩股。

2. 同意绿色基金与北京锦龙里、宜川城投签订《增资扩股协议》，绿色基金出资 1000 万元，获得中商普惠 17%股权，获取董事会席位 1 名。

附件：

1.增资协议

2.公司章程

3.中介尽职调查报告

基金二部

2023 年 11 月

中商普惠控股集团有限公司增资扩股协议

甲方（原股东）：北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91110112MACG8Y86XT

法定代表人：付军

住所地：北京市通州区八里桥南街 68 号 2、3、5 号楼 1 层 16-4-111

电话：

乙方（原股东）：宜川县城乡投资运营集团有限公司

统一社会信用代码：91610630MAB39EDJ53

法定代表人：袁博

住所地：陕西省延安市宜川县南关街 53 号

电话：

丙方（新增股东）：北京京能绿色能源并购投资基金（有限合伙）

统一社会信用代码：91110114MABWG69X7A

执行合伙人：北京京能同鑫投资管理有限公司

住所地：北京市昌平区能源东路 1 号院 1 号楼 3 层 307

电话：

标的公司：中商普惠控股集团有限公司（以下称“公司”）

统一社会信用代码：91110114MA02M1YLXP

法定代表人：关庆伟

住所地：陕西省延安市宜川县政府东院三楼 317

电话：

鉴于：

（1）中商普惠控股集团有限公司系在 2021 年 5 月 18 日依法登记成立，注册资金为人民币 5000 万元的有限责任公司。公司愿意通过增资的方式引进资金，投资园光互补项目（简称“项目”）。

（2）公司的原股东及持股比例分别为：北京锦龙里企业管理中心（有限合伙），出资额人民币 3000 万元，占注册资本 60%，宜川县城乡投资运营集团有限公司，出资额人民币 2000 万元，占注册资本 40%。

（3）北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）成立于 2023 年 4 月 28 日，是践行中商集团体制混改方针而设立的平台公司，全部由企业管理人出资。

（4）北京京能绿色能源并购投资基金（有限合伙）是北京京能同鑫投资管理有限公司（简称“京能同鑫”）管理的基金。京能同鑫是由北京能源集团有限责任公司（简称“京能集团”）全资控股的国有投资管理平台，以高效投资风电、光伏、储能等新能源资产为目标，基金规模为 25 亿元。

（5）为投资园光互补项目，公司原股东拟对公司进行增资扩股，并同意丙方向公司增资，扩大公司注册资本至人民币 6000 万元。公司已将注册地址迁移至延安市宜川县，并开设了银行基本户。项目基本情况为：一期 75 亩园光互补试验基地建设 3.78MW 碲化镉玻璃发电项目，总投资约 0.37 亿元；二期约 5 万亩园光互补项目，拟建设 1250MW 碲化镉光伏发电和配套 750MW 风力发电项目总投资约 135 亿元。一期项目资金来源为全部自有资金，二期项目资金来源为 20%自有资本金及 80%项目银行贷款。

为此，各方本着平等互利的原则，经过友好协商，就公司增资事宜达成如下协议条款，共同遵守。

第一条、增资方及增资金额

甲方乙方于此声明，同意丙方以现金方式出资认购新增注册资本，丙方认购新增注册资本 1000 万元，认购价款为人民币 1000 万元，并同意放弃对本次增资的优先认缴权。

第二条、增资后公司股权结构

增资后公司的注册资本由5000万元增加到6000万元。公司应重新调整注册资本总额及股东出资比例，并据此在本协议生效后的【十】个工作日内办理变更工商登记手续，各股东的持股比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）	3000	50%
2	宜川县城乡投资运营集团有限公司	2000	33%
3	北京京能绿色能源并购投资基金（有限合伙）	1000	17%

第三条、出资时间

（1）在本协议签订后，甲乙丙三方根据实际情况，按持股比例、同步同比例将注册资本存入公司银行账户。

公司账户信息如下：

账户名称：

开户银行：

账号：

纳税识别号：

（2）除甲乙丙三方外，无锡市乡村发展振兴投资基金（有限合伙）、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司将择机通过增资扩股方式进入公司。具体情况以实际为准。

第四条、股东会

（1）增资完成后（“增资完成”指公司办理完毕本次增资的工商变更登记，下同），甲、乙、丙方均成为公司的股东，持股比例分别为50%、33%、17%。

（2）甲、乙、丙方按照《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）以及其他法律法规、部门规章和新《公司章程》的规定按其出资比例享有股东权利、承担义务。

第五条、董事会、监事会和管理人员

（1）增资完成后，公司将按照《公司法》和新《公司章程》，设董事会和董事长。董事会共3名成员，其中，甲方提名2名董事，丙方提名1名董事，董事长由董事会选举产生。

（2）增资完成后，公司设监事会，甲乙丙方各自提名 1 人。监事长由股东会选举产生，任期三年，经股东会再次选举可以连任。股东各方应在相关股东会会议上对上述提名投赞成票。董事、高级管理人员不得兼任监事。

（3）增资完成后，公司设总经理 1 名，由董事会聘任。设财务负责人 1 名，由乙方选派，其他经营班子成员由总经理提名并由董事会聘用。

第六条、各方权利与义务

（1）甲方在园光互补项目中作为主要牵头方，负责整个项目的策划与布局。在首期实验成功后，甲方将引入宜川县碲化镉生产线、黄腐酸生产线及农用设备生产线推动当地产业升级。

（2）乙方发挥政府资源优势为后续各项目公司的注册、项目落地、新能源电站并网等提供帮助，并将协调当地政府完成二期 2000MW 光伏及风电工程在延安市及陕西省的指标配额申报，确保项目土地、并网指标落地，快速推动项目核准，最大限度为项目减免相关税收。

（3）丙方利用自身优势积极参与新能源项目选址、项目立项、申请国家相关政策支持等工作。

（4）公司应在 2023 年 11 月 30 日前开始 75 亩试验基地园光互补的投资，并在本协议生效之日起 5 年内完成全县约 5 万亩苹果新型矮化树苗种植园的园光互补实施。

（5）与本次园光互补项目相关的风电、光伏发电项目，在同等条件下丙方及其关联方有优先开发权。

（6）丙方有权在不晚于 2028 年 9 月 1 日，要求甲方以不低于人民币 1000 万元，并按照年化 6.3%收益率计算资金成本后，回购丙方所持的公司股份。

（7）自各方出资完毕之日起 3 年内，若项目失败，则丙方有权要求甲方以不低于人民币 1000 万元，，回购丙方所有持的标的公司股份。项目失败认定标准如下：

a. 本项目所种植果树不能满足当地政府关于园光互补（农光互补）的相关政策要求，或被政府出文要求停业；

b. 本项目光伏无法发电，或者所发电量不能满足京能集团的收益率要求，且本项目未能给京能集团带来其他风光项目；

c. 自各方出资完毕之日起满 3 年，本项目的综合投资收益率（IRR）为负。

（8）公司各股东根据实际情况，按股权比例同步实缴出资。

第七条、承诺

（1）甲方、乙方及公司承诺，丙方支付的认购价款将用于投资开发园光互补项目。其中一期项目总投资约 3700 万，剩余资金用于项目二期开发。

（2）为落实本协议的合作精神，甲乙丙三方均承诺本协议约定的合作项目为在本协议有效期内进行排他性合作。任何一方在本协议有效期内放弃合作的，应当提前【一个月】以书面方式通知其他方。

（3）甲乙双方承诺，增资完成前，公司交易行为所产生的任何债务或纠纷由公司及甲乙两方负责，与丙方无关。

第八条、协议有效期限

（1）本协议有效期自本协议生效之日起至 2028 年 12 月 31 日止。

（2）如在协议有效期内遇到政策、市场等因素造成巨大变化影响项目继续实施的，协议各方应另以补充协议方式约定终止协议或延长协议期限。

第九条、保密条款

（1）在没有得到任何一方的同意之前，各方均不得将本协议及在合作中签订的其他任何协议以任何形式交与任何协议外主体，或者用于项目外的其他用途(有关金融、政府相关部门除外)。

（2）无论是本协议有效期内还是终止以后，一方对于从其他方得到的战略、规划、重大产业布局等所有非公开信息和资料都要严格对协议外主体保密。应予保密的文档资料需注明，未经书面同意，任何一方不得将协议合作方的项目及技术信息透露给协议外主体。

第十条、违约条款

如果任何一方在本协议中所作之任何陈述或保证是虚假的或错误的，或该陈述或保证并未得到全面、及时地履行，或任何一方不履行其在本协议项下的任何承诺或义务，均构成该方对本协议的违反。上述违反本协议的一方称为违约方。违约方除应履行本协议约定的其他义务外，还应向守约方赔偿本次增资价款（1000 万元）的 30%作为违约金，违约金无法覆盖守约方因该违约而产生的或者

遭受的直接损失、损害、费用（包括但不限于合理的律师费）的，违约方应对守约方的前述损失继续承担赔偿责任。

第十一条、通知与送达

本协议一方根据本协议向他方发出的通知在通过专人递送、预付费用的邮寄挂号信或电子邮件方式送至本协议规定的地址或电子邮件地址或为通知之目的而不时通知的其他地址或电子邮件地址（须至少提前 5 个工作日书面通知其他各方）时被视为有效送达。以专人递送的通知在交付时被视为送达，以电子邮件发送的通知在发送时被视为送达，以预付费用的挂号信发送的通知在交邮 48 小时后被视为送达。下列内容可充分证明通知的送达：在专人递送和通过预付费用的挂号信发送的情况下，通知地址正确且已适当交付、投邮（视具体情形而定）；在通过电子邮件发送情况下，如发送电子邮件确认即可证明通知的送达。

甲方:

联系人：

通讯地址：

电话：

电子邮件：

乙方:

通讯地址：

电话：

电子邮件：

丙方: 北京京能绿色能源并购投资基金（有限合伙）

通讯地址：北京市丰台区中环西路汉威国际广场二区 9 号楼 5 层

电话：010-85219879

电子邮件：caoxiaopeng@powerbeijing.com

公司:

通讯地址：

电话：

电子邮件：

第十二条、其他

（1）本协议一式捌份，甲乙丙三方各执贰份，公司留存贰份，经各方加盖公章或协议专用章并经授权代表签字后生效。本协议有效期届满后自动终止。如各方选择继续合作，则应该另行签署补充协议。

（2）本协议其他未尽事宜由协议各方友好协商解决，或另行签署补充协议明确。

（3）因本协议引起或与本协议有关的任何争议，协议各方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在北京。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

（以下无正文）

（本页为《中商普惠控股集团有限公司增资扩股协议》签署页）

甲方：北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）（盖章）：

负责人或授权代表（签字）：

签署日期：　　年　　月　　日

乙方：宜川县城乡投资运营集团有限公司（盖章）：

负责人或授权代表（签字）：

签署日期：　　年　　月　　日

丙方：北京京能绿色能源并购投资基金（有限合伙）（盖章）：

负责人或授权代表（签字）：

签署日期：　　年　　月　　日

公司：中商普惠控股集团有限公司（盖章）：

负责人或授权代表（签字）：

签署日期：　　年　　月　　日

中商普惠控股集团有限公司

章　　程

甲方：北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）

乙方：宜川县城乡投资运营集团有限公司

丙方：北京京能绿色能源并购投资基金（有限合伙）

中商普惠控股集团有限公司

章程

第一章　总　则

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规的规定，由北京锦龙里企业管理中心（有限合伙），宜川县城乡投资运营集团有限公司，北京京能绿色能源并购投资基金（有限合伙）共同出资设立中商普惠控股集团有限公司（以下简称“公司”）。为此目的，特制定本章程。

第一条 公司的组织形式为有限责任公司。股东各方以其认缴的出资额为限对公司的债务承担责任，公司以其全部资产对外承担债务责任。除本章程另有特别约定外，股东各方按照其认缴的出资额在公司注册资本中的比例承担股东义务，按照实缴出资比例行使股东权利。

第二条 公司的一切活动，必须遵守中国法律规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众监督，承担社会责任。

第三条 公司根据业务发展和需要，可依照相关法律法规及本章程在中国设立子公司、分公司或其他分支机构。

第二章　股东方

第四条 股东各方名称：

（一）甲方：北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）。

（二）乙方：宜川县城乡投资运营集团有限公司。

（三）丙方：北京京能绿色能源并购投资基金（有限合伙）。

第五条 甲、乙、丙三方单称时为“任何一方”或“一方”，合称时为“三方”或“股东各方”。

第三章　公司名称和住所

第六条 公司名称：中商普惠控股集团有限公司。

第七条 公司住所：陕西省延安市宜川县政府东院三楼317。

第四章　经营宗旨和经营范围

第八条 公司经营宗旨：公司将秉承以诚信为本，创新为魂，服务为先的理念，在果木业种植、培育、销售、新能源项目开发、电力生产领域不懈追求，以高水平、高质量、高口碑树立行业领先地位。

第九条 公司经营范围：一般项目：企业总部管理；太阳能发电技术服务；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；工程管理服务；乡镇经济管理服务。

第十条 除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。

第十一条 公司的经营范围中依照法律、行政法规和地方法规规定，须经政府主管部门批准或许可的项目，在取得相关批准或许可后方可经营。

第五章　注册资本

第十二条 公司注册资本为：人民币6000万元。

第十三条 各股东的出资和出资比例等信息如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）	3000	50%
2	宜川县城乡投资运营集团有限公司	2000	33%
3	北京京能绿色能源并购投资基金（有限合伙）	1000	17%

根据公司项目发展的需要，将适时按各方认缴的出资比例对公司进行增资。

第十四条 股东各方以人民币现金方式出资。

第十五条 股东根据实际情况，按认缴比例，同步同比例进行实缴出资。

股东各方在向公司实际缴纳注册资本金后，方能就该部分实缴的注册资本在公司享有相应的股东权益。

第十六条 股东各方按本章程规定缴纳出资后，应向公司提交能够证明其已按约履行出资义务的有效凭证（如：验资报告或银行询证函等），并由公司据此向其签发出资证明书。出资证明书载明下列事项：1、公司名称；2、公司成立时间；公司注册资本；3、股东各方的名称及其出资额、出资时间；4、出资证明书的编号和核发日期。

第十七条 公司应当置备股东名册，记载下列事项：1、股东名称及住所；2、股东的出资额及出资比例；3、出资证明书编号。记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。

第十八条 公司增加注册资本的，应当自变更决议或者决定作出之日起三十日内申请变更登记。公司减少注册资本的，应当自公告之日起四十五日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。

第十九条 公司注册资本以外的资金按以下方式筹集：

（1）公司可以信用或资产抵押方式向银行筹集资金，并优先采用信用方式；

（2）若银行不接受信用或资产抵押方式，则经甲方有权批准机关批准后，由银行认可的甲方关联方向金融机构提供必要的增信措施，其他各方在公司融资过程中应积极配合。

第六章 股权转让

第二十条 当任一股东方（以下称转让方）希望向非股东方转让其所持有的公司全部或部分股权时，应当向其他股东方发出书面通知，说明其转让的意愿、希望转让的股权份额、股权转让价格等信息，其他股东方自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让；其他股东方不同意的，应当购买转让方拟转让的股权；不购买的，视为同意转让。如以股权转让方式处置的，当转让方希望转让其持有的公司股权时，应当向其他方股东发出书面通知，说明其转让的意愿、希望转让的股权份额、股权转让价格等信息，在同等条件下，其他方股东享有优先购买权。

在收到转让方前述通知后三十日内，其他股东方应当作出书面答复，说明是否对转让方拟转让的股权行使优先购买权。如果其他股东方在前述三十日期限内未作出答复，应视为已事先书面同意转让方以通知中所述条件向受让方转让股权。

尽管有前述规定，股东各方可以将其持有的公司股权的全部或部分转让给其母公司、子公司或其同一集团内的其他子公司。在此情形下，股东各方同意放弃优先购买权，但应配合办理相关变更手续。

第二十一条　股东各方同意协助股权转让方和受让方办理根据本章程第二十三条和第二十四条进行的股权转让所涉及的资产评估、挂牌交易和工商变更登记等相关各项手续。

第二十二条　股东依法转让股权后，公司应当相应修改股东名册中有关股东及其出资额的记载，注销原出资证明书，签发新出资证明书，并向登记机关办理变更登记手续。

第七章　股东的权利义务

第二十三条　股东依法享有下列权利：

（一）依法请求、召集、主持、参加或者授权代理人参加股东会会议，并根据其认缴的出资比例行使表决权；

（二）公司新增资本时，按其实缴的出资比例优先认缴出资；

（三）依照法律、法规及本章程的规定转让其所持有的股权，在同等条件下优先购买其他股东对外转让的股权；

（四）按照实缴的出资比例分取红利和其他形式的利益分配；

（五）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（六）查阅及复制本章程、股东会会议记录、监事建议、财务会计报告，要求查阅公司会计账簿；

（七）依照法律法规及本章程的规定提名董事、监事、董事长及高级管理人员的候选人；

（八）公司终止或者清算时，按其实缴的出资比例参与分配公司剩余财产；

（九）依照《公司法》第二十二条的规定，请求人民法院确认股东会或董事会决议无效，或依法撤销会议决议；

（十）法律、行政法规或本章程规定的其他权利。

第二十四条　公司股东承担下列义务：

（一）遵守本章程，执行股东会决议；

（二）依照本章程规定的出资额和出资方式和期限缴纳其认缴的出资；

（三）不得抽逃出资，或从事其他损害公司利益的行为；

（四）法律、法规及本章程规定应承担的其他义务。

第八章　股东会

第二十五条　股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换董事、监事；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；

（十）对重大资产处置、对外投资、捐赠和资产核销作出决议；

（十一）修改公司章程；

（十二）向其他企业投资或者为他人提供担保；

（十三）决定公司投资项目的招标和定标；

（十四）根据法律、行政法规或本章程应当由股东会决定的其他事项。

第二十六条　首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照《公司法》和本章程规定行使职权。股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

第二十七条　股东会会议由董事长召集。董事长不能履行或者

不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第二十八条　除非经股东各方一致同意，召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前以专人递送、传真、快递、挂号邮件或电子邮件的形式通知全体股东。会议通知应载明会议的时间、地点、主持人及会议议程。凡未在会议通知中列明的事项均不得在会议上讨论及表决。

公司应提供足够的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于股东理解公司业务进展的信息和数据。上述资料应与会议通知一并以相同方式发给所有股东。

第二十九条　股东由其法定代表人或其委托代理人参加股东会会议，委托代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

股东会任何会议可通过现场会议方式召开，也可通过电话会议或视像会议的方式召开，只要参加会议的全体股东均能相互分辨身份、声音和进行沟通。

对股东会决议事项，股东各方以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出书面决议，并由全体股东在决议文件上盖章。经全体股东签署的股东会书面决议应如在股东会会议上通过的决议一样有效。

第三十条 股东会会议由参加会议的股东按照认缴的出资比例

行使表决权。股东会会议应对列入会议议程的各决议事项分别进行表决。表决通过的决议应以书面形式做出，并由参会股东代表签字或盖章。

股东会会议作出第二十五条第（七）项、第（九）项、第（十）项、第（十一）、第（十三）项的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东表决通过。

第三十一条　股东会应当对所议事项的决定作成会议记录。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存。

第十章　董事会

第三十二条　公司设董事会，董事会由三名董事组成，其中：甲方提名 2 名董事，丙方提名 1 名董事，董事经股东会选举产生，股东各方应在相关股东会会议上对上述提名投赞成票。董事长由董事会选举产生。

第三十三条　董事任期三年，可以连选连任。在董事任期中，股东可以更换其提名的董事。原提名方应在提前三十日告知公司及被更换的董事，并书面形式提名新的董事人选，提交公司股东会表决。董事辞职的，应提前三十日书面通知公司及其提名方。

董事因辞职、死亡、丧失行为能力等情况出现空缺时，应由原提名方及时提名新的董事人选，提交公司股东会表决。接任董事的任期为原任董事的剩余任期。董事因辞职、任期届满离职的，在新任董事就任前，原任董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履

行董事职务。

董事不得从公司领取报酬。但是，董事因履行其董事职责而发生的合理费用应由公司承担，包括参加公司会议的差旅费。

第三十四条　董事会对股东会负责，行使下列职权：

（一）召集股东会会议，并向股东会议报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案，报股东会审批；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案，报股东会审批；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案，报股东会审批；

（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案，报股东会审批；

（八）决定公司内部管理机构设置和调整，决定设立子公司、分公司及其他分支机构；

（九）决定聘任或解聘公司总经理及其报酬；根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员及其报酬；

（十）根据乙方的推荐决定聘任或解聘公司财务负责人及其报酬；

（十一）决定对总经理、副总经理、财务负责人的授权范围及授权的变更、撤销；

（十二）制定及批准公司的基本管理制度；

（十三）审议、批准总经理提交的工作报告；

（十四）制定公司投资项目的招投标计划和评标办法；

（十五）根据法律、行政法规、本章程规定或股东会授予的其他职权。

第三十五条　董事会以会议方式议事。董事会会议应由全体董事参加，董事因特殊原因不能参加，可以委托他人参加；若委托他人参加，应出具书面授权委托书，并载明授权范围。董事无正当理由既不亲自参加董事会会议也不委托他人参加董事会会议的，视为参加并就董事会会议审议事项放弃表决权。

提交董事会审议的议案，全体董事以书面形式一致表示同意的，可以不召开董事会会议，直接作出决议，并由全体董事在决议文件上签名。

第三十六条　董事会的议事规则和程序

（一） 会议分为定期会议和临时会议

（1）定期会议一年至少召开一次。

（2）临时会议为若干次。三分之一以上的董事、总经理可以提议召开董事会临时会议。

（二） 会议召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

（三） 议案表决

董事会会议以举手表决的方式对议案进行表决，第三十四条中的（五）、（六）、（七）、（八）、（十二）、（十四）项必须经全体董事一致通过方可作出决议，其它事项必须经全体董事二分之一以上通过方可作出决议。

（四） 会议表决权

每位董事的表决权权利相同，即一人一票。

（五） 会议通知和记录

召开董事会定期会议，应当于会议召开 15 日前以书面形式将会议时间、地点和议案等通知全体董事。临时会议不受上述时限限制。

会议应详细作好会议记录，形成会议纪要和决议，董事必须在会议记录和会议纪要、决议上签名。董事会会议记录、会议纪要和决议原件应由董事会指定专人保存，复印件发送各董事。

第三十七条 董事应当对董事会决议承担责任。董事会的决议违反国家法律、法规或本章程的规定，致使公司遭受严重损失的，参

与决策的董事对公司负有赔偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第十一章　监事

第三十九条　公司设监事会，设立 3 名监事，各股东方各自提名 1 人，股东会选举产生，任期三年，经股东会再次选举可以连任。股东各方应在相关股东会会议上对上述提名投赞成票。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第四十条 公司设监事会，由监事行使权利，并向股东负责。

第四十一条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第四十二条 监事对股东会负责，行使下列职权：

（一） 检查公司财务；

（二） 对高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本章程规定的召集和主持股东会会议职责时，召集和主持股东会会议；

（五） 向股东会会议提出提案；

（六） 董事、高级管理人员违反《公司法》第一百四十八条的

规定的，可以对其提起诉讼。

（七） 法律、法规和本章程规定的其他权利。

第十二章　经营管理机构

第四十三条 公司设总经理一名，由董事会聘任。公司设副总经理若干名，由总经理根据股东的推荐进行提名。乙方推荐财务负责 1 人，然后由董事会决定聘任或者解聘。总经理、副总经理、财务负责人任期均为三年，经董事会再次聘任可以连任。

第四十四条 总经理作为公司日常经营管理责任人，主持和领导公司的日常经营管理工作，在董事会授权范围内对外代表公司。副总经理等高级管理人员协助总经理工作。总经理处理重要问题时，应与副总经理等高级管理人员协商并形成决议。

总经理具体行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案和人员编制方案，报董事会审批；

（四）拟订公司的基本管理制度，报董事会审批；

（五）拟定公司年度经营计划和投资方案，报董事会审批；

（六）拟订公司的利润分配方案、亏损弥补方案和财务预算、决算方案，报董事会审批；

（七）拟订依据本章程规定须报董事会审批的招投标、资产处

置、借款、诉讼解决、公益捐赠等事项的处理方案，报董事会审批，并决定除须董事会批准以外的上述各类事项；

（八）制定公司的具体规章；

（九）根据股东各方推荐，提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员；

（十）提议召开董事会会议，拟订提交会议审议的各项议题，向董事会提交工作报告；

（十一）公司发生重大设备损坏和人身伤亡事故，在24小时内向董事会报告，事故处理后向董事会提供详细书面报告；

第四十五条 总经理、副总经理、财务负责人请求辞职时，应提前30天向董事会提出书面报告，经批准并完成工作交接后方可离职。

上述高级管理人员因辞职、死亡、丧失行为能力等情况出现空缺时，应由有权提名方及时提名新的人选，提交公司董事会聘任。新任者的任期为原任者的剩余任期。上述高级管理人员因辞职、任期届满离职的，在新任者就任前，原任者仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行其职务。

第四十六条 总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员应当严格遵守职业道德及忠实勤勉义务。不得自营或为他人经营与公司同类、相似或与公司业务相竞争的业务，不得从事损害公司利益的其他活动；未经批准，不得与公司订立商务合同或进行交易，不

得利用职务之便与亲属或亲属有影响力的企业、单位进行任何形式的经济往来和交易。

上述人员如有营私舞弊、严重失职或不能胜任其职务，拒不执行公司决议的，经董事会会议决议可随时撤换。

第十三章　利润分配

第四十七条　公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润分配事宜由股东各方另行决议。

第四十八条　以前会计年度未分配的利润，可并入本会计年度利润分配。

第十四章　　劳动管理

第四十九条　公司员工的招收、招聘、辞退、辞职、工资、福利、劳动保险、劳动保护和劳动纪律等事项，均按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其他有关劳动和社会保障的法律、法规的规定办理。

公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的工资待

遇，由公司董事会决定。

第五十条 公司应按照国家的有关规定，在与受聘人员建立劳动关系时签订劳动合同，对劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全、卫生、保险、福利等事项作出约定。劳动合同应送劳动主管部门备案。

第五十一条 公司应当依法建立和完善公司规章和制度，保障受聘人员相应的劳动权利和履行劳动义务。

公司执行国家法律、法规及国务院和有关政府主管部门关于退休、待业、养老、医疗保险事宜的规定。

第五十二条 公司员工有权遵照《中华人民共和国工会法》的规定，建立基层工会组织，开展工会活动。

第十五章 税务、财务与会计

第五十三条 公司应遵照中国有关法律、法规缴纳各种税金。公司应遵照《中华人民共和国个人所得税法》及其他有关法律、法规为公司员工代扣代缴个人所得税。

第五十四条 公司会计核算起算日为公司的营业执照签发日。

第五十五条 公司的会计年度从每年的 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，第一个会计年度从公司会计核算起算日至当年 12 月 31 日。公司清算时，以清算期间作为最后一个会计年度。

第五十六条 公司采用国际通用的权责发生制和借贷记账法，编制完整、准确和适当的财务及会计账册及记录。人民币为公司记

账本位币。人民币与外国货币的兑换应当根据相关交易当日国家外汇管理局公布的牌价进行计算。

第五十七条 公司应聘请在中国注册的会计师事务所为其审计，聘请其审计公司的年度会计报表，并将其审计报告提交董事会。

第十六章 银行账户和外汇

第五十八条 公司根据业务开展需要在中国境内的银行开立人民币和外币账户，账户数量应严格限制。公司的支票签发程序应在公司财务会计制度中订明。

第五十九条 公司的一切外汇事宜，按《中华人民共和国外汇管理条例》和有关管理办法的规定办理。

第十七章 保险

第六十条 公司的各项保险均应向获准在中国营业的保险公司投保。

第十八章 经营期限

第六十一条 公司的经营期限为长期，从公司营业执照签发之日起算。

第十九章 公司解散和清算

第六十二条 公司因下列原因解散：

（一）本章程规定的营业期限届满或本章程规定的其他解散事由出现；

（二）股东会决议解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

公司有上述第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。

第六十三条 公司因上条第（一）、（二）、（四）、（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。

清算组由股东组成，其中非自然人股东应当指定人员行使相应权利，成员共 3 人，各股东方各自指定 1 人。

第六十四条 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在有关报纸上公告。债权人应自接到通知之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内向清算组申报其债权。债权人申报其债权时，要说明债权的有关事项，并提供证明材料，清算组应对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第六十五条 清算组织在清算期间行使下列职权：

（一）清理公司财产，编制资产负债表和财产清单；

（二）通知或者公告债权人；

（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；

（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；

（五）编制清算方案，清理债权、债务；

（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；

（七）代表公司参与民事诉讼活动；

（八）制作清算报告，办理公司注销登记事项；

（九）本章程及股东会授权的其他职权。

第六十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，编制清算方案，并在报公司股东会或人民法院确认后执行。

第六十七条 公司财产应按如下顺序清偿相关费用和债务：1、支付清算费用；2、支付职工的工资、社会保险费用和法定补偿金；3、缴纳所欠税款；4、清偿公司债务。公司完成上述清偿工作后的剩余财产，由公司按照股东各方实缴的出资比例分配。

第六十八条 清算期间，公司不能开展与清算无关的经营活动，公司财产未按本章程规定清偿相关费用和债务前，不得分配给股东。

第六十九条 清算组在发现公司财产不足清偿公司债务时，立即停止清算，并向人民法院申请破产。公司经人民法院裁定宣告破产的，清算组应将清算事务移交给人民法院，依照有关中国的法律实施破产清算。

第七十条 公司清算结束后，清算组应制作清算报告，内容应包括：1、清算的原因、期限、过程；2、债权、债务的处理结果；3、清算财产的处理结果。

清算报告应报股东会或人民法院确认。清算报告经确认后，清算组应在工商行政主管部办理公司注销登记，以及税务、海关等其他注销手续。

公司终止后，其各项账册及文件由甲方保存。

第七十一条 清算组成员应忠于职守，依法履行清算义务。清算组成员不得利用职权为自己谋取私利。清算组成员因故意或者重大过失，给公司或债权人造成损失的，应承担赔偿责任。

第二十章 附 则

第七十二条 当出现下列事项时，公司应于十五日内召开股东会对章程进行修改：

（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，本章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；

（二）本章程记载的基本事项发生变更；

（三）股东各方新签署的合同、协议内容与本章程相关规定不一致；

（四）其他导致章程必须修改的事项。

股东会决议通过的本章程修改事项如涉及公司登记事项的，依法办理工商变更登记。修改后的公司章程应依法报工商行政主管部门备案。

第七十三条 本章程中要求或许可的任何通知均应以书面形式给出，以下列方式递交：

（一）专人递送；

（二）挂号信邮寄；

（三）电传；

（四）传真；

（四）电子邮件；

（五）商业快递。

第七十四条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”、“届满”，均含本数；“少于”、“过”均不含本数。

第七十五条 本章程所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务负责人。

第七十六条 本章程的解释权属公司股东会。

第七十七条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第七十八条 本章程与国家法律、法规有抵触的，以国家法律、法规的规定为准。

第七十九条 本章程未规定的事项，按国家有关法律、法规执行。

第八十条 股东各方因履行本章程相关事宜发生争议的，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八十一条 本章程于股东各方法定或授权代表人签字并加盖公章之日起生效。

第八十二条 本章程正本一式九份，股东各方各持二份，其他除用于办理有关注册登记手续使用外，均留存于公司。

（以下无正文）

（本页为《中商普惠控股集团有限公司章程》签字页）

甲方：北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）（公章）

法定代表人/授权代表（签字）：

乙方：宜川县城乡投资运营集团有限公司（公章）

法定代表人/授权代表（签字）：

丙方：北京京能绿色能源并购投资基金（有限合伙）

法定代表人/授权代表（签字）：

签署日期：　　年　　月　　日

中商普惠控股集团有限公司

尽职调查项目报告

报告日：2023 年 11 月 24 日

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层邮编 100004
电话+861085665858
传真+861085665120
www.grantthornton.cn

2023 年 11 月 24 日

敬启者：

北京能绿色源并购投资基金（有限合伙）

按照我们与贵公司签订的业务约定书，现对中商普惠控股集团有限公司及其子公司（以下简称“目标公司”）进行的约定范围（2021、2022 年度、2023 年 1-10 月）财务尽职调查工作提呈报告。

本报告是针对贵公司拟对目标公司进行股权投资目的而准备的，我们的主要发现和结论也基于此等理解。

工作范围及数据来源

1 尽职调查业务

报告的数据来源主要基于目标公司管理层所提供的财务信息，我们基于以下的理解出具这份报告：目标公司管理层已在认为适当的情况下，提醒我们注意财务或其他方面的全部相关事项，而该等事项直至报告日，可能对我们的报告造成影响。

对于本报告，我们的工作并未构成公认审计准则下的审计，如果我们执行了额外的步骤或按照公认审计准则对财务报表进行了审计，我们可能会发现需要报告的额外事项。

由于上述限制，我们在报告中陈述的事项可能并不完整或巨细无遗。

限制条款

本报告仅供贵公司使用并仅用于业务约定书所述目的。我们不对贵公司以外的任何人士因使用本报告而造成的影响承担任何责任。未经我们的书面同意，整份报告或者部分报告不得提供给任何其他人士。

此外，我们不对报告日之后对这一项目有影响的事件或变化负责。除非有另外的安排，我们没有责任因为上述事项再进行调查和更新本报告。我们的工作不应被依赖以发现错误、舞弊和违法行为，包括那些可能存在的欺诈和舞弊。由于范围的限制和时间的紧迫，我们的工作乃于我们尽最大努力所进行，并不能保证发现所有相关事项及问题。

另外，由于我们工作本身具有的局限性，并且提供给我们的资料中包括未审计或未经证实的资料，因此我们不对该等资料的可靠性及其不正确、不完整或误导程度负责，亦不对本报告中未涵盖或略去的内容负责。因此我们的工作和本报告不应被认为足以替代投资决策过程中的正常范围调查。

如果存在任何需要澄清或进一步完善之处，请随时与我们联系。

顺祝

商祺！

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

术语及简称

除非根据上下文应另作解释，报告中下列简称和术语特指：

致同/我们	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目标集团/公司/ 中商普惠	中商普惠控股集团有限公司
景龙农光	北京景龙农光科技有限公司
唐山权霖	唐山市权霖新能源科技有限公司
中瓦农光	宜川县中瓦农光科技有限公司
宜川城投	宜川县城乡投资运营集团有限公司
锦龙里	北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）
龙焱能源	龙焱能源科技（杭州）有限公司
新疆景澜/景澜鲜果	新疆景澜鲜果供应链有限责任公司
新疆景曦	新疆景曦农业科技有限责任公司
新疆陆延	新疆陆延农业发展有限责任公司
陕西荷沃	陕西荷沃果园科技有限公司

目录

一、风险提示 5
1.1 EPC 总包合同版本及内容 5
1.2 生产性生物资产确认证据链存在瑕疵 7
1.3 项目土地租赁金额不确定 9
1.4 实收资本未缴足 9
1.5 关联方交易 9
1.6 目标公司无在职人员 10
二、基本情况概述 11
2.1 公司简介 11
2.2 股权结构 11
2.3 股东情况 12
2.4 主体介绍 12
三、项目概述 12
四、团队概览 14
4.1 董监事会 14
五、财务概览（单位：万元） 14
5.1 会计报表及调整汇总说明 14
5.2 资产负债表 14
5.3 报表附注 16
5.3.1 在建工程 16
5.3.2 生产性生物资产 16
5.3.3 应付账款 16
六、附录 16
6.1 基本信息 16
6.2 重要税项信息 17
6.3 主要历史沿革 17
6.4 关联方 23
6.4.1 关联方清单 23
6.4.2 关联交易 23
6.5 EPC 合同（第一版）中所附工程概算表 24
6.6 EPC 合同（第二版）中所附项目报价表 25
6.7 目标集团在建工程-土建工程明细表 26

一、风险提示

1.1 EPC 总包合同版本及内容

关注级别：高

事实描述：

我们通过查阅目标集团相关资料了解，目标集团子公司景龙农光与龙焱能源（持有目标集团子公司景龙农光 9%股权的少数股东）就“陕西省宜川县园光互补综合能源项目试验基地工程”先后于 2023 年 6 月 30 日（简称第一版）和 2023 年 7 月 18 日（简称第二版），签订了两版《建设工程 EPC 总承包合同》，与目标集团高管及龙焱能源访谈时，确认以 2023 年 7 月 18 日（第二版）版本执行，但后续与目标集团沟通过程中，**称以 2023 年 6 月 30 日（第一版）签订的版本为准。**但目标集团提供的在建工程明细表（详见附录），均按照2023年6月30日签订的版本中工程概算表数据为基础提供。两版合同摘要内容如下：

1、于 2023 年 6 月 30 日签订的《建设工程 EPC 总承包合同》，合同编号 2023WEST005，合同总价款（含税）3,446.19 万元，其中：光伏部分费用 3,254.32 万元，农业工程部分 191.85 万元。

工程进度款的计量与支付：（1）预付款。总承包合同签订后，发包人 5 个工作日内向承包人支付本项目合同总额 30%的预付款。预付款支付时，承包人须向发包加盖财务章的收款收据。（2）主材款支付。主材分批发货，到施工场验收合格后，发包人 5 个工作日内向承包人支付本批货物合同总额 70%货款。（3）施工款支付。项目开工后，根据承包人实际施工进度情况，由发包人按承包人实际完成工程进度支付已完成进度施工款金额的 80%进行支付。（4）完工款支付。工程完工后，经发包人初步验收后 5 个工作日内，支付合同总金额的 90%。（5）验收款支付。工程竣工验收合格后 5 个工作日内，付款至结算金额的 97%。（6）质保金支付。工程总造价的 3%为质保金（或保函），缺陷责任期为壹年，竣工验收合格后缺陷责任期满无质量问题 5 个工作日内，一次性支付完毕（不计利息）。（7）每次付款前，承包人须开具与付款额相同的增值税专用发票。

第一版合同中所附《工程总概算表》、《农业投资预算》详见附录 6.5。

2、于 2023 年 7 月 18 日签订的《建设工程 EPC 总承包合同》，合同编号 ASP-SSYC-20230718A-2023WEST005，合同总价款（含税）2,871.85 万元，其中：光伏部分费用 2,680.00 万元，农业工程部分 191.85 万元。

工程进度款的计量与支付：与第一版相同。

第二版合同中所附《宜川县园光互补项目报价》详见附录 6.6。

从两版合同看来，差异重要集中在于光伏部分的工程费用，第一版为 3,254.32 万元，第二版为 2,680.00 万元。

同时对于工程项目进度，目标集团并未提供全部完整且明确的证据予以佐证，我们仅取得了景龙农光与龙焱能源双方签订的格架系统工程、灌溉系统工程、彩钢房建设工程三项的工程合格表，以及总包合同中勘察设计费对应的勘测报告。我们获取到龙焱能源出具的项目所需的全部碲化镉薄膜组件的发货单，数量合计 40596 片，但据访谈，目前碲化镉光伏板安装面积仅将近 10 亩，（计划为 76 亩），目标集团称已安装 4200 片，但未提供双方确认的安装或签收证明，且实际剩余未安装的光伏板并未发货至项目地。

另与目标集团高管访谈了解到，目前项目地水电费用均由总包方龙焱能源缴纳，该部分费用在 EPC 合同中并未约定，且未能取得该部分水电费用的缴纳凭据。

同时目前目标集团并未聘请工程监理团队对整体项目质量及进度提供监理服务。

问题描述：

1、合同签订：由于目前两个版本的 EPC 合同目标集团均未提供终止协议，因此我们无法确定最终有效的合同的具体合同金额，

2、在建工程施工进度：我们仅以第一版合同概算金额为依据，结合已取得的工程验收合格表及勘测报告，暂估该部分金额作为在建工程在报表中列示，同时暂估格架系统工程、灌溉系统工程、彩钢房建设工程以及勘测费用的应付账款金额。除格架系统工程、灌溉系统工程、彩钢房建设工程的工程验收合格表以及《勘测报告》外，我们无法取得满足确认条件的工程进度文件，故无法准确确认在建工程入账金额，如（对于已铺设的碲化镉光伏板，由于无具体进度，我们未进行暂估，对于水电费等其他费用，由于未取得缴纳凭据，我们无法确认。）

目标公司提供的在建工程明细表金额合计为 3067.52 万元，其中土建工程 332.35 万元，设备安装工程 2735.17 万元。由于上述原因，我们未进行暂估的在建工程包含：土建工程（详见附录 6.7）332.35 万元，设备安装工程 1688.52 万元，为碲化镉薄膜组件（即碲化镉光伏板）。

3、同时，“陕西省宜川县园光互补综合能源项目试验基地工程”项目持有方为中瓦农光，而目前合同签约主体均为中瓦农光母公司景龙农光，我们理解，如按合同约定执行，那么实际资产持有方与项目持有方非同一主体。

我们的建议：

1、我们建议目标集团以中瓦农光作为合同签订主体，与上述服务商重新签订采购及服务协议，确保项目立项主体与未来持有资产主体为同一主体。我们建议咨询律师团队意见明确法律风险。

2、同时，我们建议目标集团尽快聘请监理团队对项目的质量及进度提供咨询服务。

3、我们建议项目结束时，目标集团聘请专业的质量验收团队、造价团队对项目的质量进行验收，并对整体项目的造价进行结算、决算审计，并根据审计结果支付项目款项。

1.2 生产性生物资产确认证据链存在瑕疵

关注级别：高

事实描述：

（1）关于苹果树苗的采购

我们通过查阅目标集团相关合同资料了解，目标集团生产性生物资产为公司购入的苹果种苗 40000 株，合同签订方为景龙农光与新疆陆延（新疆景澜关联方），目标集团已提供农业部分责任人签字的果木到货签收单。合同内容摘要内容如下：

签订日期	合同编号	合同名称	甲方	乙方	合同金额（含税/万元）	品种	砧木	等级	数量（株）	苗木单价（元）	品种授权费（元）	小计（万元）	收货条款	付款条件
无	无	果树购销合同	北京景龙农光科技有限公司	新疆陆延农业发展有限责任公司	241.40	SQ159（景曦 MS）	M9-F337	AAA	10000	45.00	15.80	60.80	甲方应指派其代表，根据本合同约定的标准和数量在交付地对交付的树苗当场进行验收。若甲方认为所交付的树苗符合双方的约定，**甲方代表应当签署一份接收确认函**。若甲方代表未能签署接收确认函，但甲方仍提走本合同项下的树苗，则应当视为树苗已经被甲方接收。	**合同签订 3 日内，甲方向乙方支付合同总额的 70%作为定金预付款，发货前付清剩余 30%款项，且不晚于 2023 年 5 月 5 日。**如甲方未在本合同约定的时间内支付任何款项，乙方有权根据甲方已支付的金额调整苗木数量并要求甲方承担**违约金**，每日违约金为未付金额的万分之三(0.03%)从约定的付款日起计算至所有款项实际支付完成之日止如果任何款项延迟五(5) 天或以上交付，乙方有权向甲方发出书面通知，立即暂停交货或终止本合同。
						Maribelle（景曦 LL）	M9-F337	AAA	10000	45.00	14.00	59.00		
						Wurtwinning（景曦 LL）	M9-F337	AAA	20000	45.00	15.80	121.60		

（2）关于果园技术支持服务

我们通过查阅目标集团相关合同资料了解，目标集团对于购入的苹果种苗，以景龙农光为主体与陕西荷沃签订了《果园技术支持合作协议》，指定其提供矮化密植苹果果园**种植技术**、管理支持咨询服务，并约定了具体管理咨询内容、频率、人员要求等。合同内容摘要如下：

年固定基础合作费用为 20 万元+苹果费+2 万元差旅费，苹果费从第二年（2024 年）开始计算，一级果 0.3 元每公斤，荷兰专家现场指导费用 8,000 元/半日。双方合作期为 5 年（2023 年 4 月 25 日至 2028 年 4 月 24 日），如果一方或双方在合同期限届满前最近一个月未书面提出终止合同，则该合同将继续有效 1 年。

付款条款：2023 年年度固定基础合作费用在合同签订后 5 个工作日内支付，自动更新的年份年度固定基础合作费用在每年 3 月 15 前支付，每年苹果费在苹果采摘入库后 1 个月内进行产量统计，苹果费支付不晚于采摘当年的 12 月 30 日。

对于果园技术服务部分，我们获取到陕西荷沃出具的相关各月果园工作计划、国际会议记录、水肥植保技术工艺单、水肥申购记录等文档文件。

问题描述：

综上，我们在宜川县项目地参观时，现场确已种植大面积的苹果树苗，据与公司高管访谈了解，40000 株果苗已全部种植，现场由新疆景曦（乙方母公司）委派驻场人员负责管理。根据合同的收货条款约定，在交货验收时双方应签署接收确认函，目标集团已提供由委派驻场人员签字的签收资料。且截至 2023 年 10 月 31 日，该笔款项全部尚未支付，我们理解目标集团已经出现了合同违约情况，并需开始支付滞纳金。根据访谈，目标集团最终按合同付款金额支付全部款项，无需支付额外滞纳金。

同时，“陕西省宜川县园光互补综合能源项目试验基地工程”项目持有方为中瓦农光，而目前合同签约主体均为中瓦农光母公司景龙农光，我们理解，如按合同约定执行，那么实际资产持有方与项目持有方非同一主体。

果园管理服务部分，据访谈果苗均于 6 月种下，且景龙农光就该合同未支付任何款项，我们仅依据合同约定的年固定费用 20 万元每年，暂估截至 2023 年 10 月 31 日的果园技术服务费计入生产性生物资产成本及应付账款中。

根据果苗采购协议及果园技术支持协议，均未提及果苗中种植需由哪方负责，根据访谈，果苗种植已交由技术服务方陕西荷沃种植，因此我们不确定是否存在额外的种植费用及相关的服务合同。

我们的建议：

1、我们建议目标集团尽快与新疆陆延签订确认函，确定最终需支付的果木款项金额，并明确约定是否存在应缴纳的滞纳金及金额。

2、我们建议目标集团以中瓦农光作为合同签订主体，与上述服务商重新签订采购及服务协议，确保项目立项主体与未来持有资产主体为同一主体，并在协议中明确约定种植服务的权利义务及相应的费用。我们建议咨询律师团队意见明确法律风险。

1.3 项目土地租赁金额不确定

关注级别：高

事项及问题描述：

根据向目标集团管理层及查阅相关资料了解，该项目用地还未与陕西宜川县云岩镇人民政府签订用地协议，双方并未对土地的租赁费用予以确认，且截至 2023 年 10 月 31 日，未支付任何相关的土地租赁费用。目标集团单方初步意向为 500-800 元/亩/年，合作期限 25 年，一期土地面积 300 亩。未来签订时预计以中瓦农光与政府签订土地租赁协议。

根据访谈，除上述费用以外无其他的如拆迁补偿等额外费用。

由于上述事项，我们无法确认本年以及未来需要就土地所需投入的资金以及负债情况。

我们的建议：

我们建议目标集团尽快与当地政府签订相关的土地租赁协议，确保土地使用的合规性。在此我们提请贵公司与律师团队予以关注。

1.4 实收资本未缴足

关注级别：高

事项及问题描述：

截至 2023 年 10 月 31 日，目标集团（中商普惠、景龙农光、中瓦农光）各公司均未实缴，对于景龙农光与龙焱能源、新疆景澜的关联方签订的合同，目前景龙农光均未支付，均为建设方垫资投入，对于未来基建部分投入，根据访谈，暂时作为股东借款形式进行（垫资），融资后还款给建设方方，或是直接抵减两股东投资款，目前具体方案尚未明确。

我们的建议：

建议贵公司关注各层级股东资本金投入的计划。

1.5 关联方交易

关注级别：中

事实描述及问题描述：

根据向目标集团高管的访谈及查阅相关资料我们了解到，目前目标集团的园光互补项目，合计签订了三项合同，即 EPC 总包合同、果木购买合同、果园技术服务合同，均为关联交易。其中：

（1）EPC 总包合同为景龙农光与龙焱能源签订，龙焱能源为景龙农光的股东，持有景龙农光 9%的股份。

（2）果苗购买合同为景龙农光与新疆陆延签订，新疆陆延与新疆景澜为同一最终控制方，新疆景澜为景龙农光的股东，持有景龙农光 9%的股份，同时为新疆景曦的全资子公司，另新疆景曦持有新疆陆延 70%股份。

（3）果园技术支持合同为景龙农光与陕西荷沃签订，陕西荷沃与新疆景澜为同一最终控制方，新疆景澜为景龙农光的股东，持有景龙农光 9%的股份，同时为新疆景曦的全资子公司，另新疆景曦持有陕西荷沃 62.5%股份。

综上，由于目前公司全部的采购合同均与关联方签订，且中商普惠未委派人员在项目地监督管理，均为乙方委派人员驻地。

我们的建议：

从目前的情况来看，项目的整体建设均为目标集团引进的技术相关方，但目前全部的工程项目均为上述公司完成，在此我们提请贵公司予以关注。

1.6 目标公司无在职人员

关注级别：中

事实描述及问题描述：

我们通过向目标集团高管人员了解，由于目标集团处于项目建设期，公司人员投入较小，公司高管均为中商普惠股东方委派人员，同时劳动关系也在原单位。

我们的建议

我们建议尽快明确目标集团的人员名单并要求员工尽快入职，以确保项目运行的稳定性。

二、基本情况概述

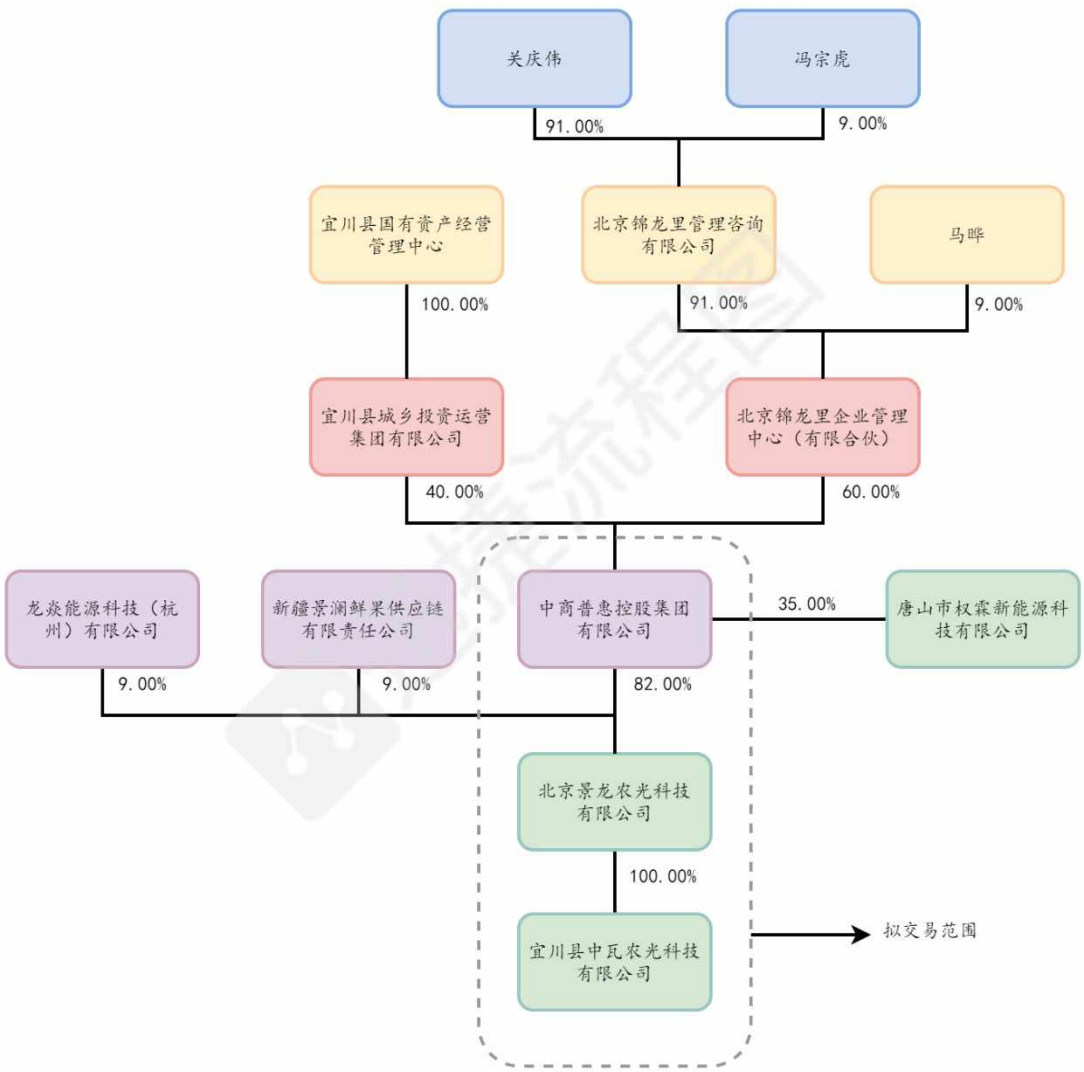
2.1 公司简介

中商普惠控股集团为园光互补政府引导基金，股东单位宜川县城乡投资运营集团有限公司为宜川政府引导平台，北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）为管理人团队。

景龙农光科技有限公司为中商普惠与产业方合资设立产业平台公司，股东单位农业方景澜鲜果供应链有限责任公司为荷兰瓦戈宁根大学在中国的唯一授权企业，为矮化苹果和温室草莓种子世界头部企业。光伏方龙焱能源科技（杭州）有限公司为碲化镉薄膜光伏技术研发及生产世界头部企业，

宜川县中瓦农光科技有限公司为景龙农光科技有限公司全资控股项目平台公司，立足宜川县推广矮砧密植+碲化镉农业设施的园光互补建设及运维方案，建立农用碲化镉生产基地、及种苗培育基地。全面覆盖延安、天水、运城、灵宝中国苹果主产区的矮砧换代，及碲化镉农用设施的推广。

2.2 股权结构



2.3 股东情况

序号	股东姓名或名称	认缴出资（人民币/万元）	出资期限	出资方式	实缴出资（人民币/万元）	持股比例
1	北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）	3000	2069/12/31	货币	0	60.00%
2	宜川县城乡投资运营集团有限公司	2000	2033/12/31	货币	0	40.00%
	合计	**5000**				**100.00%**

2.4 主体介绍

序号	公司名称	关联关系	持股比例	成立时间	经营范围	公司主要业务情况
1	北京景龙农光科技有限公司	子公司	82.00%	2023/5/19	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电力行业高效节能技术研发；工程管理服务；运行效能评估服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；农业科学研究和试验发展；休闲观光活动；工程和技术研究和试验发展；太阳能热利用装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	项目 EPC 总包合同、农业相关采购及服务合同，以该公司为主体签订，现未实际经营，未建财务账
2	唐山市权霖新能源科技有限公司	参股公司	35.00%	2021/8/12	许可项目：燃气汽车加气经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；站用加氢及储氢设施销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	未实际经营，准备注销
3	宜川县中瓦农光科技有限公司	孙公司	82.00%	2023/7/5	一般项目：数字技术服务；报废农业机械回收；报废农业机械拆解；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业机械服务；农作物栽培服务；软件开发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；水果种植(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。	项目公司，有关审批及申请均以该公司为主体，现未实际经营，未建财务账

三、项目概述

随着全球气候变化和环境恶化的加剧，可再生能源的发展成为了全球的共识。其中，太阳能作为一种清洁、无尽的能源来源，吸引了大量的研究和投资。碲化镉（CdTe）薄膜太阳能电池是一种具有高转换效率和低制造成本的太阳能电池，近年来得到了迅速的发展。苹果是全球最受欢迎的水果之一，但传统的苹果种植方式需要大量的土地和水资源。近年来，苹果矮化密植技术得到了广泛的关注。因此，将这两个领域结合起来，发展一种园光互补的模式，不仅具有理论意义，更具有广

泛的实践价值。园光互补是指将太阳能发电与农业生产相结合的一种模式。例如，可以将太阳能电池板安装在苹果园的顶部，这样可以提供所需的能源，同时还可以遮挡部分阳光，减轻对作物的光照压力。具有提高土地利用效率、提高单位面积农作物产量、环保双赢、土壤保护与改良、优化果实质量与产量等优点。

本项目作为民盟中央常委斯东于二十大全国大政协会议提出《园光互补作为碳达峰碳中和的重要举措》，已被立案，立案号为 04533。民盟中央主席，全国人大常委会副委员长丁仲礼作为为中国土壤专家，尤其是陕西黄土地专家，同时是碳达峰碳中和牵头人，对本提案高度重视，计划会同农业农村部及国家能源局于 7 月到宜川考察全国第一个园光风互补项目。

本项目作为政企（宜川县人民政府和中商普惠控股集团、景澜鲜果、龙焱能源）合作试点项目，目前项目占地 300 亩，试点成功后将锁定并继续扩张宜川县二期约万亩 （3GW 新能源项目）园光风互补项目。

四、团队概览

4.1 董监事会

序号	姓名	董事/监事	学历	委派方/劳动关系所在公司	工作职责
1	关庆伟	董事长	本科	北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）	公司重大决策
2	王岩辉	董事	本科	宜川县城乡投资运营集团有限公司	公司重大决策
3	冯宗虎	董事	本科	北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）	日常事务
4	韩红安	监事	本科	宜川县城乡投资运营集团有限公司	监督

五、财务概览（单位：万元）

5.1 会计报表及调整汇总说明

项目	2023/10/31 企业原报数	企业原报计算依据	调整数	2023/10/31 尽调调后金额	调后金额计算依据说明
在建工程	2,515.37	在建工程明细表金额 3067.52 万元*中商普惠对景龙农光持股比例 82%	-2,212.07	303.30	将已获得工程验收合格表的工程项目和已获得勘测报告的勘察费，依据 EPC 合同概算金额暂估计入“在建工程”。
生产性生物资产	197.95	果苗采购合同金额 241.40 万元*中商普惠对景龙农光持股比例 82%	50.12	248.07	①将已种植的 4 万株果苗按采购合同金额，计入“生产性生物资产”；②按果木维护合同中的年基础合作费用 20 万元与果树已种植月份，暂估果木管理费，计入“生产性生物资产资”。
资产合计：	**2,713.32**		**-2,161.95**	**551.37**	
应付账款	2,713.32		-2,161.95	551.37	
负债合计：	**2,713.32**		**-2,161.95**	**551.37**	
所有者权益：	--		--	--	

5.2 资产负债表

资产	行次	2023/10/31	2022/12/31	2021/12/31
流动资产：				
货币资金	1	-	-	-
交易性金融资产	2	-	-	-
衍生金融资产	3	-	-	-
应收票据	4	-	-	-
应收账款	5	-	-	-
应收款项融资	6	-	-	-
预付款项	7	-	-	-
其他应收款	8	-	-	-
存货	9	-	-	-
合同资产	10	-	-	-
持有待售资产	11	-	-	-
一年内到期的非流动资产	12	-	-	-
其他流动资产	13	-	-	-
流动资产合计	**14**	**-**	**-**	**-**
非流动资产：				
债权投资	15	-	-	-
其他债权投资	16	-	-	-

长期应收款	17	-	-	-
长期股权投资	18	-	-	-
其他权益工具投资	19	-	-	-
其他非流动金融资产	20	-	-	-
投资性房地产	21	-	-	-
固定资产	22	-	-	-
在建工程	23	303.30	-	-
生产性生物资产	24	248.07	-	-
油气资产	25	-	-	-
使用权资产	26	-	-	-
无形资产	27	-	-	-
开发支出	28	-	-	-
商誉	29	-	-	-
长期待摊费用	30	-	-	-
递延所得税资产	31	-	-	-
其他非流动资产	32	-	-	-
非流动资产合计	**33**	**551.37**	**-**	**-**
资产总计	**34**	**551.37**	**-**	**-**

负债和所有者权益（或股东权益）	行次	2023/10/31	2022/12/31	2021/12/31
流动负债：				
短期借款	35	-	-	-
交易性金融负债	36	-	-	-
衍生金融负债	37	-	-	-
应付票据	38	-	-	-
应付账款	39	551.37	-	-
预收款项	40	-	-	-
合同负债	41	-	-	-
应付职工薪酬	42	-	-	-
应交税费	43	-	-	-
其他应付款	44	-	-	-
持有待售负债	45	-	-	-
一年内到期的非流动负债	46	-	-	-
其他流动负债	47	-	-	-
流动负债合计	**48**	**551.37**	**-**	**-**
非流动负债：				
长期借款	49	-	-	-
应付债券	50	-	-	-
其中：优先股	51	-	-	-
永续债	52	-	-	-
租赁负债	53	-	-	-
长期应付款	54	-	-	-
预计负债	55	-	-	-
递延收益	56	-	-	-
递延所得税负债	57	-	-	-
其他非流动负债	58	-	-	-

非流动负债合计	59	-	-	-
负债合计	**60**	**551.37**	**-**	**-**
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	61	-	-	-
其他权益工具	62	-	-	-
其中：优先股	63	-	-	-
永续债	64	-	-	-
资本公积	65	-	-	-
减：库存股	66	-	-	-
其他综合收益	67	-	-	-
专项储备	68	-	-	-
盈余公积	69	-	-	-
未分配利润	70	-	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	**71**	**-**	**-**	**-**
负债和所有者权益（或股东权益）总计	**72**	**551.37**	**-**	**-**

5.3 报表附注

5.3.1 在建工程

项 目	2023 年 10 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
灌溉系统工程	41.50	--	--
格架系统工程	120.00	--	--
彩钢瓦房建设工程	30.35	--	--
勘察设计费	111.45	--	--
合计	**303.30**	**--**	**--**

5.3.2 生产性生物资产

项 目	2023 年 10 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
果苗	241.40	--	--
暂估果园技术服务费	6.67	--	--
合计	**248.07**	**--**	**--**

5.3.3 应付账款

项 目	款项性质	2023 年 10 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
龙焱能源科技（杭州）有限公司	暂估总包工程款	303.30	--	--
新疆陆延农业发展有限责任公司	果苗采购款	241.40	--	--
陕西荷沃果园科技有限公司	暂估果园管理费用	6.67	--	--
合计		**551.37**	**--**	**--**

六、附录

6.1 基本信息

公司名称：	**中商普惠控股集团有限公司**
住所：	陕西省延安市宜川县政府东院三楼 317
法定代表人姓名：	关庆伟
公司类型：	其他有限责任公司
注册资本：	5000 万元

成立日期：	2021-05-18
营业期限：	2021-05-18 至 无固定期限
统一社会信用代码：	91110114MA02M1YLXP
经营范围：	一般项目：企业总部管理；太阳能发电技术服务；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；工程管理服务；乡镇经济管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主营业务：	其他金融业、水果种植
所属行业：	金融业>其他金融业>其他未列明金融业(J699) 农林牧渔业＞农业＞水果种植＞仁果类和核果类水果种植（A0151）

6.2 重要税项信息

根据目标公司提供的资料，截至本报告出具之日，目标公司适用的主要税种税率如下：

主要税种	税率	计税依据
增值税	6%	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税
城市维护建设税	5%	流转税额
企业所得税	25%	应纳税所得额
教育费附加	3%	流转税额
地方教育费附加	2%	流转税额

6.3 主要历史沿革

(一) 2021 年 5 月，公司设立

2021 年 5 月 18 日，北京锋萱控股有限公司成立，公司注册资本为 500 万元人民币，分别由李刚认缴 300 万元，王晓艳认缴 200 万元。公司住所为北京市昌平区北街家园五区 2 号楼 11 层 1 单元 1128。法定代表人：李刚。公司经营范围为：企业总部管理：基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；企业管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广，技术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售电动自行车，日用品、五金交电、电子产品；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司设立时，股权结构如下所示：

序号	股东名称或姓名	认缴出资 (万元)	实缴出资(万元)	占比	出资时间	出资方式
1	李刚	300.00	--	*60.00%*	2051-01-31	货币
2	王晓艳	200.00	--	*40.00%*	2051-01-31	货币
合计		**500.00**	**--**	***100.00%***		

(二) 2021 年 8 月，公司第一次变更

根据 2021 年 8 月 13 日通过的《锋萱控股集团有限公司股东会决议》及向北京市市场监督管理局申请，企业名称由“北京锋萱控股有限公司”变更为“锋萱控股集团有限公司”，注册资本由 500 万元人民币变更为 5000 万元人民币。李刚认缴出资额由 300 万元增加至 3000 万元，王晓艳认缴出资额由 200 万元增加至 2000 万元。

本次变更后，股权结构如下所示：

序号	股东名称或姓名	认缴出资 (万元)	实缴出资(万元)	占比	出资时间	出资方式
1	李刚	3,000.00	--	*60.00%*	2051-01-31	货币
2	王晓艳	2,000.00	--	*40.00%*	2051-01-31	货币
合计		**5,000.00**	**--**	***100.00%***		

(三) 2022 年 3 月，公司第二次变更

根据 2022 年 3 月 23 日公司向北京市市场监督管理局申请，企业住所由“北京市昌平区北街家园五区 2 号楼 11 层 1 单元 1128”变更为“北京市顺义区顺仁路 57 号院 11 号楼-1 层 2 单元 B104”。

(四) 2022 年 6 月，公司第三次变更

根据 2022 年 6 月 28 日通过的《锋萱控股集团有限公司（原）股东会决议》、2022 年 6 月 29 日通过的《中商丝路控股集团有限公司股东会决议》、2022 年 6 月 28 日发布的《锋萱控股集因有限公司（原）执行董事决定》、2022 年 6 月 28 日通过的《中商丝路控股集团有限公司董事会决议》及向北京市市场监督管理局申请，公司名称由“锋萱控股集团有限公司”变更为“中商丝路控股集团有限公司”，法定代表人由李刚变更为严晓冰。

2022 年 6 月 29 日，北京市市场监督管理局换发《企业法人营业执照》（统一社会信用代码 91110105MA0189YR3X），其上载明公司变更后的投资人，自此公司类型由“有限责任公司（自然人投资或控股）”变更为“其他有限责任公司”。

2022 年 6 月 29 日，北京市市场监督管理局换发《企业法人营业执照》（统一社会信用代码 91110105MA0189YR3X），其上载明自此经营范围由“企业总部管理；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；企业管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广，技术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售电动自行车年，日用品、五金交电、电子产品；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“一般项目：企业总部管理；人工智能基础软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；企业管理；社会经济咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；金属材料销售；化肥销售；农用薄膜销售；木材销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；电子产品销售；五金产品零售；日用百货销售；针纺织品销售；饲料原料销售；汽车新车销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

本次变更后，股权结构如下所示：

序号	股东名称或姓名	认缴出资 (万元)	实缴出资(万元)	占比	出资时间	出资方式
1	中商控股集团有限公司	4,000.00	--	*26.67%*	2069-01-01	货币

2	北京山峰和海文化发展有限公司	3,000.00	--	*20.00%*	2069-01-01	货币
3	光品科技（深圳）有限公司	3,000.00	--	*20.00%*	2069-01-01	货币
4	李刚	3,000.00	--	*20.00%*	2051-01-31	货币
5	王晓艳	2,000.00	--	*13.33%*	2051-01-31	货币
合计		**15,000.00**	**--**	***100.00%***		

(五) 2022 年 7 月，公司第四次变更

根据 2022 年 7 月 4 日通过的《中商丝路控股集团有限公司股东会决议》、两份《中商丝路控股集团有限公司（原）股东会决议》《中商丝路控股集团有限公司董事会决议》、2022 年 7 月 4 日发布的《中商丝路控股集团有限公司减资说明》及向北京市市场监督管理局申请，法定代表人由严晓冰变更为姜春来，注册资本由 15000 万元变更为 10000 万元。

本次变更后，股权结构如下所示：

序号	股东名称或姓名	认缴出资 (万元)	实缴出资(万元)	占比	出资时间	出资方式
1	中商控股集团有限公司	4,000.00	--	*40.00%*	2069-01-01	货币
2	北京山峰和海文化发展有限公司	3,000.00	--	*30.00%*	2069-01-01	货币
3	光品科技（深圳）有限公司	3,000.00	--	*30.00%*	2069-01-01	货币
合计		**10,000.00**	**--**	***100.00%***		

(六) 2022 年 7 月，公司第五次变更

根据 2022 年 7 月 20 日通过的《中商丝路控股集团有限公司（原）股东会决议》《中商丝路控股集团有限公司股东会决议》《中商丝路控股集团有限公司（原）董事会决议》《中商丝路控股集团有限公司董事会决议》“中商控股集团有限公司”和“北京山峰和海文化发展有限公司”2022 年 7 月 20 日签订的《转让协议》及向北京市市场监督管理局申请，中商控股集团有限公司将持有该公司 4000 万元人民币的股权转让给北京山峰和海文化发展有限公司，中商控股集团有限公司退出股东会。法定代表人由姜春来变更为严晓冰。

本次变更后，股权结构如下所示：

序号	股东名称或姓名	认缴出资 (万元)	实缴出资(万元)	占比	出资时间	出资方式
1	北京山峰和海文化发展有限公司	7,000.00	--	*70.00%*	2069-01-01	货币
2	光品科技（深圳）有限公司	3,000.00	--	*30.00%*	2069-01-01	货币
合计		**10,000.00**	**--**	***100.00%***		

(七) 2022 年 9 月，公司第六次变更

根据 2022 年 9 月 1 日通过的《中商普惠控股集团有限公司股东会决议》及向北京市市场监督管理局申请，公司名称由“中商丝路控股集团有限公司”变更为“中商普惠控股集团有限公司”。

(八) 2022 年 9 月，公司第七次变更

根据 2022 年 9 月 27 日通过的《中商普惠控股集团有限公司股东会决议》、2022 年 9 月 29 日通过的《中商普惠控股集团有限公司（原）股东会决议》《中商普惠控股集团有限公司（原）董事会决议》《中商普惠控股集团有限公司董事会决议》“光品科技（深圳）有限公司”和“厦门链平方科技有限公司”2022 年 9 月 29 日签订的《转让协议》及向北京市市场监督管理局申请，法定代表人由严晓冰变更为周淼，公司住所由“北京市顺义区顺仁路 57 号院 11 号楼-1 层 2 单元 B104”变更为“北京市西城区西直门外大街 18 号楼 2 层 1 单元 206-39”。光品科技(深圳)有限公司将持有中商普惠控股集团有限公司的 3000 万元人民币股权转让给厦门链平方科技有限公司。

2022 年 9 月 30 日，北京市市场监督管理局换发《企业法人营业执照》（统一社会信用代码 91110105MA0189YR3X），其上载明自此经营范围由“一般项目：企业总部管理；人工智能基础软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；企业管理；社会经济咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；金属材料销售；化肥销售；农用薄膜销售；木材销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；电子产品销售；五金产品零售；日用百货销售；针纺织品销售；饲料原料销售；汽车新车销售：石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“一般项目：企业总部管理；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；企业管理；企业管理咨询：社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动：金属材料销售；化肥销售；农用薄膜销售；木材销售；建筑材料销售：生物化工产品技术研发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；五金产品零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；饲料原料销售；汽车销售；石油制品销售（不含危险化学品）；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

本次变更后，股权结构如下所示：

序号	股东名称或姓名	认缴出资 (万元)	实缴出资(万元)	占比	出资时间	出资方式
1	北京山峰和海文化发展有限公司	7,000.00	--	*70.00%*	2069-01-01	货币
2	厦门链平方科技有限公司	3,000.00	--	*30.00%*	2049-12-31	货币
合计		**10,000.00**	**--**	***100.00%***		

(九) 2023 年 3 月，公司第八次变更

根据 2023 年 3 月 15 日通过的《中商普惠控股集团有限公司（原）股东会决议》《中商普惠控股集团有限公司股东会决议》、2023 年 3 月 16 日通过的《中商普惠控股集团有限公司（原）董事会决议》、2023 年 3 月 15 日发布的《中商普惠控股集团有限公司执行董事决定》、“北京山峰和海文化发展有限

公司”和徐伟 2023 年 3 月 15 日签订的《转让协议》、“厦门链平方科技有限公司”和徐伟 2023 年 3 月 15 日签订的《转让协议》、“北京山峰和海文化发展有限公司”和孔晓江 2023 年 3 月 15 日签订的《转让协议》及向北京市市场监督管理局申请，中商普惠法定代表人由周淼变更为徐伟。北京山峰和海文化发展有限公司将持有该公司 2100 万元人民币的股权转让给徐伟，将持有该公司 4900 万元人民币的股权转让给孔晓江，北京山峰和海文化发展有限公司退出股东会。厦门链平方科技有限公司将持有该公司 3000 万元人民币的股权转让给徐伟，厦门链平方科技有限公司退出股东会。

2023 年 3 月 23 日，北京市市场监督管理局换发《企业法人营业执照》（统一社会信用代码 91110114MA02M1YLXP），其上载明公司变更后的投资人，自此公司类型由“其他有限责任公司”变更为“有限责任公司（自然人投资或控股）”。

本次变更后，股权结构如下所示：

序号	股东名称或姓名	认缴出资 (万元)	实缴出资(万元)	占比	出资时间	出资方式
1	徐伟	5,100.00	--	*51.00%*	2069-12-31	货币
2	孙晓江	4,900.00	--	*49.00%*	2069-12-31	货币
合计		**10,000.00**	**--**	***100.00%***		

(十) 2023 年 6 月，公司第九次变更

根据 2023 年 6 月 16 日通过的《中商普惠控股集团有限公司（原）股东会决议》《中商普惠控股集团有限公司股东会决议》、2023 年 6 月 16 日通过的《中商普惠控股集团有限公司（原）董事会决议》、2023 年 6 月 16 日发布的《中商普惠控股集团有限公司执行董事决定》、徐伟和“北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）” 2023 年 6 月 16 日签订的《转让协议》、 孔晓江和“新疆景澜鲜果供应链有限责任公司”2023 年 6 月 16 日签订的《转让协议》、孔晓江和“北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）”2023 年 6 月 16 日签订的《转让协议》及向北京市市场监督管理局申请，中商普惠法定代表人由徐伟变更为关庆伟。徐伟将持有该公司 5100 万元人民币的股权转让给北京锦龙里企业管理中心（有限合伙），徐伟退出股东会。孔晓江将持有该公司 100 万元人民币的股权转让给新疆景澜鲜果供应链有限责任公司，将持有该公司 4800 万元人民币的股权转让给北京锦龙里企业管理中心（有限合伙），孔晓江退出股东会。

2023 年 6 月 16 日，北京市市场监督管理局换发《企业法人营业执照》（统一社会信用代码 91110114MA02M1YLXP），其上载明公司变更后的投资人。自此公司类型由“有限责任公司（自然人投资或控股）”变更为“其他有限责任公司”。

本次变更后，股权结构如下所示：

序号	股东名称或姓名	认缴出资 (万元)	实缴出资(万元)	占比	出资时间	出资方式
1	北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）	9,900.00	--	*99.00%*	2069-12-31	货币
2	新疆景澜鲜果供	100.00	--	*1.00%*	2069-12-31	货币

	应链有限责任公司					
合计		**10,000.00**	**--**	***100.00%***		

(十一)2023 年 7 月，公司第十次变更

根据 2023 年 7 月 12 日通过的《中商普惠控股集团有限公司（原）股东会决议》《中商普惠控股集团有限公司股东会决议》、“新疆景澜鲜果供应链有限责任公司”和“宜川县城乡投资运营集团有限公司”2023 年 7 月 12 日签订的《转让协议》、“北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）”和“宜川县城乡投资运营集团有限公司”2023 年 7 月 12 日签订的《转让协议》及向北京市市场监督管理局申请。“新疆景澜鲜果供应链有限责任公司”将持有该公司 100 万元人民币的股权转让“宜川县城乡投资运营集团有限公司”，“新疆景澜鲜果供应链有限责任公司”退出股东会。“北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）”将持有中商普惠 1900 万元人民币的股权转让给“宜川县城乡投资运营集团有限公司”。

本次股权变更后，股权结构如下所示：

序号	股东名称或姓名	认缴出资 (万元)	实缴出资(万元)	占比	出资时间	出资方式
1	北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）	8,000.00	--	*80.00%*	2069-12-31	货币
2	宜川县城乡投资运营集团有限公司	2,000.00	--	*20.00%*	2033-12-31	货币
合计		**10,000.00**	**--**	***100.00%***		

(十二)2023 年 7 月，公司第十一次变更

根据 2023 年 7 月 21 日通过的《中商普惠控股集团有限公司股东会决议》及向北京市市场监督管理局申请，公司住所由北京市西城区西直门外大街 18 号楼 2 层 1 单元 206-39 变更为北京市朝阳区盛昌路 9 号院 6 号楼 1 至 4 层内层 341 室。注册资本由 10000 万元变更为 5000 万元。“北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）”认缴出资额由 8000 万元减少至 3000 万元。

本次变更后，股权结构如下所示：

序号	股东名称或姓名	认缴出资 (万元)	实缴出资(万元)	占比	出资时间	出资方式
1	北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）	3,000.00	--	*60.00%*	2069-12-31	货币
2	宜川县城乡投资运营集团有限公司	2,000.00	--	*40.00%*	2033-12-31	货币
合计		**5,000.00**	**--**	***100.00%***		

(十三)2023 年 9 月，公司第十二次变更

2023 年 8 月 22 日，宜川县市场监督管理局出具（宜）准迁入字【2023】第 3 号《准予签入调档函》公司由北京市迁入延安市宜川县。2023 年 9 月 6 日，北京市市场监督管理局换发《企业法人营业执

照》（统一社会信用代码 91110114MA02M1YLXP），其上载明自此经营范围由“一般项目：企业总部管理；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；企业管理；企业管理咨询：社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动：金属材料销售；化肥销售；农用薄膜销售；木材销售；建筑材料销售：生物化工产品技术研发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；五金产品零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；饲料原料销售；汽车销售；石油制品销售（不含危险化学品）；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“一般项目：企业总部管理；太阳能发电技术服务；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；工程管理服务；乡镇经济管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

6.4 关联方

6.4.1 关联方清单

企业名称	与本企业关系
宜川县城乡投资运营集团有限公司	本公司股东
北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）	本公司股东
龙焱能源科技（杭州）有限公司	本公司非全资子公司的参股股东
新疆景澜鲜果供应链有限责任公司	本公司非全资子公司的参股股东
新疆景曦农业科技有限责任公司	本公司非全资子公司参股股东的母公司
新疆陆延农业发展有限责任公司	本公司非全资子公司参股股东母公司的控制的企业
陕西荷沃果园科技有限公司	本公司非全资子公司参股股东母公司的控制的企业

6.4.2 关联交易

采购商品及服务情况表：

关联方	关联交易内容	2023 年 1-10 月	2022 年度	2021 年度
龙焱能源科技（杭州）有限公司	暂估总包工程款	303.30	--	--
新疆陆延农业发展有限责任公司	果苗采购款	241.40	--	--
陕西荷沃果园科技有限公司	暂估果园管理费用	6.67	--	--

6.5 EPC 合同（第一版）中所附工程概算表

工程总概算表

序 号	项目名称	设备购置费	建安工程费	其他费用	合计	占总投资比例(%)
一	**设备及安装工程**	1,769.26	879.18		2,648.44	*76.85*
1	子项一（透光率 20%）	238.39	145.00		383.39	*11.13*
2	子项二（不透光）	199.06	141.00		340.06	*9.87*
3	子项三（透光率 20%）	357.20	172.63		529.83	*15.37*
4	子项四（不透光）	298.28	168.62		466.90	*13.55*
5	子项五（透光率 20%）	595.59	227.55		823.14	*23.89*
6	共同设备	80.74	24.38		105.12	*3.05*
二	**建筑工程**		284.35	191.85	476.20	*13.82*
1	子项一		56.87		56.87	*1.65*
2	子项二		56.87		56.87	*1.65*
3	子项三		56.87		56.87	*1.65*
4	子项四		56.87		56.87	*1.65*
5	子项五		56.87		56.87	*1.65*
6	农业成本			191.85	191.85	*5.57*
三	**第三部分 其他费用**			209.37	209.37	*6.08*
2	项目建设管理费			80.40	80.40	*2.33*
3	生产准备费			17.52	17.52	*0.51*
4	勘察设计费			111.45	111.45	*3.23*
5	其他税费				-	--
	(一～三)部分合计				3,334.01	*96.74*
四	**基本预备费**				64.94	*1.88*
	工程静态投资(一～四)部分合计				3,398.95	*98.63*
五	**价差预备费**					--
六	**建设期利息**				47.24	*1.37*
七	**工程总投资(一～六)部分合计**				**3,446.19**	***100.00***
	单位千瓦静态投资（元/kW）				8,991.93	
	单位千瓦动态投资（元/kW）				9,116.90	

农业投资预算

序 号	项目名称	分项	合计
一	**建园投资费用**		**585.42**
	（一）	**土地平整与土壤改良**	**49.36**
	1.1.1	土地平整	4.20
	1.1.2	土壤改良	45.16
	（二）	**农业工程费用**	**191.85**
	1.2.1	灌溉系统工程	41.50
	1.2.2	格架系统工程	120.00
	1.2.3	彩钢瓦房建设工程	30.35
	（三）	**苗木与技术**	**302.00**
	1.3.1	苗木采购	260.00
	1.3.2	苗木运费	10.00
	1.3.3	苗木定植	10.00

	1.3.4	技术合作	22.00
	（四）	**建园其他费用**	**42.21**
	1.4.1	竹竿	11.58
	1.4.2	果树固定卡	0.63
	1.4.3	建设管理费	5.00
	1.4.4	建园期间临时工工资	5.00
	1.4.5	生产准备费	10.00
	1.4.6	种草	5.00
	1.4.7	其他建园小物资	5.00
二	**前 3 年运营管理费用**		**375.00**
	2.1	2023 年运营管理费用	112.50
	2.2	2024 年运营管理费用	125.00
	2.3	2025 年运营管理费用	137.50
三	**农机采购费用**		**140.00**
	3.1	拖拉机	40.00
	3.2	打药机	18.00
	3.3	割草机	9.00
	3.4	树盘下锄草机	37.00
	3.5	自走式平台	36.00
合计			**1,100.42**

6.6 EPC 合同（第二版）中所附项目报价表

宜川县园光互补项目报价

序号	项目名称	设备购置费	建安工程费	其他费用	合计	占总投资比例(%)	备注
一	**设备及安装工程**	1,778.20	512.80		2,291.00	*79.77*	
1	子项一（不透光）	236.30	96.10		332.40	*11.57*	115 瓦 8060 片
2	子项二（不透光）	179.40	73.00		252.40	*8.79*	115 瓦 6120 片
3	子项三（透光率 20%）	387.80	99.40		487.20	*16.96*	85 瓦 8056 片
4	子项四（透光率 20%）	295.20	75.40		370.60	*12.90*	85 瓦 6120 片
5	子项五（透光率 20%）	590.60	151.00		741.60	*25.82*	85 瓦 12240 片
6	共同设备	88.90	17.90		106.80	*3.72*	
二	**光伏土建**	-	274.00	-	274.00	*9.54*	
1	子项一		54.50		54.50	*1.90*	
2	子项二		41.10		41.10	*1.43*	
3	子项三		54.50		54.50	*1.90*	
4	子项四		41.10		41.10	*1.43*	
5	子项五		82.80		82.80	*2.88*	
三	**农业工程费用**				191.85	*6.68*	
1	灌溉系统工程				41.50	*1.45*	
2	格架系统工程				120.00	*4.18*	
3	彩钢瓦房建设工程				30.35	*1.06*	
四	**其他费用**			115.00	115.00	*4.00*	
1	项目建设管理费			60.00	60.00	*2.09*	
2	生产准备费			10.00	10.00	*0.35*	
3	勘察设计费			45.00	45.00	*1.57*	
4	其他税费				-	*0.00*	
五	**光伏部分合计**				2,680.00	*93.32*	
六	**项目总计**				**2,871.85**	*100.00*	

6.7 目标集团在建工程-土建工程明细表

在建工程—土建工程明细表

序号	项目名称	结构	建筑面积/容积（m2/m3）	账面价值
1	混凝土	光伏基础	92m³	4.42
2	钢筋	光伏基础	4.23 吨	2.45
3	模板	光伏基础	482 m²	4.10
4	人工费	光伏基础	85 人工	4.25
5	钢结构材料费	光伏支架	90t	90.90
6	安装人工费	光伏支架	380 人工	29.64
7	安装人工费	光伏组件	2250 片	16.88
8	运费	光伏支架	5 车	4.05
9	管理费			23.50
10	土地平整	农业设施	300 亩	4.20
11	土壤改良	农业设施	300 亩	45.16
12	技术合作	农业设施	300 亩	60.60
13	竹竿	农业设施		11.58
14	果树固定卡	农业设施		0.63
15	建设管理费	农业设施		5.00
16	建园期间临时工工资	农业设施		5.00
17	生产准备费	农业设施		10.00
18	种草	农业设施	300 亩	5.00
19	其他建园小物资	农业设施		5.00
在建工程一土建工程合计				332.35
减：在建土建工程减值准备				-
在建工程一土建工程净额				332.35

北京天达共和律师事务所

关于

中商普惠控股集团有限公司

之

法律尽职调查报告

天達共和律師事務所
East & Concord Partners

北京 上海 深圳 武汉 杭州 成都 南京 西安

北京市朝阳区东三环北路 8 号亮马河大厦写字楼 1 座 22 层

邮编：100004 电话：010-65906639 传真：010-65107030

网址：http://www.east-concord.com

二零二三年十一月

北京天达共和律师事务所

关于中商普惠控股集团有限公司之

法律尽职调查报告

北京京能绿色能源并购投资基金（有限合伙）：

我们，北京天达共和律师事务所（以下简称“**本所**”）执业律师，受贵公司的委托，就贵公司拟通过增资取得中商普惠控股集团有限公司（以下简称**“中商普惠”**或**“目标公司”**）17%股权项目（以下简称“**本次交易**”），对目标公司之法律状况进行了法律尽职调查，并根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律尽职调查报告（以下简称“**本报告**”）。

北京天达共和律师事务所（盖章）

2023 年 11 月 30 日

目 录

前言 4

1. 简称与定义 4
2. 尽职调查工作及内容 5
3. 声明和假设 6

第一部分 报告摘要 8

1. 报告摘要 8
2. 关注事项及相关建议摘要表 8

第二部分 报告正文之目标公司情况 13

1. 目标公司基本情况 13
2. 目标公司历史沿革 20
3. 目标公司股东及股权结构 25
4. 目标公司法人治理 27
5. 目标公司的经营和业务 30
6. 关联交易 30
7. 主要资产 32
8. 重大债权债务 32
9. 劳动用工 43
10. 财务、税务和财政补贴 43
11. 环境保护 45
12. 诉讼和仲裁 45

第三部分 报告正文之电站项目情况 47

1. 项目基本情况 47
2. 项目前期手续情况 47

3. 项目建设期手续情况 67

4. 项目验收情况 81

5. 项目用地情况 83

6. 项目补贴及电价情况 96

7. 项目售电安排 96

8. 项目运维情况 96

前言

1. 简称与定义

在本报告中，除非根据上下文应另作解释，否则下列简称和术语具有以下含义：

目标公司/公司/中商普惠	中商普惠控股集团有限公司
项目公司/中瓦农光	宜川县中瓦农光科技有限公司
贵公司	北京京能绿色能源并购投资基金（有限合伙）
本所	北京天达共和律师事务所
本报告	《北京天达共和律师事务所关于中商普惠控股集团有限公司之法律尽职调查报告》
财务基准日	2023 年 10 月 31 日
本报告出具日	2023 年 11 月 30 日
北京锦龙里	北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）
宜川城投	宜川县城乡投资运营集团有限公司
原股东/交易对方	北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）及宜川县城乡投资运营集团有限公司
景龙农光	北京景龙农光科技有限公司
龙焱能源	龙焱能源科技（杭州）有限公司
新疆景澜	新疆景澜鲜果供应链有限责任公司
资料提供方	原股东、目标公司及其相关负责人员
目标项目	宜川县中瓦农光科技有限公司 3.875MW 分布式光伏发电项目
标的股权	贵公司拟通过增资方式取得目标公司 17%股权
送出线路	目标项目之送出线路
交易文件	贵公司就本次交易签署的具有法律约束力的投资文件

元、万元	人民币元、人民币万元

2. 尽职调查工作及内容

根据贵公司所述，本次交易的目的是取得目标公司的股权，目标公司为本次尽职调查的对象，而目标公司的对外投资及目标项目并不作为本次尽职调查的重点。

2.1 调查工作

（1）书面尽职调查工作

2023 年 11 月 13 日至本报告出具日，本所律师对资料提供方提供的涉及目标公司及目标项目的相关文件资料进行了审阅，并就本所律师基于该等资料审查而发现的问题提出了跟踪问题清单，目标公司对清单进行了答复。为出具本报告，本所律师依据中国现行的法律、法规、国家关于光伏、固定资产投资建设的相关规定，对于出具本报告所需的且已提供的所有文件资料进行了审阅，内容包括但不限于目标公司及标的股权的基本信息、资产情况、债权债务、劳动人事、税务情况、重大诉讼、仲裁与行政处罚情况，以及项目公司所开发的光伏发电项目的基本情况、核准备案情况、项目建设运营手续取得情况、项目用地及建筑情况、项目工程重大合同及履行情况、项目并网发电手续取得情况、项目补贴情况、项目运维情况等。

为出具本报告之目的，本所律师登录了国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、最高人民法院主办的中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）、最高人民法院执行局主办的被执行人信息系统（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/）等相关网站，对目标公司及标的股权的相关事项（包括但不限于工商档案、涉诉情况及执行案件情况）进行了检索和/或查询，该等检索、查询的结果也作为本报告的依据之一。

（2）现场尽职调查工作

本所律师于2023年11月16日至17日前往项目现场，进行了现场核查。

2.2 报告范围和内容

根据贵公司所述，本次交易的目的是取得目标公司的股权，目标公司为本次尽职调查的对象，而目标公司的对外投资及目标项目并不作为本次尽职调查的重点。

本所律师基于上述的尽职调查工作以及下文的声明和假设，依据相关尽职调查资料并以此为限，出具本报告。本报告的结构分为报告摘要、报告正文之目标公司情况、报告正文之电站项目情况三部分，其中，报告摘要仅就本所律师认为的主要风险和法律问题进行摘要和提示，贵公司如欲了解律师尽职调查发现的所有风险和法律问题，应完整阅读报告全文。报告正文分为目标公司及目标项目两部分。

3. 声明和假设

鉴于本报告的真实性、准确性及完整性，依赖于本所获得的所有相关文件、资料、信息的真实、准确及完整，本所律师谨将如下假设和限定作为出具本报告的必要前提和基础：

（1） **完整性及准确性** 本所律师对于资料的审阅仅限于在我们看来与本报告范围内开展的法律尽职调查相关的所有文件，我们假设该等文件、资料、信息均是真实、准确、完整的，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏；对于我们已要求的所有文件（包括跟踪问题清单中要求的回答）但未在本报告出具日向我们全部提供的，在某些情况下，会导致我们对于该等未向我们提供完整文件的调查事项无法提供意见或判断；

（2） **真实性** 我们假设：资料中凡以影印件、PDF文件形式存在的，均与其原件完全一致，且其原件内容是真实、准确、完整的，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏；其中所署签章均是签章者本人或具有其有效授权的代理人签订或加盖的，且是真实、有效的；我们已审阅的任何

协议或文件的任何当事方均没有亦不会签署或签发任何可能导致该协议或文件不合法、无效或可撤销的任何形式的协议或文件；

（3） **时效性** 本报告仅基于截止至本报告出具日，编制本报告的本所律师通过审阅资料、现场尽调及相关访谈所实际了解和掌握的所有资料和信息，并根据截至本报告出具日现行有效的中国适用法律而出具本报告，我们假设，除非目标公司提供更新的资料或书面说明，截至本报告出具日，与资料提供日的状态相比，上述文件没有进行任何修改或被任何政府有关部门撤销。另外，对于资料提供日之前已发生的事实，我们基于对该等已经发生事实的了解以及当时有效执行的中国适用法律的理解提供法律意见和判断；

（4） **资料提供方披露** 对于制作本报告所需引用或依据的并且构成本报告一部分内容的目标公司的书面和/或口头之陈述、说明、答复，本所律师不承担任何责任，我们假设该等目标公司的陈述、说明、答复均是真实、准确、完整的，不包含虚假或误导性陈述，不存在重大遗漏；

（5） **专业引用** 本报告中，本所仅对目标公司的相关法律事项发表意见，而不对有关技术、会计、审计及评估等专业事项发表意见。本所在本报告中对有关技术资料、会计报表、审计报告或评估报告书中某些描述、数据和结论的引述，并不意味着本所对该等描述、数据或结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的确认和保证。

（6） **报告使用** 本报告仅供贵公司基于本次交易之目的使用，未经本所同意不得向任何第三方披露或做片面的、不准确的引述。本所同意贵公司在本次交易执行和实施过程中使用或引用本报告的部分或全部内容，但在作上述使用或引用时不应断章取义而导致法律上的歧义或曲解。

基于上述声明和假设，本所律师根据中国相关法律法规的要求，秉承律师行业公认的业务标准、执业规范、职业道德和勤勉尽责的精神，在对目标公司提供的有关文件和事实进行审阅及核查的基础上，出具本报告。

第一部分 报告摘要

1. 报告摘要

报告摘要部分仅是我们将调查中发现的主要问题进行摘要提示，以方便贵公司阅读和关注。请贵公司全面阅读本报告，在充分考虑本所律师揭示的法律问题和风险的基础上，判断本次交易是否存在实质性障碍或重大瑕疵，并决定是否实施本次交易。如贵公司决定实施本次交易，建议贵公司在确定投资方案及交易文件过程中考虑本所律师在本报告项下提出的有关具体提示或建议。

2. 关注事项及相关建议摘要表

为便于参阅，谨将提请贵公司关注事项及相关提示/建议说明如下：

序号	问题类型	正文索引	重点关注事项	相关提示/建议
1.	未提供注册地址的租赁合同	第二部分 1.1	目标公司注册地址为陕西省延安市宜川县政府东院三楼 317，系股东宜川城投提供给目标公司用于注册的场地，未提供租赁合同及产权证明。	本所律师建议，贵公司可要求目标公司提供租赁合同及房屋产权证明，并可在交易文件中约定因此给目标公司造成任何损害的，交易对方须承担由此造成的全部损失。
2.	目标公司的注册资本全部未实缴	第二部分 1.3	目标公司注册资本 5000 万元，实缴 0 元。根据《公司章程》目标公司出资期限为：北京锦龙里认缴出资 3000 万元，出资期限是 2069 年 12 月 31 日，宜川城投认缴出资 2000 万元，出资期限是 2033 年 12 月 31 日。目标公司原股东未实缴完毕出资即进行了股权转让，存在：（1）受让人对此知道或者应	本所律师建议，贵公司应要求原股东针对未实缴的注册资本及时缴纳完毕，可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，或综合考量股权转让对价，

序号	问题类型	正文索引	重点关注事项	相关提示/建议
			当知道，目标公司请求该转让方履行出资义务、受让人对此承担连带责任的风险；（2）公司债权人请求未履行或者未全面履行出资义务的股东在未出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任，受让人存在对此承担连带责任的风险。	并约定因注册资本未实缴完毕而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。
3.	目标公司未办理经理、财务负责人的工商备案手续	第二部分 4.2	根据《公司章程》第二十三条“董事会对股东会负责，行使下列职权：(九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项……”、第二十六条“公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权……”。根据公司说明，公司经理为关庆伟，但目标公司未提供董事会决定聘任经理的文件，也未办理经理的工商备案手续。 根据目标公司提供资料，目标公司股东会聘任谢敏为财务负责人，与章程规定不符。根据目标公司说明，公司财务负责人实际为高凯，公司未办理财务负责人的工商备案手续。	本所律师建议，贵公司可要求目标公司尽快办理相关备案手续，并可在交易文件中约定因此导致目标公司遭受任何损害的，交易对方须承担由此造成的全部损失。
4.	存在两份已签署的 EPC 合同	第二部分 8	2023 年 6 月 30 日，北京景龙农光科技有限公司（发包人、甲方）与龙焱能源科技（杭州）有限公司（承包人、乙方）签署了《建设工程 EPC 总承包合同》（合同编号 2023WEST005），约定龙焱能源作为目标项目 EPC 总承包方，总金额 34,461,900 元。 2023 年 7 月 18 日，北京景龙农光科技有限公司（发包人、甲方）与龙焱能源科技（杭州）有限公司（承包人、乙方）签署了《建设工程 EPC 总承包合同》（合同编号 ASP-SSYC-	本所律师建议，贵公司可要求目标公司及龙焱能源共同出具书面说明，确认 28,718,500 元的 EPC 合同为有效合同，并就另一份合同签署书面解除协议，并可在交易文件中约定因此导致目标公司遭受任何损害的，交易对方须承担由此造成的全部损

序号	问题类型	正文索引	重点关注事项	相关提示/建议
			0230718A/2023WEST005），约定龙焱能源作为目标项目 EPC 总承包方，总金额 28,718,500 元。两份合同均已经双方盖章。根据目标公司说明，实际以 28,718,500 元的合同为准。	失。
5.	EPC 合同未招标，EPC 方无电力设计、承装、承修、承试电力设施许可、安全生产许可等资质	第二部分 8	2023 年 7 月 18 日，北京景龙农光科技有限公司（发包人、甲方）与龙焱能源科技（杭州）有限公司（承包人、乙方）签署了《建设工程 EPC 总承包合同》，约定龙焱能源作为目标项目 EPC 总承包方，但 EPC 合同未招标，EPC 方无电力设计、承装、承修、承试电力设施许可、安全生产许可等资质资质。	本所律师建议，建议在交易文件中约定因目标公司 EPC 合同未招标、EPC 方无相关资质造成的损失均由交易对方承担。
6.	EPC 合同款尚未支付	第二部分 8	根据《建设工程 EPC 总承包合同》约定，总承包合同签订后，发包人 5 个工作日内向承包人支付本项目合同总额 30%的预付款，并根据进度情况支付材料款及施工款。根据目标公司说明，EPC 方已在施工过程中，但目标项目 EPC 款实际均未支付，存在违约风险。	本所律师建议，贵公司可在交易前要求尽快支付 EPC 款，或签署补充协议修改付款期限，避免违约风险。并在交易文件中约定，如因此导致目标公司遭受任何形式的经济损失，均由交易对方承担。
7.	目标项目无监理	第二部分 8	目标项目无监理。根据国家能源局发布的《分布式光伏发电项目管理暂行办法》第十七条，分布式光伏发电项目的设计和安装应符合有关管理规定、设备标准、建筑工程规范和安全规范等要求。承担项目设计、咨询、安装和监理的单位，应具有国家规定的相应资质。	本所律师建议，贵公司应在交易文件中明确约定，如因目标项目未实行监理导致目标公司遭受行政处罚或其他任何形式的经济损失，均由交易对方承担。

序号	问题类型	正文索引	重点关注事项	相关提示/建议
8.	技术管理服务费用尚未支付	第二部分8	2023 年 4 月 25 日，北京景龙农光科技有限公司（甲方）与陕西荷沃果园科技有限公司（乙方）签署了《果园技术支持合作合同》。根据《果园技术支持合作合同》约定，2023 年年度固定基础合作费用在合同签订后 5 个工作日内支付，自动更新的年份年度固定基础合作费用在每年 3 月 15 日前支付。根据目标公司说明，陕西荷沃果园科技有限公司已按约提供了相关服务，但目标项目技术管理服务费用实际均未支付，存在违约风险。	本所律师建议，贵公司可在交易前要求尽快支付技术管理服务费用，或签署补充协议修改付款期限，避免违约风险。并在交易文件中约定，如因此导致目标公司遭受任何形式的经济损失，均由交易对方承担。
9.	苗木采购费用尚未支付	第二部分8	北京景龙农光科技有限公司（甲方）与新疆陆延农业发展有限责任公司（乙方）签署了《果树购销合同》，约定新疆陆延农业发展有限责任公司向景龙农光提供共计 40000 株苹果苗木，合同总价 2,414,000 元。根据《果树购销合同》约定，合同签订 3 日内，甲方向乙方支付合同总金额的百分之七十作为定金预付款，剩余总金额的百分之三十在发货前付清，且不晚于 2023 年 5 月 5 日。根据目标公司说明，苗木已实际用于目标项目种植，但苗木采购费用均未支付，存在违约风险。	本所律师建议，贵公司可在交易前要求尽快支付苗木采购费用，或签署补充协议修改付款期限，避免违约风险。并在交易文件中约定，如因此导致目标公司遭受任何形式的经济损失，均由交易对方承担。
10.	目标公司未缴纳城镇土地使用税、房产税	第二部分10	根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》第二条规定，在城市、县城、建制镇、工矿区范围内使用土地的单位和个人，为城镇土地使用税（以下简称土地使用税）的纳税人，应当依照本条例的规定缴纳土地使用税。第三条：土地使用税以纳税人实际占用的土地面积为计税依据，依照规定税额计算征收。 根据《中华人民共和国房产税暂行条例（2011 修订）》第四条“房产税的税率，依照房产余值计算缴纳的，税率为 1.2%；依照房产租金收入计算缴纳的，税率为 12%”。	建议贵公司要求目标公司提供产权证明、宜川城投出具的情况说明、第一税务分局的回函及确认减免该等税项的其他证明文件，否则应尽早依法纳税，并约定因未按时缴税导致目标公司受损的，应由交易对方承担全部责任及所有损失。

序号	问题类型	正文索引	重点关注事项	相关提示/建议
			目标公司提供了 2023 年 9 月 21 日国家税务总局宜川县税务局丹州税务分局向第一税务分局出具的《情况说明》，载明目标公司办公地点位于宜川县政府东院三楼 317，办公用房为国有资产，由政府无偿提供给其使用，宜川县城乡投资运营集团提供情况属实证明。同意减免房产税、城镇土地使用税，请第一税务分局协助办理。但未提供产权证明、宜川城投出具的情况说明、第一税务分局的回函及确认减免该等税项的其他证明文件。	
11.	土地租赁合同尚未签署，未提供土地权属证明及流转的相关文件	第三部分 5	目标公司仅提供了拟与陕西宜川县云岩镇人民政府签署的《陕西宜川县云岩镇人民政府、中商普惠控股集团有限公司农业能源革命试点合作框架协议》模板，土地租赁合同尚未签署，土地租赁的面积、期限、租金等内容尚不明确。根据宜川县云岩镇人民政府 2023 年 7 月 19 日向宜川县行政审批局出具的《证明》，目标项目 300 亩园地已完成土地流转手续。目标公司未提供土地权属证明及流转的相关文件。	本所律师建议贵公司应要求目标公司尽快办理土地租赁合同相关手续，提供土地权属证明及流转的相关文件，可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，或约定因未办理而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。
12.	目标项目手续瑕疵	第三部分	目标项目未办理部分前期、建设期手续，光伏场区存在违法用地风险，未办理设施农业用地备案等瑕疵。	本所律师建议贵公司关注该等风险，如有必要可约定因此给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

第二部分 报告正文之目标公司情况

1. 目标公司基本情况

1.1 基本工商登记信息

根据资料提供方提供的宜川县行政审批服务局核发的营业执照、工商档案并经本所律师通过公开渠道查询，截至本报告出具日，目标公司的基本情况如下表所示：

名称	中商普惠控股集团有限公司
统一社会信用代码	91110114MA02M1YLXP
住所	陕西省延安市宜川县政府东院三楼 317
法定代表人	关庆伟
注册资本	5000 万元
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2021-05-18
经营期限	2022-05-18–长期
经营范围	一般项目：企业总部管理；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动；金属材料销售；化肥销售；农用薄膜销售；木材销售；建筑材料销售；生物化工产品技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本所律师提示：

➢ **目标公司未提供注册地址的租赁合同**

目标公司注册地址为陕西省延安市宜川县政府东院三楼 317，系股东宜川城投提供给目标公司用于注册的场地，未提供租赁合同及产权证明。

法律建议：

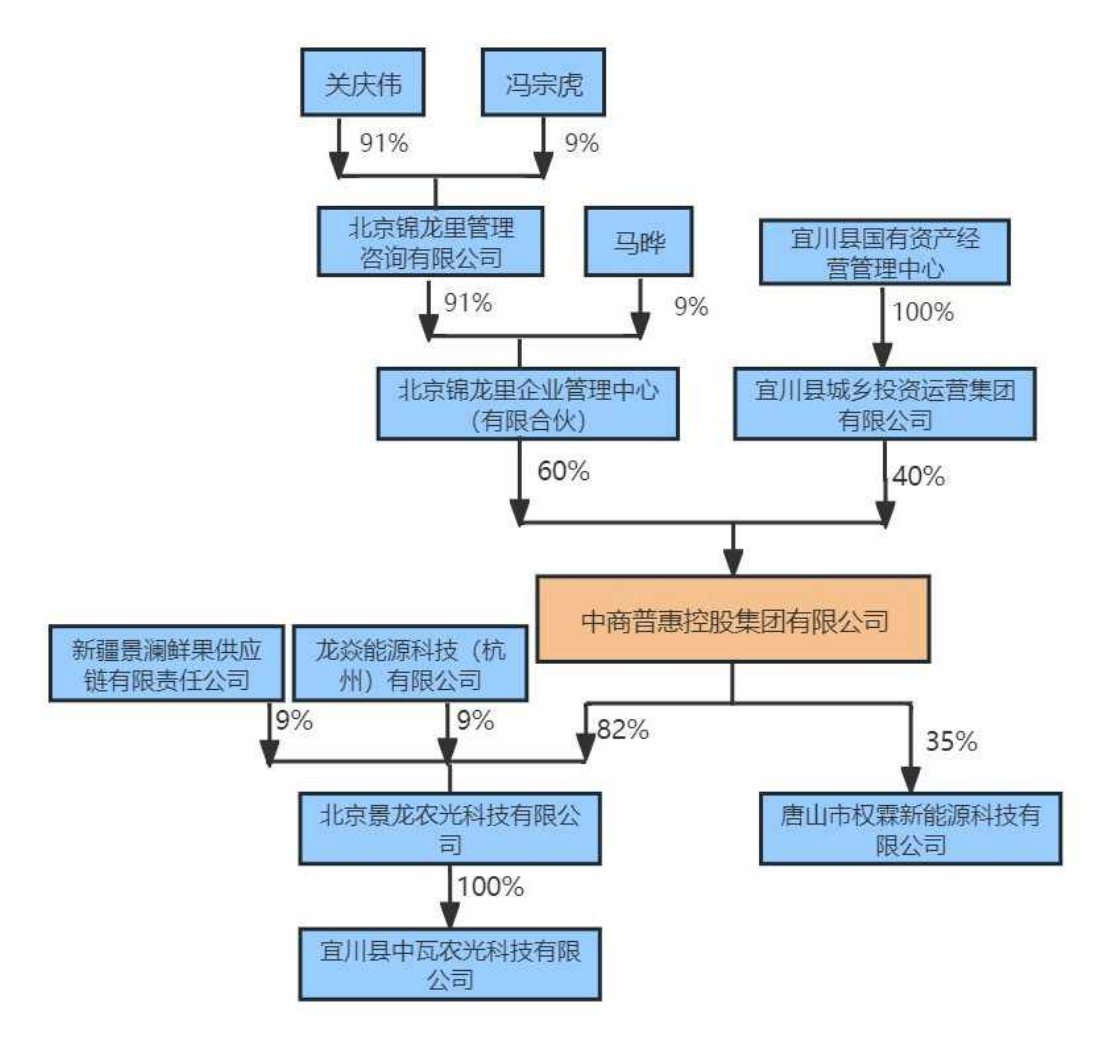
本所律师建议，贵公司可要求目标公司提供租赁合同及房屋产权证明，并可在交易文件中约定因此给目标公司造成任何损害的，交易对方须承担由此造成的全部损失。

1.2 股权结构

截至本报告出具日，目标公司之股权结构如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资期限
1	北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）	3000	0	60	2069-12-31
2	宜川县城乡投资运营集团有限公司	2000	0	40	2033-12-31
合计		**5000**	**0**	**100**	--

目标公司的股权结构图如下：



注：目标公司股东具体情况详见本报告第二部分第 3 条之“目标公司股东及股权结构”部分。

1.3 实收资本

根据目标公司章程规定及资料提供方提供的资料，目标公司的注册资本为 5000 万元，全部注册资本尚未实缴，北京锦龙里的出资期限是 2069 年 12 月 31 日，宜川城投的出资期限是 2033 年 12 月 31 日。

本所律师提示：

➢ **目标公司的注册资本全部未实缴**

目标公司注册资本5000万元，实缴0元。根据《公司章程》目标公司出资期限为：北京锦龙里认缴出资3000万元，出资期限是2069年12月31日，宜川城投认缴出资2000万元，出资期限是2033年12月31日。

目标公司原股东未实缴完毕出资即进行了股权转让，存在：（1）受让人对此知道或者应当知道，目标公司请求该转让方履行出资义务、受让人对此承担连带责任的风险；（2）公司债权人请求未履行或者未全面履行出资义务的股东在未出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任，受让人存在对此承担连带责任的风险。

法律分析：

根据《中华人民共和国公司法》（2018修正）第二十八条规定，股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》（2020修正）第十三条规定，股东未履行或者未全面履行出资义务，公司或者其他股东请求其向公司依法全面履行出资义务的，人民法院应予支持。公司债权人请求未履行或者未全面履行出资义务的股东在未出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任的，人民法院应予支持；未履行或者未全面履行出资义务的股东已经承担上述责任，其他债权人提出相同请求的，人民法院不予支持。

根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》（2020修正）第十八条规定，有限责任公司的股东未履行或者未全面履行出资义务即转让股权，受让人对此知道或者应当知道，公司请求该股东履行出资义务、受让人对此承担连带责任的，人民法院应予支持；公司债权人依照本规定第十三

条第二款向该股东提起诉讼，同时请求前述受让人对此承担连带责任的，人民法院应予支持。受让人根据前款规定承担责任后，向该未履行或者未全面履行出资义务的股东追偿的，人民法院应予支持。但是，当事人另有约定的除外。

法律建议：

本所律师建议，贵公司应要求原股东针对未实缴的注册资本及时缴纳完毕，可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，或综合考量股权转让对价，并约定因注册资本未实缴完毕而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

1.4 财务指标

根据资料提供方提供资料，目标公司各项财务指标如下：

（单位:元）

财务指标	至 2023 年 10 月 31 日
资产总计	27,133,173.6
所有者权益	27,133,173.6
营业收入	--
净利润	--
利润总额	--

注：具体财务数据以贵公司为本次交易目的所进行的财务审计报告数据为准。

1.5 对外投资

根据资料提供方提供的资料并经本所律师核查，截至本报告出具日，目标公司对外投资情况如下：

（1）北京景龙农光科技有限公司

根据资料提供方提供的北京市通州区市场监督管理局核发的营业执照、工商档案并经本所律师通过公开渠道查询，截至本报告出具日，北京景龙农光科技有限公司的基本情况如下表所示：

名称	北京景龙农光科技有限公司
统一社会信用代码	91110112MACH70JY1P
住所	北京市通州区八里桥南街 68 号 2、3、5 号楼 1 层 16-4-111
法定代表人	关庆伟
注册资本	10000 万元
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2023-05-19
经营期限	2023-05-19–长期
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电力行业高效节能技术研发；工程管理服务；运行效能评估服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；农业科学研究和试验发展；休闲观光活动；工程和技术研究和试验发展；太阳能热利用装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东	中商普惠控股集团有限公司认缴出资 8200 万元，持股 82%；龙焱能源科技（杭州）有限公司认缴出资 900 万元，持股 9%；新疆景澜鲜果供应链有限责任公司认缴出资 900 万元，持股 9%。
对外投资	宜川县中瓦农光科技有限公司

根据资料提供方提供的宜川县市场监督管理局核发的营业执照、工商档案并经本所律师通过公开渠道查询，截至本报告出具日，宜川县中瓦农光科技有限公司的基本情况如下表所示：

公司名称	宜川县中瓦农光科技有限公司
统一社会信用代码	91610630MAB3AK869J
住所	陕西省延安市宜川县云岩镇永宁村
法定代表人	冯宗虎

注册资本	10000 万元
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2023-07-05
经营期限	2023-07-05-长期
经营范围	一般项目：数字技术服务；报废农业机械回收；报废农业机械拆解；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业机械服务；农作物栽培服务；软件开发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；水果种植(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
股东	北京景龙农光科技有限公司认缴出资 10000 万元，持股 100%。

（2）唐山市权霖新能源科技有限公司

根据资料提供方提供的迁西县市场监督管理局核发的营业执照、工商档案并经本所律师通过公开渠道查询，截至本报告出具日，唐山市权霖新能源科技有限公司的基本情况如下表所示：

名称	唐山市权霖新能源科技有限公司
统一社会信用代码	91130227MA7AE5AN0D
住所	河北省唐山市迁西县白庙子镇横河村西 1500 米
法定代表人	陈博凌
注册资本	5000 万元
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2021-08-12
经营期限	2021-08-12–长期
经营范围	许可项目：燃气汽车加气经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；站用加氢及储氢设施销售；租赁服务

	（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东	中商普惠控股集团有限公司认缴出资 1750 万元,持股 35%;北京朝辉世纪新能源科技中心(有限合伙)认缴出资 3250 万元，持股 65%。

1.6 年度报告公示

经本所律师核查，目标公司已公示了 2021 年度报告及 2022 年度报告。

1.7 结论

经核查，本所律师认为，截至本报告出具日，目标公司为依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，无依照法律需要解散、吊销的情形，目标公司注册资本未实缴。

2. 目标公司历史沿革

2.1 目标公司设立

目标公司 2021 年 5 月 18 日取得北京市昌平区市场监督管理局设立登记并颁发的营业执照，基本信息如下：

名称	北京锋萱控股有限公司
统一社会信用代码	91110114MA02M1YLXP
住所	北京市昌平区北街家园五区 2 号楼 11 层 1 单元 1128
法定代表人	李刚
注册资本	500 万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2021-05-18
经营期限	2022-05-18–长期
经营范围	企业总部管理：基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；企业管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广，技

	术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售电动自行车，日用品、五金交电、电子产品；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资形式	持股比例（%）
1	李刚	300	货币	60
2	王晓艳	200	货币	40
合计		**500**	--	**100**

2.2 变更情况

根据资料提供方已提供的工商档案资料，目标公司主要变更情况如下：

序号	时间	变更事项	变更前	变更后
1	2021-08-13	公司名称	北京锋萱控股有限公司	锋萱控股集团有限公司
2		注册资本	500 万元	5000 万元
3	2022-03-13	住所	北京市昌平区北街家园五区 2 号楼 11 层 1 单元 1128	北京市顺义区顺仁路 57 号院 11 号楼-1 层 2 单元 B104
4	2022-06-29	注册资本	5000 万元	15000 万元
5		公司名称	锋萱控股集团有限公司	中商丝路控股集团有限公司
6		股东	李刚（60%） 王晓艳（40%）	中商控股集团有限公司（26.67%） 北京山峰和海文化发展有限公司（20%） 光品科技（深圳）有限公司（20%） 李刚（20%） 王晓艳（13.33%）
7		经营范围	企业总部管理：基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；企业管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推	一般项目：企业总部管理；人工智能基础软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；企业管理；社会经济咨询服务；

序号	时间	变更事项	变更前	变更后
			广，技术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售电动自行车年，日用品、五金交电、电子产品；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；金属材料销售；化肥销售；农用薄膜销售；木材销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；电子产品销售；五金产品零售；日用百货销售；针纺织品销售；饲料原料销售；汽车新车销售：石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8		法定代表人	李刚	严晓冰
9	2022-07-04	法定代表人	严晓冰	姜春来
10		注册资本	15000 万元	10000 万元
11		股东	中商控股集团有限公司（26.67%） 北京山峰和海文化发展有限公司（20%） 光品科技（深圳）有限公司（20%） 李刚（20%） 王晓艳（13.33%）	中商控股集团有限公司（40%） 北京山峰和海文化发展有限公司（30%） 光品科技（深圳）有限公司（30%）
12	2022-07-22	股东	中商控股集团有限公司（40%） 北京山峰和海文化发展有限公司（30%） 光品科技（深圳）有限公司（30%）	北京山峰和海文化发展有限公司（70%） 光品科技（深圳）有限公司（30%）
13		法定代表人	姜春来	严晓冰
14	2022-09-01	公司名称	中商丝路控股集团有限公司	中商普惠控股集团有限公司

序号	时间	变更事项	变更前	变更后
15	2022-09-30	股东	北京山峰和海文化发展有限公司（70%） 光品科技（深圳）有限公司（30%）	北京山峰和海文化发展有限公司（70%） 厦门链平方科技有限公司（30%）
16		住所	北京市顺义区顺仁路 57 号院 11 号楼-1 层 2 单元 B104	北京市西城区西直门外大街 18 号楼 2 层 1 单元 206-39
17		法定代表人	严晓冰	周淼
18		经营范围	一般项目：企业总部管理；人工智能基础软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；企业管理；社会经济咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；金属材料销售；化肥销售；农用薄膜销售；木材销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；电子产品销售；五金产品零售；日用百货销售；针纺织品销售；饲料原料销售；汽车新车销售：石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	一般项目：企业总部管理；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；企业管理；企业管理咨询：社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动：金属材料销售；化肥销售；农用薄膜销售；木材销售；建筑材料销售：生物化工产品技术研发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；五金产品零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；饲料原料销售；汽车销售；石油制品销售（不含危险化学品）；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
19	2023-03-23	法定代表人	周淼	徐伟
20		股东	北京山峰和海文化发展有限公司（70%） 厦门链平方科技有限公司（30%）	徐伟（51%） 孔晓江（49%）
21	2023-06-16	法定代表人	徐伟	关庆伟
22		股东	徐伟（51%） 孔晓江（49%）	北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）（99%）

序号	时间	变更事项	变更前	变更后
				新疆景澜鲜果供应链有限责任公司（1%）
23	2023-07-12	股东	北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）（99%） 新疆景澜鲜果供应链有限责任公司（1%）	北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）（80%） 宜川县城乡投资运营集团有限公司（20%）
24	2023-07-21	注册资本	10000 万元	5000 万元
25		住所	北京市西城区西直门外大街 18 号楼 2 层 1 单元 206-39	北京市朝阳区盛昌路 9 号院 6 号楼 1 至 4 层内三层 341 室
26	2023-08-22[1]	住所	北京市朝阳区盛昌路 9 号院 6 号楼 1 至 4 层内三层 341 室	陕西省延安市宜川县政府东院三楼 317
27	2023-09-06	经营范围	一般项目：企业总部管理；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动；金属材料销售；化肥销售；农用薄膜销售；木材销售；建筑材料销售；生物化工产品技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	一般项目：企业总部管理；太阳能发电技术服务；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；工程管理服务；乡镇经济管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.3 结论

经核查，本所律师认为，目标公司的设立已履行了工商部门的登记手续，符合中国法律的相关规定，目标公司持续经营并有效存续。截至本报告出具日，本所律师未发现目标公司存在根据中国法律、法规及公司章程的规定需要终止的情形。

[1] 目标公司仅提供了宜川县行政审批服务局出具的关于此次变更的《准予迁入调档函》，载明公司由北京市朝阳区市场监督管理局（原登记机关名称）迁移至我局（宜川县市场监督管理局），请持本函到原登记机关办理调档手续。

3. 目标公司股东及股权结构

3.1 股权结构

截至本报告出具日，目标公司股权结构及相关信息如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资期限
1	北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）	3000	0	60	2069-12-31
2	宜川县城乡投资运营集团有限公司	2000	0	40	2033-12-31
合计		**5000**	**0**	**100**	--

3.2 股东基本信息

根据资料提供方提供的资料，经本所律师核查国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）及企查查（https://www.qcc.com）等网站，截至本报告出具日，股东基本信息如下：

股东 1

名称	北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91110112MACG8Y86XT
住所	北京市通州区八里桥南街 68 号 2、3、5 号楼 1 层 16-4-111
执行事务合伙人	北京锦龙里管理咨询有限公司
注册资本	10 万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2023-04-28
经营期限	2023-04-28–长期
经营范围	一般项目：企业管理；咨询策划服务；社会经济咨询服务；食品用洗涤剂销售；未经加工的坚果、干果销售；电热食品加工设备销售；餐饮管理；广告制作；广告发布；组织文化艺术交流活动；文具用品批发；文具用品零售；企业形象策

	划；市场营销策划；项目策划与公关服务；旅游开发项目策划咨询；文艺创作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；厨具卫具及日用杂品批发；日用陶瓷制品销售；日用品销售；搪瓷制品销售；日用木制品销售；针纺织品销售；日用家电零售；家用电器销售；日用电器修理；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；劳动保护用品销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；办公设备租赁服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；文化用品设备出租；复印和胶印设备销售；家具销售；制冷、空调设备销售；办公用品销售；办公服务；安防设备销售；金属制品销售；金属工具销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；非金属矿及制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；五金产品零售；建筑装饰材料销售；汽车装饰用品销售；专业设计服务；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；平面设计；软件销售；软件外包服务；软件开发；信息技术咨询服务；网络设备销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；互联网设备销售；企业管理咨询；家用电器零配件销售；家用视听设备销售；会议及展览服务；电力电子元器件销售；音响设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电工器材销售；照明器具销售；电子产品销售；日用品批发；摄像及视频制作服务；计算机及办公设备维修；钟表与计时仪器销售；五金产品批发；摄影扩印服务；竹制品销售；纸制品销售；模具销售；鞋帽批发；票务代理服务；旅客票务代理；地板销售；非居住房地产租赁；娱乐性展览；剧本娱乐活动；其他文化艺术经纪代理；电影摄制服务；文化娱乐经纪人服务；合同能源管理；新兴能源技术研发；在线能源计量技术研发；游览景区管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售；广播电视节目制作经营；演出经纪；营业性演出；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东 2

名称	宜川县城乡投资运营集团有限公司
统一社会信用代码	91610630MAB39EDJ53
住所	陕西省延安市宜川县南关街 53 号
法定代表人	袁博

注册资本	1000 万元
企业类型	有限责任公司（国有独资）
成立日期	2022-07-19
经营期限	2022-07-19–长期
经营范围	一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；园林绿化工程施工；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业总部管理；企业管理；公共事业管理服务；以自有资金从事投资活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；停车场服务；石油天然气技术服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；住宿服务；燃气经营；陆地石油和天然气开采(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

3.3 标的股权受限情况

根据目标公司提供的资料及本所律师通过公开渠道查询，截至本法律尽调报告出具之日，未发现目标公司股权存在被抵押、质押等受限情况。

3.4 结论

目标公司股东所持目标公司股权清晰，未发现权利受限的情形。

4. 目标公司法人治理

4.1 目标公司章程有关股东决策的事项

经审阅目标公司章程，目标公司设有股东会，股东会职权如下表所示：

1	决定公司的经营方针和投资计划；
2	选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
3	审议批准董事会的报告；
4	审议批准监事的报告；

5	审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
6	审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
7	对公司增加或减少注册资本作出决议；
8	对发行公司债券作出决议；
9	对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
10	修改公司章程；
11	法律、法规和公司章程规定的其他职权。

4.2 现任董事、监事、高级管理人员

经本所律师核查国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）及企查查（https://www.qcc.com）等网站，目标公司的董事、监事、高级管理人员信息如下表所示：

职务	姓名	关联企业
法定代表人/董事长/经理	关庆伟	北京景龙农光科技有限公司、北京丫咪网络科技有限公司、北京丫咪创联科技中心（有限合伙）、北京乐可知咖啡技术有限公司、北京博大铠源投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区慧衍投资管理有限公司、上海丫咪网络科技有限公司、北京丫咪家文化有限公司、绍兴丫咪酒业有限公司
董事	冯宗虎	北京景龙农光科技有限公司、宜川县中瓦农光科技有限公司
董事	王岩辉	--
监事	韩红安	--
财务负责人	高凯	--

本所律师提示：

➢ **目标公司未办理经理、财务负责人的工商备案手续**

根据《公司章程》第二十三条“董事会对股东会负责，行使下列职权：(九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘

公司副经理、财务负责人及其报酬事项……”、第二十六条“公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权……”。

根据公司说明，公司经理为关庆伟，但目标公司未提供董事会决定聘任经理的文件，也未办理经理的工商备案手续。

根据目标公司提供资料，2023 年 9 月 5 日，目标公司股东会聘任谢敏为财务负责人，与章程规定不符。根据目标公司说明，公司财务负责人实际为高凯，公司未办理财务负责人高凯的工商备案手续。

法律分析：

根据《公司法》第二百一十六条“本法下列用语的含义：（一）高级管理人员，是指公司的经理、副经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员……”、第四十九条“有限责任公司可以设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权……”。

根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第九条“市场主体的下列事项应当向登记机关办理备案：（一）章程或者合伙协议；（二）经营期限或者合伙期限；（三）有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴的出资数额，合伙企业合伙人认缴或者实际缴付的出资数额、缴付期限和出资方式；（四）公司董事、监事、高级管理人员……”、第二十九条“市场主体变更本条例第九条规定的备案事项的，应当自作出变更决议、决定或者法定变更事项发生之日起 30 日内向登记机关办理备案。农民专业合作社（联合社）成员发生变更的，应当自本会计年度终了之日起 90 日内向登记机关办理备案。”、第四十七条“市场主体未依照本条例办理备案的，由登记机关责令改正；拒不改正的，处 5 万元以下的罚款。”

法律建议：

本所律师建议，贵公司可要求目标公司尽快办理相关备案手续，并可在交易文件中约定因此导致目标公司遭受任何损害的，交易对方须承担由此造成的全部损失。

4.3 结论

经核查，本所律师认为，目标公司部分事项未备案，暂未发现可能因法人主体资格影响本次交易的情形。

5. 目标公司的经营和业务

5.1 主营业务

根据资料提供方提供的营业执照及其他书面材料，目标公司的主营业务为：一般项目：企业总部管理；太阳能发电技术服务；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；工程管理服务；乡镇经济管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5.2 经营项目

根据资料提供方提供的资料，截至本报告出具日，目标项目已备案，项目的具体情况详见本报告第三部分“报告正文之电站项目情况”。

5.3 结论

经核查，本所律师认为，目标公司登记的经营范围、经营模式符合国家法律法规的规定。

6. 关联交易

6.1 目标公司关联方

根据资料提供方提供的相关资料，经本所律师核查国家企业信用信息公示系

统（http://www.gsxt.gov.cn/）及企查查（https://www.qcc.com）等网站，目标公司的主要关联方包括：

（1） 股东：北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）、宜川县城乡投资运营集团有限公司；

（2） 实际控制人：关庆伟；

（3） 股东控制的其他企业：北京锦龙里投资管理中心（有限合伙）、宜川美泰泰扶贫产业开发有限责任公司、宜川县壶口文化传媒有限责任公司、宜川县工业园区投资开发建设有限责任公司、宜川县水务建设有限责任公司、宜川县易地扶贫搬迁有限责任公司、宜川县绿源能源开发服务有限责任公司、宜川县新能源投资开发有限责任公司、宜川县青峰林草产业开发有限公司、宜川县城乡建设开发有限责任公司、宜川县古贤服务有限责任公司；

（4） 子公司：北京景龙农光科技有限公司、宜川县中瓦农光科技有限公司；

（5） 目标公司董监高关联企业：北京丫咪网络科技有限公司、北京丫咪创联科技中心（有限合伙）、北京乐可知咖啡技术有限公司、北京博大铠源投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区慧衍投资管理有限公司、上海丫咪网络科技有限公司、北京丫咪家文化有限公司、绍兴丫咪酒业有限公司；

6.2 公司与关联方之间发生的重大关联交易

截至本报告出具之日，目标公司与关联方之间不存在关联交易，关联交易部分请以财务尽调报告为准。

6.3 结论

根据资料提供方提供的资料及说明，目标公司关联方、关联交易情况如上（关联资金往来、占用情况请以财务尽调报告为准）。

7. 主要资产

7.1 土地使用权

根据资料提供方提供的资料并经本所律师核查，截至本报告出具日，目标公司暂未获得土地使用权。

7.2 房屋和地上建筑

7.2.1 自有房产

根据资料提供方提供的资料并经本所律师核查，截至本报告出具日，目标公司名下无自有房产。

7.2.2 租赁房屋

根据资料提供方提供的资料并经本所律师核查，截至本报告出具日，目标公司未提供房屋租赁合同，详细情况请见本尽调报告第二部分 1.1。

7.3 固定资产

根据资料提供方提供的说明，目标公司无固定资产。

7.4 知识产权

根据资料提供方提供的资料并经本所律师核查，目标公司名下无任何著作权、商标专用权、专利权或域名。

7.5 权利受到限制的资产

根据目标公司说明，目标公司不存在受限制的资产。

7.6 结论

目标公司名下尚未形成自产，未提供目标公司注册地址及经营地址的租赁合同。

8. 重大债权债务

8.1 企业信用报告

根据目标公司提供的资料，目标公司 2023 年 11 月 17 日的《企业征信报告》，目标公司未有未结清的信贷交易及担保交易。

8.2 借款情况

根据目标公司提供的资料，截至本报告出具之日，目标公司不存在借款情形。

8.3 对外担保情况

根据资料提供方提供的资料及说明，目标公司无其他对外担保情况。

8.4 项目重大合同

8.4.1 EPC 合同

存在两份已签署的 EPC 合同　第二部分 8 2023 年 6 月 30 日，北京景龙农光科技有限公司（发包人、甲方）与龙焱能源科技（杭州）有限公司（承包人、乙方）签署了《建设工程 EPC 总承包合同》（合同编号 2023WEST005），约定龙焱能源作为目标项目 EPC 总承包方，总金额 34,461,900 元。具体如下：

工程地点	陕西省宜川县
工期	7月20日前完成光伏立桩，完成子项二的安装。其他工程按照甲乙双方协商确定工期。
承包范围	1、光伏部分：完成太阳能光伏电站的全部工程设计、施工图设计、工程施工、竣工图编制、设备材料采购供应、工程质量及工期控制、工程管理、调试以及在质量保修期内的消缺等全过程的工作，在满足责任和义务的同时使本项目符合相关达标验收的要求;工程实施过程中要求提供设备的试验、运行、维护手册。 2、农业工程费用：灌溉系统工程、格架系统工程、彩钢瓦建设工程
合同价款	合同总价：含税价：叁仟肆佰肆拾陆万壹仟玖佰元整(￥34461900.00元)，其中光伏部分费用:叁仟贰佰伍拾肆万叁仟肆佰元整(￥32543400.00)农业工程费用:壹佰玖拾壹万捌仟伍佰元整(￥1918500.00)

付款方式	1、预付款。总承包合同签订后，发包人5个工作日内向承包人支付本项目合同总额30%的预付款。预付款支付时，承包人须向发包加盖财务章的收款收据。 2、主材款支付。主材分批发货，到施工场验收合格后，发包人5个工作日内向承包人支付本批货物合同总额70%货款。 3、施工款支付。项目开工后，根据承包人实际施工进度情况，由发包人按承包人实际完成工程进度支付已完成进度施工款金额的80%进行支付。 4、完工款支付。工程完工后，经发包人初步验收后5个工作日内，支付合同总金额的90%。 5、验收款支付。工程竣工验收合格后5个工作日内，付款至结算金额的97%; 6、质保金支付。工程总造价的3%为质保金(或保函)，缺陷责任期为壹年，竣工验收合格后缺陷责任期满无质量问题5个工作日内，一次性支付完毕。(不计利息)

2023 年 7 月 18 日，北京景龙农光科技有限公司（发包人、甲方）与龙焱能源科技（杭州）有限公司（承包人、乙方）签署了《建设工程 EPC 总承包合同》（合同编号 ASP-SSYC-0230718A/2023WEST005），约定龙焱能源作为目标项目 EPC 总承包方，合同总价 28,718,500 元。具体如下：

工程地点	陕西省宜川县
工期	150日历天
承包范围	1、光伏部分：完成太阳能光伏电站的全部工程设计、施工图设计、工程施工、竣工图编制、设备材料采购供应、工程质量及工期控制、工程管理、调试以及在质量保修期内的消缺等全过程的工作，在满足责任和义务的同时使本项目符合相关达标验收的要求;工程实施过程中要求提供设备的试验、运行、维护手册。光伏工程范围:光伏玻璃至箱变，不含光伏外线，外线需要根据接入方式，另行报价。 2、农业工程费用：灌溉系统工程、格架系统工程、彩钢瓦建设工程
合同价款	合同总价：含税价：贰仟捌佰柒拾壹万捌仟伍佰元整（¥28,718,500元)其中:

	光伏部分费用：贰仟陆佰捌拾万元整(¥26,800,000) 农业工程费用：壹佰玖拾壹万捌仟五百元整(¥1,918,500) 以上价格为光伏玻璃至箱变，不含光伏外线，外线需要根据接入方式，另行报价。
付款方式	1、预付款。总承包合同签订后，发包人5个工作日内向承包人支付本项目合同总额30%的预付款。预付款支付时，承包人须向发包加盖财务章的收款收据。 2、材料款支付。材料分批发货，发包人向承包人支付本批货物合同总额70%货款，承包人收到货款后发货。 3、施工款支付。项目开工后，根据承包人实际施工进度情况，由发包人按承包人实际完成工程进度支付已完成进度施工款金额的80%进行支付。 4、完工款支付。工程完工后，经发包人初步验收后5个工作日内，支付合同总金额的90%。 5、验收款支付。工程竣工验收合格后5个工作日内，付款至结算金额的97%; 6、质保金支付。工程总造价的3%为质保金(或保函)，缺陷责任期为壹年，竣工验收合格后缺陷责任期满无质量问题5个工作日内，一次性支付完毕。(不计利息)

本所律师提示：

- **存在两份已签署的 EPC 合同**

北京景龙农光科技有限公司与龙焱能源科技（杭州）有限公司（承包人、乙方）签署了两份《建设工程 EPC 总承包合同》，金额分别为 34,461,900 元、28,718,500 元，两份合同均已经双方盖章。根据目标公司说明，实际以 28,718,500 元的合同为准。

法律建议：

本所律师建议，贵公司可要求目标公司及龙焱能源共同出具书面说明，确认 28,718,500 元的 EPC 合同为有效合同，并就另一份合同签署书面解除协议，并可在交易文件中约定因此导致目标公司遭受任何损害的，交易对方须承担由此造

成的全部损失。

➢ **EPC 合同未招标**

法律分析：

《中华人民共和国招标投标法》第三条规定：在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准。法律或者国务院对必须进行招标的其他项目的范围有规定的，依照其规定。《招标投标法》第四十九条规定：违反本法规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停项目执行或者暂停资金拨付；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号）第四条规定：不属于本规定第二条、第三条规定情形的大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，必须招标的具体范围由国务院发展改革部门会同国务院有关部门按照确有必要、严格限定的原则制订，报国务院批准。第五条：本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（一）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。

《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》（发改法规规〔2018〕843号）第二条规定：不属于《必须招标的工程项目规定》第二条、第三条规定情形的大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，必须招标的具体范围包括：（一）煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源基础设施项目；（二）铁路、公路、管道、水运，以及公共航空和A1级通用机场等交通运输基础设施项目；（三）电信枢纽、通信信息网络等通信基础设施项目（四）防洪、灌溉、排涝、引（供）水等水利基础设施项目；（五）城市轨道交通等城建项目。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（一）（法释〔2020〕25号）第一条规定：建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当依据民法典第一百五十三条第一款的规定，认定无效：（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

法律建议：

本所律师建议，贵公司可在交易前要求目标项目履行招投标手续。并在交易文件中约定，如因未履行招投标程序导致目标公司遭受行政处罚或其他任何形式的经济损失，均由交易对方承担。

- **EPC方无电力设计、承装、承修、承试电力设施许可、安全生产许可等资质**

法律分析：

《电力供应与使用条例（2019修订）》第三十七条："承装、承修、承试供电设施和受电设施的单位，必须经电力管理部门审核合格，取得电力管理部门颁发的《承装（修）电力设施许可证》。"。

《承装（修、试）电力设施许可证管理办法（2020）》第四条："在中华人民共和国境内从事承装、承修、承试电力设施活动的，应当按照本办法的规定取得许可证。除国家能源局另有规定外，任何单位或者个人未取得许可证，不得从事承装、承修、承试电力设施活动。"、第六条："许可证分为承装、承修、承试三个类别。取得承装类许可证的，可以从事电力设施的安装活动。取得承修类

许可证的，可以从事电力设施的维修活动。取得承试类许可证的，可以从事电力设施的试验活动。”、第三十五条规定：“违反本办法规定未取得许可证或者超越许可范围，非法从事承装、承修、承试电力设施活动的，《无证无照经营查处办法》《建设工程质量管理条例》等法律法规对上述违法行为有相关行政处罚规定的，依照其规定执行；未作规定的，由派出机构责令其停止相关经营活动，给予警告，并处一万元以上三万元以下罚款。”。

《工程设计资质标准》（建市〔2007〕86 号）三、承担业务范围“（一）工程设计综合甲级资质：承担各行业建设工程项目的设计业务，其规模不受限制。（二）工程设计行业资质 1、甲级：承担本行业建设工程项目主体工程及其配套工程的设计业务，其规模不受限制。2、乙级：承担本行业中、小型建设工程项目的主体工程及其配套工程的设计业务。3、丙级：承担本行业小型建设项目的工程设计业务。（三）工程设计专业资质 1、甲级：承担本专业建设工程项目主体工程及其配套工程的设计业务，其规模不受限制。2、乙级：承担本专业中、小型建设工程项目的主体工程及其配套工程的设计业务。3、丙级：承担本专业小型建设项目的设计业务。4、丁级（限建筑工程设计）：4-1 一般公共建筑工程（1）单体建筑面积 2000 平方米及以下.（2）建筑高度 12 米及以下。4-2 一般住宅工程（1）单体建筑面积 2000 平方米及以下.（2）建筑层数 4 层及以下的砖混结构。4-3 厂房和仓库(1)跨度不超过 12 米，单梁式吊车吨位不超过 5 吨的单层厂房和仓库。(2)跨度不超过 7.5 米，楼盖无动荷载的二层厂房和仓库。4-4 构筑物（1）套用标准通用图高度不超过 20 米的烟囱.（2）容量小于 50 立方米的水塔.（3）容量小于 300 立方米的水池.（4）直径小于 6 米的料仓。(四)工程设计专项资质：承担规定的专项工程的设计业务，具体规定见有关专项设计资质标准。”。

《电力工程勘察设计单位资质管理办法(暂行)》（电建〔1995〕504 号）第三条“凡从事电力工程勘察设计的单位，必须按规定申请资质审查，经审查合格并取得工程设计(含勘察)证书后，方可承担电力工程勘察设计任务。”、第四条

“工程勘察设计资质证书分为工程勘察证书和工程设计证书两种；工程勘察证书和工程设计证书由建设部统一印制。电力勘察设计是工程勘察和工程设计合一的行业，电力工程勘察设计资质证书采用建设部统一印的工程设计证书(包括勘察)。”、第六条“电力工程勘察设计资质按发电、送变电两个专业划分为甲、乙、丙、丁四个等级。甲级单位可以承担各类发电工程或送变电工程勘察设计，发电工程按承担机组的高限划分为 200MW、300MW、和 600MW 及以上三档；乙级单位可以承担单机容量 50MW 及以下机组发电工程或 220k(330k)以下电压等级的送变电工程勘察设计。丙级单位可以承担单机容量 12MW 及以下机组发电工程 110k 及以下电压等级的送变电工程勘察设计。丁级单位可以承担 35KV 电压等级的送变电工程勘察设计。首次承担证书允许的高限工程勘察设计时，要请有相应资格的勘察设计单位进行技术咨询”。

《电力建设工程施工安全监督管理办法》（国家发展和改革委员会令第 28 号）第二十条“施工单位应当具备相应的资质等级，具备国家规定的安全生产条件，取得安全生产许可证，在许可的范围内从事电力建设工程施工活动。”。

法律建议：

本所律师建议，贵公司可在交易前要求提供 EPC 方的资质文件。并在交易文件中约定，如因 EPC 方资质问题导致目标公司遭受行政处罚或其他任何形式的经济损失，均由交易对方承担。

- **EPC 合同款尚未支付**

根据《建设工程 EPC 总承包合同》约定，总承包合同签订后，发包人 5 个工作日内向承包人支付本项目合同总额 30%的预付款，并根据进度情况支付材料款及施工款。根据目标公司说明，EPC 方已在施工过程中，但目标项目 EPC 款实际均未支付，存在违约风险。

法律建议：

本所律师建议，贵公司可在交易前要求尽快支付 EPC 款，或签署补充协议修改付款期限，避免违约风险。并在交易文件中约定，如因此导致目标公司遭受

任何形式的经济损失，均由交易对方承担。

➢ **目标项目无监理**

法律分析：

根据国家能源局发布的《分布式光伏发电项目管理暂行办法》第十七条，分布式光伏发电项目的设计和安装应符合有关管理规定、设备标准、建筑工程规范和安全规范等要求。承担项目设计、咨询、安装和监理的单位，应具有国家规定的相应资质。

根据《建设工程质量管理条例（2019 修订）》第九条，实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。下列建设工程必须实行监理：（一）国家重点建设工程；（二）大中型公用事业工程；（三）成片开发建设的住宅小区工程；（四）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；（五）国家规定必须实行监理的其他工程。

根据《建设工程质量管理条例（2019 修订）》第五十六条，违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款：.....（五）建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的；.....。

法律建议：

本所律师建议，贵公司应在交易文件中明确约定，如因目标项目未实行监理导致目标公司遭受行政处罚或其他任何形式的经济损失，均由交易对方承担。

8.4.2 果园技术支持合作合同

2023 年 4 月 25 日，北京景龙农光科技有限公司（甲方）与陕西荷沃果园科技有限公司（乙方）签署了《果园技术支持合作合同》，约定陕西荷沃果园科技有限公司向景龙农光提供矮化密植苹果果园种植技术、管理支持咨询服务。具体如下：

服务内容	一、周期性实地技术指导 二、荷兰团队线上会议指导 三、实时线上指导 四、土壤与水的检测 五、数据追溯系统的建立 六、荷沃提供的矮化密植果园技术支持的详细内容
技术管理服务费用	1、收费模式年度固定基础合作费用200000(贰拾万元整)元人民币+苹果费+差旅费20000元/年; 2、苹果费核算标准一级果0.3人民币每公斤 3、苹果费从合作的第2年(2024年)开始计算 4、荷兰专家现场指导费用，8000(捌仟元整)元/半日
付款方式	2023年年度固定基础合作费用在合同签订后5个工作日内支付; 自动更新的年份年度固定基础合作费用在每年3月15日前支付; 每年苹果费在苹果采摘入库后1个月内进行产量统计,苹果费支付不晚于采摘当年的12月30日。
期限	5年，2023年4月25日至2028年4月24日。如果一方或双方在合同期限届满前最近一个月末书面提出终止合同，则该合同将继续有效壹年。

本所律师提示：

➢ **技术管理服务费用尚未支付**

根据《果园技术支持合作合同》约定，2023 年年度固定基础合作费用在合同签订后 5 个工作日内支付,自动更新的年份年度固定基础合作费用在每年 3 月 15 日前支付。根据目标公司说明，陕西荷沃果园科技有限公司已按约提供了相关服务，但目标项目技术管理服务费用实际均未支付，存在违约风险。

法律建议：

本所律师建议，贵公司可在交易前要求尽快支付技术管理服务费用，或签署补充协议修改付款期限，避免违约风险。并在交易文件中约定，如因此导致目标公司遭受任何形式的经济损失，均由交易对方承担。

8.4.3 果树购销合同

北京景龙农光科技有限公司（甲方）与新疆陆延农业发展有限责任公司（乙方）签署了《果树购销合同》，约定新疆陆延农业发展有限责任公司向景龙农光提供共计 40000 株苹果苗木，合同总价 2,414,000 元。具体如下：

<table>
<tr><td rowspan="5">采购内容</td><td>品种</td><td>数量（株）</td><td>苗木单价（元）</td><td>品种授权费（元）</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td>SQ159（景曦 MS）</td><td>10000</td><td>45</td><td>15.8</td><td>608000</td></tr>
<tr><td>Maribelle（景曦 LL）</td><td>10000</td><td>45</td><td>14</td><td>590000</td></tr>
<tr><td>Wurtwinning（景曦 WT）</td><td>20000</td><td>45</td><td>15.8</td><td>1216000</td></tr>
<tr><td>总计</td><td>40000</td><td>--</td><td>--</td><td>2414000</td></tr>
<tr><td>交货时间</td><td colspan="5">乙方收到全部货款后，立即组织发货</td></tr>
<tr><td>付款条件</td><td colspan="5">合同签订3日内，甲方向乙方支付合同总金额的百分之七十作为定金预付款，剩余总金额的百分之三十在发货前付清，且不晚于2023年5月5日。
如甲方未在本合同约定的时间内支付任何款项，乙方有权根据甲方已支付的金额调整苗木数量并要求甲方承担违约金，每日违约金为未付金额的万分之三(0.03%)，从约定的付款日起计算至所有款项实际支付完成之日止。
如果任何款项延迟五(5)天或以上交付，乙方有权向甲方发出书面通知，立即暂停交货或终止本合同。</td></tr>
</table>

本所律师提示：

➢ **苗木采购费用尚未支付**

根据《果树购销合同》约定，合同签订 3 日内，甲方向乙方支付合同总金额的百分之七十作为定金预付款，剩余总金额的百分之三十在发货前付清，且不晚于 2023 年 5 月 5 日。根据目标公司说明，苗木已实际用于目标项目种植，但苗木采购费用均未支付，存在违约风险。

法律建议：

本所律师建议，贵公司可在交易前要求尽快支付苗木采购费用，或签署补充协议修改付款期限，避免违约风险。并在交易文件中约定，如因此导致目标公司遭受任何形式的经济损失，均由交易对方承担。

8.4.4 保险合同

目标项目尚未签订相关保险合同。本所律师建议，贵公司可要求目标公司尽快签订财产一切险等相关保险合同。

8.4.5 电站并网相关协议

目标项目尚未建成，并网调度协议、购售电合同和委托运营协议尚未签订。

8.5 结论

根据资料提供方提供的说明并经本所律师核查，除本所律师披露的风险外，上述目标公司的重大合同的合同主体、内容及形式均合法、有效，履行情况正常，不存在现时纠纷。

9. 劳动用工

根据目标公司说明，目标公司无员工。

10. 财务、税务和财政补贴

10.1 适用税种及税率

根据目标公司提供资料，目标公司适用的主要税种、税率信息如下表所示：

序号	税种	税率
1.	城市维护建设税	0.05
2.	印花税	0.00025
3.	教育费附加	0.03
4.	地方教育费附加	0.02
5.	企业所得税	0.25
6.	增值税	0.06

本所律师提示：

➢ **目标公司未缴纳城镇土地使用税、房产税**

目标公司提供了 2023 年 9 月 21 日国家税务总局宜川县税务局丹州税务分局向第一税务分局出具的《情况说明》，载明目标公司办公地点位于宜川县政府东院三楼 317，办公用房为国有资产，由政府无偿提供给其使用，宜川县城乡投资运营集团提供情况属实证明。同意减免房产税、城镇土地使用税，请第一税务分局协助办理。但未提供产权证明、宜川城投出具的情况说明、第一税务分局的回函及确认减免该等税项的其他证明文件。

法律分析：

根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》第二条规定，在城市、县城、建制镇、工矿区范围内使用土地的单位和个人，为城镇土地使用税（以下简称土地使用税）的纳税人，应当依照本条例的规定缴纳土地使用税。第三条：土地使用税以纳税人实际占用的土地面积为计税依据，依照规定税额计算征收。

根据《中华人民共和国房产税暂行条例（2011 修订）》第四条“房产税的税率，依照房产余值计算缴纳的，税率为 1.2%；依照房产租金收入计算缴纳的，税率为 12%”。

法律建议：

建议贵公司要求目标公司提供产权证明、宜川城投出具的情况说明、第一税务分局的回函及确认减免该等税项的其他证明文件，否则应尽早依法纳税，并约定因未按时缴税导致目标公司受损的，应由交易对方承担全部责任及所有损失。

10.2 税收优惠

目标公司未提供相关资料。

10.3 政府补贴情况

目标公司未提供相关资料。

10.4 结论

经核查，本所律师认为，除上述披露风险外，目标公司现时执行的税种、税率符合法律、法规的规定。

11. 环境保护

根据本所律师核查，截至本报告出具日，未发现目标公司因违反环境保护方面的法律、法规而被处罚的情形。

12. 诉讼和仲裁

根据资料提供方提供的资料及本所律师查询人民法院公告网（https://rmfygg.court.gov.cn/）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）及全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/），未发现目标公司存在

诉讼情况。根据资料提供方的说明，目标公司未存在仲裁情况。

12.1 被执行案件信息情况

根据本所律师查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）以及目标公司的书面确认，截至本报告出具日，未发现目标公司有被执行案件的信息。

12.2 失信被执行人信息情况

根据本所律师查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询到的信息，截至本报告出具日，未发现目标公司有被列入失信被执行人的情况。

12.3 行政处罚

根据资料提供方提供的资料，并经本所律师检索企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/），信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）等网站，截至本报告出具日，未发现目标公司存在行政处罚。

12.4 结论

截至本报告出具之日，目标公司无正在和即将进行的诉讼、仲裁，无其他重大行政处罚事项。

第三部分 报告正文之电站项目情况

1. 项目基本情况

根据资料提供方提供的资料，本项目系基于实施二十大全国大政协会议提出的《园光互补作为碳达峰碳中和的重要举措》（立案号 04533）的《关于推进果树+光伏模式，助力乡村振兴的提案》。采用矮砧密植+碲化镉发电模式，碲化镉发电玻璃是一种新型太阳能发电装置，采用薄膜太阳能电池板作为光伏元件，将太阳能转化为直流电能，与传统的晶硅组件相比有着更好的透光率和抗衰减性能。将目前的果园品种改良为矮砧密植，实现集约栽培和规范化种植，便于使用农业机械，通过农业机械的耕种可以提高生产效率稳定果品质量。在低矮苗木的顶端架设 20%透光碲化镉光伏发电组件作为发电设备，优先保证果树的正常生长，余光进行发电，使农业与光伏有机结合，实现土地集约化使用。

截至本报告出具日，项目电站具体项目情况如下：

序号	项目名称	备案规模	项目阶段
1	宜川县云岩镇堡定村分布式光伏项目	3.875MW	建设中

目标项目目前处于建设中（计划 2023 年底完工），备案装机容量为 3.875MW，采用高压计量方式，以 10KV 电压等级接入电网，建设地点宜川县云岩镇堡定村。目标项目于 2023 年 7 月 27 日取得宜川县行政审批服务管理局签发的《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2307-610630-04-05-128657），项目由宜川县中瓦农光科技有限公司建设。项目总投资为 3900 万元。

2. 项目前期手续情况

目标项目光伏电站项目建设前期取得的支持性文件如下表：

序号	应办手续	取得法律手续	完成时间	审批部门	审批意见	备注
1	开展前期工作的申请	关于《申请查询宜川县云岩镇堡定村分布式光伏项目拟占地类的报告》的复函	2023-08-14	宜川县自然资源局	项目地块所占地类为果园	

序号	应办手续	取得法律手续	完成时间	审批部门	审批意见	备注
2	用地预审选址意见					未办理
3	林地使用许可					不涉及
4	草地使用许可					不涉及
5	环境影响评价					未办理
6	水土保持方案					未办理
7	矿产压覆调查					未办理
8	地质灾害评估					未办理
9	电网接入系统设计					未办理
10	文物保护调查					未办理
11	影响军事设施评估					未办理
12	节能审查					未办理
13	安全生产条件和设施综合分析报告					未办理
14	职业病危害预评价					未办理
15	社会稳定风险评估					未办理
16	防洪影响评价					未办理
17	项目备案	《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2307-610630-04-05-128657）	2023-07-27	宜川县行政审批服务管理局	审核通过	
18	送出工程					目标公司表示因装机容量太小，在厂区内集电

序号	应办手续	取得法律手续	完成时间	审批部门	审批意见	备注
						后就近上网，无需建设送出线路。

本所律师提示：

➢ **目标项目前期手续缺失、瑕疵法律风险**

根据《分布式光伏发电项目管理暂行办法》（国能新能〔2013〕433 号）第二条“分布式光伏发电是指在用户所在场地或附近建设运行，以用户侧自发自用为主、多余电量上网且在配电网系统平衡调节为特征的光伏发电设施。”、第十条“省级及以下能源主管部门依据国务院投资项目管理规定和国务院能源主管部门下达的本地区分布式光伏发电的年度指导规模指标，对分布式光伏发电项目实行备案管理。具体备案办法由省级人民政府制定。”、第十一条“项目备案工作应根据分布式光伏发电项目特点尽可能简化程序，免除发电业务许可、规划选址、土地预审、水土保持、环境影响评价、节能评估及社会风险评估等支持性文件。”。

根据《分布式发电管理暂行办法》（发改能源〔2013〕1381 号）第二条“本办法所指分布式发电，是指在用户所在场地或附近建设安装、运行方式以用户端自发自用为主、多余电量上网，且在配电网系统平衡调节为特征的发电设施或有电力输出的能量综合梯级利用多联供设施。”、第八条“目前适用于分布式发电的技术包括：（一）小水电发供用一体化技术；（二）与建筑物结合的用户侧光伏发电技术；（三）分散布局建设的并网型风电、太阳能发电技术；（四）小型风光储等多能互补发电技术；（五）工业余热余压余气发电及多联供技术；（六）以农林剩余物、畜禽养殖废弃物、有机废水和生活垃圾等为原料的气化、直燃和沼气发电及多联供技术；（七）地热能、海洋能发电及多联供技术；（八）天然气多联供技术、煤层气（煤矿瓦斯）发电技术；（九）其他分布式发电技术。”。

目标项目虽取得了分布式光伏项目的备案文件，但其实际上并不属于分布式光伏通常所指的屋顶分布式光伏，目标项目实际上是地面集中式普通光伏，因装

机容量小（小于6MW），当地政府部门按分布式光伏项目予以备案。

若按分布式光伏项目管理要求，根据相关法律法规规定，目标项目无需办理发电业务许可、规划选址、土地预审、水土保持、节能评估及社会风险评估等手续，但仍应办理填报建设项目环境影响登记表、电网接入等手续；若按普通光伏项目管理，目标项目存在未办理环评、水保、矿产压覆、规划选址及土地预审、电网接入、节能评估及社会风险评估等手续，其法律风险分析如下：

（1） 未办理环评手续

若按分布式光伏项目管理要求，根据相关法律法规规定，目标项目应填报建设项目环境影响登记表；若按普通光伏项目管理，目标项目应办理环评批复文件。否则，存在被停止建设、罚款、恢复原状，直接负责的主管人员和其他直接责任人员被给予行政处分的风险。

法律分析：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 修正）第二十五条规定，建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。

根据《建设项目环境影响登记表备案管理办法》第九条规定，建设单位应当在建设项目建成并投入生产运营前，登录网上备案系统，在网上备案系统注册真实信息，在线填报并提交建设项目环境影响登记表。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 修正）第三十一条规定，建设单位未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表，或者未依照本法第二十四条的规定重新报批或者报请重新审核环境影响报告书、报告表，擅自开工建设的，由县级以上生态环境主管部门责令停止建设，根据违法情节和危害后果，处建设项目总投资额百分之一以上百分之五以下的罚款，并可以责令恢复原状；对建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。建设项目环境影响报告书、报告表未经批准或者未经原审批部门重新审核同意，建设单

位擅自开工建设的，依照前款的规定处罚、处分。建设单位未依法备案建设项目环境影响登记表的，由县级以上生态环境主管部门责令备案，处五万元以下的罚款。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）（生态环境部令第 16 号）规定，地面集中光伏电站（总容量大于 6000 千瓦，且接入电压等级不小于 10 千伏）需要编制环境影响报告表，其他光伏发电项目需要填报环境影响登记表。

法律建议：

本所律师建议，贵公司应要求目标公司及时填报环境影响登记表或取得环评批复文件，可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，并约定因未办理而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

（2） 未办理电网接入系统设计

目标项目未办理电网接入系统设计及审核，存在无法并网的风险。经目标公司人员及本所律师现场走访宜川县电力部门，其表示因目标项目装机容量 3.875MW,采用高压计量方式，以 10KV 电压等级接入电网，需向市级电力部门申请办理接入手续。

法律建议：

本所律师建议，贵公司应要求目标公司及时办理接入手续，可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，并约定因未办理而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

（3） 未办理水保批复文件

目标项目未办理水保批复文件，存在被责令停止违法行为、限期补办手续、罚款的风险。

法律分析：

根据《中华人民共和国水土保持法》（2010 修订）第二十六条规定，依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，生产建设单位未编制水土保持方案或者水土保持方案未经水行政主管部门批准的，生产建设项目不得开工建设。

根据《中华人民共和国水土保持法》（2010 修订）第二十七条规定，依法应当编制水土保持方案的生产建设项目中的水土保持设施,应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用;生产建设项目竣工验收,应当验收水土保持设施;水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

根据《中华人民共和国水土保持法》（2010 修订）第五十三条规定，违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止违法行为,限期补办手续;逾期不补办手续的,处五万元以上五十万元以下的罚款;对生产建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分: (一)依法应当编制水土保持方案的生产建设项目,未编制水土保持方案或者编制的水土保持方案未经批准而开工建设的; (二)生产建设项目的地点、规模发生重大变化,未补充、修改水土保持方案或者补充、修改的水土保持方案未经原审批机关批准的; (三)水土保持方案实施过程中,未经原审批机关批准,对水土保持措施作出重大变更的。

根据《中华人民共和国水土保持法实施条例》（2011 修订）第十四条规定，在山区、丘陵区、风沙区修建铁路、公路、水工程，开办矿山企业、电力企业和其他大中型工业企业，其环境影响报告书中的水土保持方案，必须先经水行政主管部门审查同意。建设工程中的水土保持设施竣工验收，应当有水行政主管部门参加并签署意见。水土保持设施经验收不合格的，建设工程不得投产使用。

法律建议：

本所律师建议，贵公司应要求目标公司及时取得水保批复文件，可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，并约定因未取得水保批复文件而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

（4） 未办理矿产压覆文件

目标项目未办理矿产压覆审查文件，存在不予受理用地申请，被矿业权人要求停止侵害及赔偿损失的风险。

法律分析：

根据《中华人民共和国矿产资源法》（2009 修正）第三十三条规定，在建设铁路、工厂、水库、输油管道、输电线路和各种大型建筑物或者建筑群之前，建设单位必须向所在省、自治区、直辖市地质矿产主管部门了解拟建工程所在地区的矿产资源分布和开采情况。非经国务院授权的部门批准，不得压覆重要矿床。

根据《国土资源部关于进一步做好建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》（国土资发〔2010〕137 号）第六条规定，国土资源行政主管部门应加强协调，做好建设项目压覆重要矿产资源审批管理与土地管理的衔接。凡申请办理土地预审或用地审批的，要按照有关规定，提交省级国土资源行政主管部门出具的未压覆重要矿产资源证明或压覆重要矿产资源储量登记有关材料。否则，不予受理其用地申请。

根据《中华人民共和国民法典》第三百二十九条规定，依法取得的探矿权、采矿权、取水权和使用水域、滩涂从事养殖、捕捞的权利受法律保护。

根据《国土资源部关于进一步做好建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》（国土资发〔2010〕137 号）第四条第三款的规定，建设项目压覆已设置矿业权矿产资源的，新的土地使用权人还应同时与矿业权人签订协议，协议应包括矿业权人同意放弃被压覆矿区范围及相关补偿内容。补偿的范围原则上应包括：1. 矿业权人被压覆资源储量在当前市场条件下所应缴的价款（无偿取得的除外）；2. 所压覆的矿产资源分担的勘查投资、已建的开采设施投入和搬迁相应设施等直接损失。

法律建议：

本所律师建议，贵公司应要求目标公司及时取得矿产压覆审查文件，可将此

作为交易文件中交割或付款的前提条件，并约定因未取得矿产压覆审查文件而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

（5） 未办理社会稳定风险评估文件

目标项目未办理社会稳定风险评估文件，存在项目被责令停建、缓建等风险。

法律分析：

根据《国家发展改革委关于印发<国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法>的通知》（发改投资〔2012〕2492号）第二条规定，国家发展改革委审批、核准或者核报国务院审批、核准的在中华人民共和国境内建设实施的固定资产投资项目（简称“项目”下同），适用本办法。

根据《国家发展改革委关于印发<国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法>的通知》（发改投资〔2012〕2492号）第六条规定，国务院有关部门、省级发展改革部门、中央管理企业在向国家发展改革委报送项目可行性研究报告、项目申请报告的申报文件中，应当包含对该项目社会稳定风险评估报告的意见，并附社会稳定风险评估报告。

根据《国家发展改革委关于印发<国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法>的通知》（发改投资〔2012〕2492号）第九条第二款规定，评估主体不按规定的程序和要求进行评估导致决策失误，或者隐瞒真实情况、弄虚作假，给党、国家和人民利益以及公共财产造成较大或者重大损失等后果的，应当依法依纪追究有关责任人的责任。

根据《国家发展改革委关于印发<国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法>的通知》（发改投资〔2012〕2492号）第十一条规定，各级地方发展改革部门可参照本办法，建立健全本地区重大项目社会稳定风险评估机制。

根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于建立健全重大决策社会稳定风险评估机制的指导意见(试行）>的通知》（中办发[2012]2号），第一条第二

款规定,开展重大决策社会稳定风险评估,必须立足基本国情,一切从实际出发,确保取得实效。 ----应评尽评。凡是按规定应当进行社会稳定风险评估的重大决策事项，未经评估不得作出决策。

根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于建立健全重大决策社会稳定风险评估机制的指导意见(试行）>的通知》（中办发[2012]2 号）第二条规定，凡是直接关系人民群众切身利益且涉及面广、容易引发社会稳定问题的重大决策事项，包括涉及征地拆迁、农民负担、国有企业改制、环境影响、社会保障、公益事业等方面的重大工程项目建设、重大政策制定以及其他对社会稳定有较大影响的重大决策事项，党政机关作出决策前都要进行社会稳定风险评估。需要评估的具体决策事项由各地区各有关部门根据上述规定和实际情况确定。重大工程项目建设需要进行社会稳定风险评估的,应当把社会稳定风险评估作为工程项目可行性研究的重要内容，不再另行评估。

根据《中央维护稳定工作领导小组关于贯彻中办发[2012]2 号文件的具体意见》（中稳发[2014]1 号）第一条规定，中办发[2012]2 号文件要求：“凡是按规定应当进行社会稳定风险评估的重大决策事项，未经评估不得作出决策。”各地区要制定完善管理制度，科学确定评估范围，严格审查、审批和核准、备案，切实做到应评尽评。在党委、政府统一领导下，由维稳部门牵头，法制、发改、环保、国土、住建、规划、国资、信访等相关部门参与，紧密联系本地区改革发展实际，以易引发社会稳定问题的重大决策事项为重点，研究确定本地区需要开展社会稳定风险评估的重大决策事项的具体范围。地方各有关部门要研究确定本部门需要开展社会稳定风险评估的重大决策事项。凡涉及征地拆迁、农民负担、国有企业改制、环境影响、社会保障、教育、卫生、公益事业等直接关系人民群众切身利益的重大工程项目建设、重大政策制定、重大改革措施出台，以及其他涉及群众利益且可能对社会稳定有较大影响的重大决策事项，必须列入评估范围。

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于加强社会治安防控体系建设的意见>》，该通知要求各地区各部门落实重大决策社会稳定风险评估制度，

切实做到应评尽评，着力完善决策前风险评估、实施中风险管控和实施后效果评价、反馈纠偏、决策过错责任追究等操作性程序规范。

法律建议：

本所律师建议，贵公司应要求目标公司尽快办理社会稳定风险评估手续，可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，并约定因未办理相关手续而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

（6） 未办理防洪评价文件

目标项目未办理防洪评价文件，存被责令停止违法行为、补办手续、责令限期拆除及罚款的风险。

法律分析：

根据《中华人民共和国防洪法》（2016 修正）第二十七条规定，建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等工程设施，应当符合防洪标准、岸线规划、航运要求和其他技术要求，不得危害堤防安全、影响河势稳定、妨碍行洪畅通；其工程建设方案未经有关水行政主管部门根据前述防洪要求审查同意的，建设单位不得开工建设。

根据《中华人民共和国防洪法》（2016 修正）第二十八条规定，对于河道、湖泊管理范围内依照本法规定建设的工程设施，水行政主管部门有权依法检查；水行政主管部门检查时，被检查者应当如实提供有关的情况和资料。前款规定的工程设施竣工验收时，应当有水行政主管部门参加。

根据《中华人民共和国防洪法》（2016 修正）第三十三条规定，在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目，应当就洪水对建设项目可能产生的影响和建设项目对防洪可能产生的影响作出评价，编制洪水影响评价报告，提出防御措施。洪水影响评价报告未经有关水行政主管部门审查批准的，建设单位不得开工建设。在蓄滞洪区内建设的油田、铁路、公路、矿山、电厂、电信设施和管道，其洪水影响评价报告应当包括建设单位自行安排的防洪避洪方案。建设项目投入生产或

者使用时，其防洪工程设施应当经水行政主管部门验收。在蓄滞洪区内建造房屋应当采用平顶式结构。

根据《中华人民共和国防洪法》（2016 修正）第五十七条规定，违反本法第二十七条规定，未经水行政主管部门对其工程建设方案审查同意或者未按照有关水行政主管部门审查批准的位置、界限，在河道、湖泊管理范围内从事工程设施建设活动的，责令停止违法行为，补办审查同意或者审查批准手续；工程设施建设严重影响防洪的，责令限期拆除，逾期不拆除的，强行拆除，所需费用由建设单位承担；影响行洪但尚可采取补救措施的，责令限期采取补救措施，可以处一万元以上十万元以下的罚款。

根据《中华人民共和国防洪法》（2016 修正）第五十八条规定，违反本法第三十三条第一款规定，在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目，未编制洪水影响评价报告或者洪水影响评价报告未经审查批准开工建设的，责令限期改正；逾期不改正的，处五万元以下的罚款。违反本法第三十三条第二款规定，防洪工程设施未经验收，即将建设项目投入生产或者使用的，责令停止生产或者使用，限期验收防洪工程设施，可以处五万元以下的罚款。

法律建议：

本所律师建议，贵公司应要求目标公司及时取得防洪评价文件，并约定因未取得防洪评价文件而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

（7） 未办理节能审查文件

目标项目未办理节能审查文件，存在被责令停止建设、限期改造或关闭的风险。

法律分析：

根据《中华人民共和国节约能源法》（2018 修正）第十五条规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。

根据《中华人民共和国节约能源法》（2018 修正）第六十八条规定，固定资产投资项目建设单位开工建设不符合强制性节能标准的项目或者将该项目投入生产、使用的，由管理节能工作的部门责令停止建设或者停止生产、使用，限期改造；不能改造或者逾期不改造的生产性项目，由管理节能工作的部门报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。

根据 2023 年 6 月 1 日国家发展改革委员会颁布实施的《固定资产投资项目节能审查办法》第三条规定固资产投资项目节能审查意见是项目开工建设、竣工验收和运营管理的重要依据。企业投资项目，建设单位需任开工建设前取得节能审查机关出具的节能审查意见。未按本办法规定进行节能审查，或节能审查未通过的项目，建设单位不得开工建设，已经建成的不得投入生产、使用。

根据《国家发展改革委关于印发<不单独进行节能审查的行业目录>的通知》（发改环资规〔2017〕1975 号 ）第一条规定，对于本目录（不单独进行节能审查的行业目录：风电站、光伏电站（光热）等）中的项目，建设单位可不编制单独的节能报告，可在项目可行性研究报告或项目申请报告中对项目能源利用情况、节能措施情况和能效水平进行分析。

根据《国家发展改革委关于印发<不单独进行节能审查的行业目录>的通知》（发改环资规〔2017〕1975 号 ）第二条规定，节能审查机关对本目录中的项目不再单独进行节能审查，不再出具节能审查意见。

法律建议：

本所律师建议，贵公司应要求目标公司及时办理节能审查文件，可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，或约定因未取得节能审查文件而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

（8） 未办理选址意见书及用地预审文件

目标项目未办理选址意见书及用地预审文件，存在主管部门不批复可行性研究报告、核准项目申请报告，不批准农用地转用、土地征收，不办理供地手续的

风险。

法律分析：

根据《中华人民共和国城乡规划法》（2019 修订）第三十六条规定，按照国家规定需要有关部门批准或者核准的建设项目，以划拨方式提供国有土地使用权的，建设单位在报送有关部门批准或者核准前，应当向城乡规划主管部门申请核发选址意见书。前款规定以外的建设项目不需要申请选址意见书。

根据《中华人民共和国城乡规划法》（2019 修订）第六十一条规定，县级以上人民政府有关部门有下列行为之一的，由本级人民政府或者上级人民政府有关部门责令改正，通报批评；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：（一）对未依法取得选址意见书的建设项目核发建设项目批准文件的；（二）未依法在国有土地使用权出让合同中确定规划条件或者改变国有土地使用权出让合同中依法确定的规划条件的；（三）对未依法取得建设用地规划许可证的建设单位划拨国有土地使用权的。

根据《建设项目用地预审管理办法》（2016 年修订）第四条规定，建设项目用地实行分级预审。需人民政府或有批准权的人民政府发展和改革等部门审批的建设项目，由该人民政府的国土资源主管部门预审。需核准和备案的建设项目，由与核准、备案机关同级的国土资源主管部门预审。

根据《建设项目用地预审管理办法》（2016 修正）第十五条规定，建设项目用地预审文件有效期为三年，自批准之日起计算。已经预审的项目，如需对土地用途、建设项目选址等进行重大调整的，应当重新申请预审。未经预审或者预审未通过的，不得批复可行性研究报告、核准项目申请报告；不得批准农用地转用、土地征收，不得办理供地手续。预审审查的相关内容在建设用地报批时，未发生重大变化的，不再重复审查。

法律建议：

本所律师建议，贵公司应要求目标公司及时取得选址意见书及用地预审文件，可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，并约定因未取得选址意见书或用地预审文件而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

（9） 未办理矿产压覆审查文件

目标项目未办理矿产压覆审查文件，存在不予受理用地申请，被矿业权人要求停止侵害及赔偿损失的风险。

法律分析：

根据《中华人民共和国矿产资源法》（2009 修正）第三十三条规定，在建设铁路、工厂、水库、输油管道、输电线路和各种大型建筑物或者建筑群之前，建设单位必须向所在省、自治区、直辖市地质矿产主管部门了解拟建工程所在地区的矿产资源分布和开采情况。非经国务院授权的部门批准，不得压覆重要矿床。

根据《国土资源部关于进一步做好建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》（国土资发〔2010〕137 号）第六条规定，国土资源行政主管部门应加强协调，做好建设项目压覆重要矿产资源审批管理与土地管理的衔接。凡申请办理土地预审或用地审批的，要按照有关规定，提交省级国土资源行政主管部门出具的未压覆重要矿产资源证明或压覆重要矿产资源储量登记有关材料。否则，不予受理其用地申请。

根据《中华人民共和国民法典》第三百二十九条规定，依法取得的探矿权、采矿权、取水权和使用水域、滩涂从事养殖、捕捞的权利受法律保护。

根据《国土资源部关于进一步做好建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》（国土资发〔2010〕137 号）第四条第三款的规定，建设项目压覆已设置矿业权矿产资源的，新的土地使用权人还应同时与矿业权人签订协议，协议应包括矿业权人同意放弃被压覆矿区范围及相关补偿内容。补偿的范围原则上应包括：1. 矿业权人被压覆资源储量在当前市场条件下所应缴的价款（无偿取得的

除外）；2. 所压覆的矿产资源分担的勘查投资、已建的开采设施投入和搬迁相应设施等直接损失。

法律建议：

本所律师建议，贵公司应要求目标公司及时取得矿产压覆审查文件，可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，并约定因未取得矿产压覆审查文件而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

（10） 未办理地质灾害危险性评估文件

目标项目未办理地质灾害危险性评估文件，存在目标公司被限期改正、停止生产、施工或者使用、罚款、追究刑事责任的风险。

法律分析：

根据《地质灾害防治条例》（国务院令第三百九十四号）第二十一条规定，在地质灾害易发区内进行工程建设应当在可行性研究阶段进行地质灾害危险性评估，并将评估结果作为可行性研究报告的组成部分；可行性研究报告未包含地质灾害危险性评估结果的，不得批准其可行性研究报告。编制地质灾害易发区内的城市总体规划、村庄和集镇规划时，应当对规划区进行地质灾害危险性评估。

根据《地质灾害防治条例》（国务院令第三百九十四号）第四十一条规定，违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府国土资源主管部门责令限期改正；逾期不改正的，责令停止生产、施工或者使用，处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）未按照规定对地质灾害易发区内的建设工程进行地质灾害危险性评估的；（二）配套的地质灾害治理工程未经验收或者经验收不合格，主体工程即投入生产或者使用的。

法律建议：

本所律师建议，贵公司应要求目标公司及时取得地质灾害危险性评估文件，可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，并约定因未取得地质灾害危险性评估文件而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

（11） 未办理文物调查审查文件

目标项目未办理文物调查审查文件，存在目标公司被警告、责令改正、罚款、吊销资质证书、追究刑事责任的风险。

法律分析：

根据《中华人民共和国文物保护法》（2017 修正）第十七条规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。

根据《中华人民共和国文物保护法》（2017 修正）第六十六条规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门责令改正，造成严重后果的，处五万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，由原发证机关吊销资质证书：(一)擅自在文物保护单位的保护范围内进行建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的；（二）在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，其工程设计方案未经文物行政部门同意、报城乡建设规划部门批准，对文物保护单位的历史风貌造成破坏的；（三）擅自迁移、拆除不可移动文物的；（四）擅自修缮不可移动文物，明显改变文物原状的；（五）擅自在原址重建已全部毁坏的不可移动文物，造成文物破坏的；（六）施工单位未取得文物保护工程资质证书，擅自从事文物修缮、迁移、重建的。刻划、涂污或者损坏文物尚不严重的，

或者损毁依照本法第十五条第一款规定设立的文物保护单位标志的，由公安机关或者文物所在单位给予警告，可以并处罚款。

根据《中华人民共和国刑法》（2020 修正）第三百二十四条规定，故意损毁国家保护的珍贵文物或者被确定为全国重点文物保护单位、省级文物保护单位的文物的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。过失损毁国家保护的珍贵文物或者被确定为全国重点文物保护单位、省级文物保护单位的文物，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

法律建议：

本所律师建议，贵公司应要求目标公司及时取得文物调查审查文件，可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，并约定因未取得文物调查审查文件而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

（12） 未办理影响军事设施评估审查文件

目标项目未办理影响军事设施评估审查文件，存在目标公司被责令停止违法行为、没收采出的产品和违法所得、限期改正、拆除障碍物的风险。

法律分析：

根据《中华人民共和国军事设施保护法实施办法》（国务院令第二百九十八号）第十六条规定，在作战工程安全保护范围内，禁止开山采石、采矿、爆破，禁止采伐林木；修筑建筑物、构筑物、道路和进行农田水利基本建设，应当征得作战工程管理单位的上级主管军事机关和当地军事设施保护委员会同意，并不得影响作战工程的安全保密和使用效能。

根据《中华人民共和国军事设施保护法实施办法》（国务院令第二百九十八号）第二十三条规定，在军用机场净空保护区域内建设高大建筑物、构筑物或者其他设施的，建设单位必须在申请立项前书面征求军用机场管理单位的军级以上主管军事机关的意见；未征求军事机关意见或者建设项目设计高度超过军用机场

净空保护标准的，国务院有关部门、地方人民政府有关部门不予办理建设许可手续。

根据《中华人民共和国军事设施保护法实施办法》（国务院令第二百九十八号）第三十五条规定，地方在军用电磁环境保护范围内安排建设项目，对军用电磁环境可能产生影响的，应当按照规定征求有关军事机关的意见；必要时，可以由军事设施管理单位和地方有关部门共同对其干扰程度和电磁障碍物的影响情况进行测试和论证。

根据《中华人民共和国军事设施保护法实施办法》（国务院令第二百九十八号）第四十五条规定，违反本办法第十六条的规定，在作战工程安全保护范围内开山采石、采矿、爆破、采伐林木的，由公安机关以及国土资源、林业行政主管部门依据各自的职权责令停止违法行为，没收采出的产品和违法所得；造成损失的，依法赔偿损失。

根据《中华人民共和国军事设施保护法实施办法》（国务院令第二百九十八号）第四十六条规定，违反本办法第十六条的规定，擅自在作战工程安全保护范围内修筑建筑物、构筑物、道路或者进行农田水利基本建设的，由城市规划、交通、农业行政主管部门依据各自的职权给予警告，责令限期改正；造成损失的，依法赔偿损失。

根据《中华人民共和国军事设施保护法实施办法》（国务院令第二百九十八号）第四十九条规定，违反本办法第三十四条的规定，在军用电磁环境保护范围内建设、设置或者使用发射、辐射电磁信号的设备和电磁障碍物体的，由城市规划、信息产业行政主管部门依据各自的职权给予警告，责令限期改正；拒不改正的，查封干扰设备或者强制拆除障碍物。

法律建议：

本所律师建议，贵公司应要求目标公司及时取得军事设施评估审查文件，可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，并约定因未取得军事设施评估审查文件而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

（13） 未办理安全生产条件和设施综合分析报告

目标项目未办理安全生产条件和设施综合分析报告，存在目标公司被责令限期改正及罚款的风险。

法律分析：

根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2015 修正）第九条规定，本办法第七条规定以外的其他建设项目，生产经营单位应当对其安全生产条件和设施进行综合分析，形成书面报告备查。

根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2015 修正）第十六条规定，本办法第七条第（一）项、第（二）项、第（三）项和第（四）项规定以外的建设项目安全设施设计，由生产经营单位组织审查，形成书面报告备查。

根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2015 修正）第三十条规定，本办法第七条第（一）项、第（二）项、第（三）项和第（四）项规定以外的建设项目有下列情形之一的，对有关生产经营单位责令限期改正，可以并处 5000 元以上 3 万元以下的罚款：（一）没有安全设施设计的；（二）安全设施设计未组织审查，并形成书面审查报告的；（三）施工单位未按照安全设施设计施工的；（四）投入生产或者使用前，安全设施未经竣工验收合格，并形成书面报告的。

法律建议：

本所律师建议，贵公司应要求目标公司及时形成安全生产条件和设施综合分析报告，可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，并约定因未形成安全生产条件和设施综合分析报告而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

（14） 未办理职业病危害预评价文件

目标项目未办理职业病危害预评价文件，存在目标公司被警告、责令限期改正、罚款、责令停止作业及责令关闭的风险。

法律分析：

根据《中华人民共和国职业病防治法》（2018 修正）第十七条规定，新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目（以下统称建设项目）可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当进行职业病危害预评价。

根据《中华人民共和国职业病防治法》（2018 修正）第十八条规定，建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。建设项目的职业病防护设施设计应当符合国家职业卫生标准和卫生要求；其中，医疗机构放射性职业病危害严重的建设项目的防护设施设计，应当经卫生行政部门审查同意后，方可施工。建设项目在竣工验收前，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。医疗机构可能产生放射性职业病危害的建设项目竣工验收时，其放射性职业病防护设施经卫生行政部门验收合格后，方可投入使用；其他建设项目的职业病防护设施应当由建设单位负责依法组织验收，验收合格后，方可投入生产和使用。卫生行政部门应当加强对建设单位组织的验收活动和验收结果的监督核查。

根据《中华人民共和国职业病防治法》（2018 修正）第六十九条规定，建设单位违反本法规定，有下列行为之一的，由卫生行政部门给予警告，责令限期改正；逾期不改正的，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，责令停止产生职业病危害的作业，或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令停建、关闭：（一）未按照规定进行职业病危害预评价的。

根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 90 号）第三条规定，负责本办法第二条规定建设项目投资、管理的单位（以下简称建设单位）是建设项目职业病防护设施建设的责任主体。

建设项目职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下统称建设项目职业病防护设施“三同时”）。建设单位应当优先采用有利于保护劳动者健康的新技术、新工艺、新设备和新材料，职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算。

根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 90 号）第四条规定，建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，应当依照本办法进行职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价及相应的评审，组织职业病防护设施验收，建立健全建设项目职业卫生管理制度与档案。建设项目职业病防护设施“三同时”工作可以与安全设施“三同时”工作一并进行。建设单位可以将建设项目职业病危害预评价和安全预评价、职业病防护设施设计和安全设施设计、职业病危害控制效果评价和安全验收评价合并出具报告或者设计，并对职业病防护设施与安全设施一并组织验收。

根据《国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》（国发〔2016〕29 号）第二条规定，自 2016 年 5 月 19 日起，包括职业病危害预评价在内的涉及安全的 5 项强制性评估不再列入行政审批事项。

法律建议：

本所律师建议，贵公司应要求目标公司及时取得职业病危害预评价文件，可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，并约定因未取得职业病危害预评价文件而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

3. 项目建设期手续情况

目标项目仍在建设中，取得的建设期手续情况如下：

阶段	应办手续	取得的法律手续	完成时间	审批部门	审批意见	备注
施工准备期	建设用地批复					未办理
	建设用地规划许可					未办理
	工程规划许可					未办理
	施工许可					未办理
	消防设计					未办理
	防雷设计审核					未办理
	取水用水手续					未办理
主体工程施工期	质量监督					不需要
	技术监督					未办理
	水保监测					未办理
	职业病危害因素监测					未办理
	粉尘监测					未办理
	污水监测					未办理
	噪音监测					未办理
	电磁辐射监测					未办理
	垃圾监测					未办理
	光污染监测					未办理
送出工程						目标公司表示因装机容量太

阶段	应办手续	取得的法律手续	完成时间	审批部门	审批意见	备注
						小，在厂区内集电后就近上网，无需建设送出线路。

本所律师提示：

➢ **目标项目建设期手续缺失、瑕疵法律风险**

根据《分布式光伏发电项目管理暂行办法》（国能新能〔2013〕433 号）第十五条“鼓励地市级或县级政府结合当地实际，建立与电网接入申请、并网调试和验收、电费结算和补贴发放等相结合的分布式光伏发电项目备案、竣工验收等一站式服务体系，简化办理流程，提高管理效率。”。

根据《分布式发电管理暂行办法》（发改能源〔2013〕1381 号）第十三条“各省级投资主管部门和能源主管部门组织实施本地区分布式发电建设。依据简化程序、提高效率的原则，实行分级管理。”。

根据《电力建设工程质量监督管理暂行规定》（国能发安全规〔2023〕43 号）第十二条“电力质监机构对电力建设工程的质量监督，根据工程类别、规模、建设周期等特点，按以下原则分类实施……（四）装机容量 6 兆瓦以下发电建设工程，经能源主管部门以备案（核准）等方式明确的分布式、分散式发电建设工程，35 千伏以下电网建设工程，抢险救灾及其他临时性电力建设工程，功率 5 兆瓦以下新型储能电站建设工程，不需进行质量监督。”。

本所律师未检索到国家或项目所在地政府部门出具的关于简化分布式光伏项目建设手续的其他相关规定，据此，若按分布式光伏项目管理，目标项目无需办理质量监督手续，但应参照普通光伏项目管理，办理工程规划、施工许可、消防设计审核、防雷设计审核等手续。若按普通光伏项目管理，目标项目存在未办理工程规划、施工许可、消防设计、防雷设计审核、质量监督等手续，其法律风险分析如下：

（1） 未办理建设工程规划许可证

目标项目未办理建设工程规划许可证，存在目标公司被责令停止建设、限期改正、罚款、限期拆除、没收实物或者违法收入的风险。

法律分析：

根据《中华人民共和国城乡规划法》（2019 修订）第四十条规定，在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。

根据《中华人民共和国城乡规划法》（2019 修订）第六十四条规定，未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。

法律建议：

本所律师建议，贵公司应要求目标公司及时办理建设工程规划许可证，可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，并约定因未办理建设工程规划许可证而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

（2） 未办理建筑工程施工许可证

目标项目未办理建筑工程施工许可证，存在项目被责令停止施工、限期改正、罚款的风险。

法律分析：

根据《中华人民共和国建筑法》（2019 修订）第七条规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主

管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。

根据《建筑工程施工许可管理办法》（2021 修订）第十二条规定，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款 1%以上 2%以下罚款；对施工单位处 3 万元以下罚款。

根据《建设工程质量管理条例》（2019 修订）第五十七条规定，违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款 1%以上 2%以下的罚款。

法律建议：

本所律师建议，贵公司应要求目标公司及时办理建筑工程施工许可证，可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，并约定因未办理建筑工程施工许可证而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

（3） 未提供消防设计文件

目标项目未提供消防设计图纸等文件，存在有关部门不向目标公司发放施工许可证或者批准开工报告的风险。

法律分析：

根据《中华人民共和国消防法》（2021 修正）第十一条规定，国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送住房和城乡建设主管部门审查，住房和城乡建设主管部门依法对审查的结果负责。前款规定以外的其他建设工程，建设单位申请领取施工许可证或者申请批准开工报告时应当提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料。根据《中华人民共和国消防法》（2021 修正）第十二条规定，特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工；其他建设工程，建设单位未提供满

足施工需要的消防设计图纸及技术资料的，有关部门不得发放施工许可证或者批准开工报告。

根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号）第十四条第八项规定，大型发电、变配电工程属于特殊建设工程。而根据国家发改委《关于基本建设项目和大中型划分标准的规定》关于发电、变电工程规模的规定，目标项目不属于大型发电工程（装机容量25万千瓦以上）、大型送变电工程（电压33万伏以上），不构成前述《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》规定的“特殊建设工程”项目，无需办理消防设计审核手续，但应依法提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料以备申领施工许可证或申请批准开工报告时所用。

法律建议：

本所律师建议，贵公司应要求目标公司及时制作消防设计图纸等文件，可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，并约定如因未及时办理而造成无法申领施工许可证或如期开工，从而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

（4） 未办理防雷设计审核文件

目标项目未办理建设工程防雷设计手续文件，存在目标项目被责令改正、警告、罚款、没收违法所得、追究刑事责任、赔偿损失的风险。

法律分析：

根据《气象灾害防御条例》（2017年修订）第二十三条规定，各类建（构）筑物、场所和设施安装雷电防护装置应当符合国家有关防雷标准的规定。新建、改建、扩建建（构）筑物、场所和设施的雷电防护装置应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

根据《气象灾害防御条例》（2017年修订）第四十五条规定，违反本条例规定，有下列行为之一的，由县级以上气象主管机构或者其他有关部门按照权限责令停止违法行为，处5万元以上10万元以下的罚款；有违法所得的，没收违

法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任：（三）违反本条例第二十三条第三款的规定，雷电防护装置未经设计审核或者设计审核不合格施工的，未经竣工验收或者竣工验收不合格交付使用的。

根据《防雷装置设计审核和竣工验收规定》（2011 年修订）第五条规定，防雷装置设计未经审核同意的，不得交付施工。防雷装置竣工未经验收合格的，不得投入使用。新建、改建、扩建工程的防雷装置必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

根据《防雷装置设计审核和竣工验收规定》（2011 年修订）第三十二条规定，违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上气象主管机构按照权限责令改正，给予警告，可以处 5 万元以上 10 万元以下罚款；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）防雷装置设计未经有关气象主管机构核准，擅自施工的；（四）防雷装置竣工未经有关气象主管机构验收合格，擅自投入使用的。

法律建议：

本所律师建议，贵公司应要求目标公司及时取得防雷设计审核文件，可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，并约定因未取得防雷设计审核文件而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

（5） 未提供取水手续

目标项目直接使用当地政府建设的蓄水池（自河水引入）作为施工及农业灌溉水源，向当地政府缴纳水费。但未提供取水手续及缴费凭证，存在目标项目被责令停止违法行为、限期采取补救措施、限期拆除及罚款的风险。

法律分析：

根据《中华人民共和国水法》（2016 修正）第四十八条规定，直接从江河、湖泊或者地下取用水资源的单位和个人，应当按照国家取水许可制度和水资源有

偿使用制度的规定，向水行政主管部门或者流域管理机构申请领取取水许可证，并缴纳水资源费，取得取水权。

根据《中华人民共和国水法》（2016 修正）第六十九条规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令停止违法行为，限期采取补救措施，处二万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，吊销其取水许可证：（一）未经批准擅自取水的。

法律建议：

本所律师建议，贵公司应要求目标公司及时办理取水许可证，可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，并约定因未办理取水许可证而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

（6） 未办理建设工程质量监督手续文件

目标项目未办理建设工程质量监督手续文件，存在目标项目被责令整改、罚款、行业通报、向社会公布的风险。

法律分析：

根据《电力建设工程质量监督管理暂行规定》（国能发安全规〔2023〕43 号）第十二条“电力质监机构对电力建设工程的质量监督，根据工程类别、规模、建设周期等特点，按以下原则分类实施。（一）规模以上电力建设工程，按照质监大纲规定程序及内容进行质量监督。（二）规模以下且装机容量 6 兆瓦及以上发电建设工程、规模以下且功率 5 兆瓦及以上新型储能电站建设工程，采取抽查和并网前阶段性检查相结合的方式进行质量监督。（三）规模以下且 35 千伏及以上电网建设工程，采取抽查方式进行质量监督。（四）装机容量 6 兆瓦以下发电建设工程，经能源主管部门以备案（核准）等方式明确的分布式、分散式发电建设工程，35 千伏以下电网建设工程，抢险救灾及其他临时性电力建设工程，功率 5 兆瓦以下新型储能电站建设工程，不需进行质量监督。”。

根据《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第十三条规定，建设单位在开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。

根据《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第五十六条规定，违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款：（六）未按照国家规定办理工程质量监督手续的。

根据《电力安全生产监督管理办法》（国家发展和改革委员会令第 21 号）第十条规定，电力建设单位应当对电力建设工程施工安全和工程质量安全负全面管理责任，履行工程组织、协调和监督职责，并按照规定将电力工程项目的安全生产管理情况向当地派出机构备案，向相关电力工程质监机构进行工程项目质量监督注册申请。

根据《电力安全生产监督管理办法》（国家发展和改革委员会令第 21 号）第三十三条规定，电力企业有违反本办法规定的行为时，国家能源局及其派出机构可以对其违规情况向行业进行通报，对影响电力用户安全可靠供电行为的处理情况，向社会公布。

法律建议：

本所律师建议，贵公司应要求目标公司及时办理建设工程质量监督手续文件，可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，并约定因未办理建设工程质量监督手续文件而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

（7） 未办理水土保持监测文件

目标项目未办理水土保持监测文件，存在目标公司被查封、扣押实施违法行为的工具及施工机械和设备、治安管理处罚、追究刑事责任的风险。

法律分析：

根据《中华人民共和国水土保持法》（2010 修订）第四十一条规定，对可能造成严重水土流失的大中型生产建设项目，生产建设单位应当自行或者委托具备水土保持监测资质的机构，对生产建设活动造成的水土流失进行监测，并将监测情况定期上报当地水行政主管部门。从事水土保持监测活动应当遵守国家有关技术标准、规范和规程，保证监测质量。

根据《中华人民共和国水土保持法》（2010 修订）第四十四条规定，水政监督检查人员依法履行监督检查职责时，有权采取下列措施：（二）要求被检查单位或者个人就预防和治理水土流失的有关情况作出说明。被检查单位或者个人拒不停止违法行为，造成严重水土流失的，报经水行政主管部门批准，可以查封、扣押实施违法行为的工具及施工机械、设备等。

根据《中华人民共和国水土保持法》（2010 修订）第五十八条规定，违反本法规定，造成水土流失危害的，依法承担民事责任；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

法律建议：

本所律师建议，贵公司应要求目标公司及时办理水土保持监测文件，可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，并约定因未办理水土保持监测文件而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

（8） 未办理职业病危害因素监测手续文件

目标项目未办理职业病危害因素监测手续文件，存在目标公司被警告、限期改正、罚款、责令停止产生职业病危害的作业及责令关闭的风险。

法律分析：

根据《中华人民共和国职业病防治法》（2018 修正）第二十条规定，用人单位应当采取下列职业病防治管理措施：（五）建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度。

根据《中华人民共和国职业病防治法》（2018 修正）第二十六条规定，用人单位应当实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常运行状态。用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案，定期向所在地卫生行政部门报告并向劳动者公布。

根据《中华人民共和国职业病防治法》（2018 修正）第七十条规定，违反本法规定，有下列行为之一的，由卫生行政部门给予警告，责令限期改正；逾期不改正的，处十万元以下的罚款：（一）工作场所职业病危害因素检测、评价结果没有存档、上报、公布的。

根据《中华人民共和国职业病防治法》（2018 修正）第七十一条规定，用人单位违反本法规定，有下列行为之一的，由卫生行政部门责令限期改正，给予警告，可以并处五万元以上十万元以下的罚款：（二）未实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，或者监测系统不能正常监测的。

根据《中华人民共和国职业病防治法》（2018 修正）第七十二条规定，用人单位违反本法规定，有下列行为之一的，由卫生行政部门给予警告，责令限期改正，逾期不改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，责令停止产生职业病危害的作业，或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭：（四）未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测、评价的。

法律建议：

本所律师建议，贵公司应要求目标公司及时办理职业病危害因素监测手续，可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，并约定因未办理职业病危害因素监测而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

（9） 未办理粉尘监测手续文件

目标项目未办理粉尘监测手续文件，存在目标公司被责令整改、罚款及停产整治的风险。

法律分析：

根据《中华人民共和国建筑法》（2019 修订）第四十一条规定，建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2014 修订）第四十二条规定，排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害。

根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 修正）第二十四条规定，企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和本法第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。其中，重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。监测的具体办法和重点排污单位的条件由国务院生态环境主管部门规定。

根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 修正）第一百条规定，违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：（一）侵占、损毁或者擅自移动、改变大气环境质量监测设施或者大气污染物排放自动监测设备的；（二）未按照规定对所排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测并保存原始监测记录的；（三）未按照规定安装、使用大气污染物排放自动监测设备或者未按照规定与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行的；（四）重点排污单位不公开或者不如实公开自动监测数据的；（五）未按照规定设置大气污染物排放口的。

法律建议：

本所律师建议，贵公司应要求目标公司及时办理粉尘监测手续文件，可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，并约定因未办理粉尘监测手续而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

（10） 未办理污水监测手续文件

目标项目未办理污水监测相关手续文件，存在目标公司被责令限期改正、罚款、停产整治的风险。

法律分析：

根据《中华人民共和国建筑法》（2019 修订）第四十一条规定，建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2014 修订）第四十二条规定，排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害。

根据《中华人民共和国水污染防治法》（2017 修正）第二十三条规定，实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对所排放的水污染物自行监测，并保存原始监测记录。重点排污单位还应当安装水污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。具体办法由国务院环境保护主管部门规定。

根据《中华人民共和国水污染防治法》（2017 修正）第八十二条规定，违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令限期改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产整治：（一）未按照规定对所排放的水污染物自行监测，或者未保存原始监测记录的；（二）

未按照规定安装水污染物排放自动监测设备，未按照规定与环境保护主管部门的监控设备联网，或者未保证监测设备正常运行的；（三）未按照规定对有毒有害水污染物的排污口和周边环境进行监测，或者未公开有毒有害水污染物信息的。

法律建议：

本所律师建议，贵公司应要求目标公司及时办理污水监测手续文件，可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，并约定因未办理污水监测手续文件而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

（11） 未办理噪音、垃圾、光污染、电磁辐射监测相关手续

目标项目未办理噪音、垃圾、光污染、电磁辐射监测相关手续文件，存在目标公司被处罚，直接责任人员和主管人员被拘留及与造成环境污染和生态破坏的其他责任者承担连带责任的风险。

法律分析：

根据《中华人民共和国建筑法》（2019 修订）第四十一条规定，建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2014 修订）第四十二条规定，排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害。排放污染物的企业事业单位，应当建立环境保护责任制度，明确单位负责人和相关人员的责任。重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录。严禁通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2014 修订）第六十三条规定，企业事业单位和其他生产经营者有下列行为之一，尚不构成犯罪的，除依照有关法律法规规定予以处罚外，由县级以上人民政府环境保护主管部门或者其他有关部门将案件移送公安机关，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处十日以上十五日以下拘留；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留：（三）通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物的。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2014 修订）第六十五条规定，环境影响评价机构、环境监测机构以及从事环境监测设备和防治污染设施维护、运营的机构，在有关环境服务活动中弄虚作假，对造成的环境污染和生态破坏负有责任的，除依照有关法律法规规定予以处罚外，还应当与造成环境污染和生态破坏的其他责任者承担连带责任。

法律建议：

本所律师建议，贵公司应要求目标公司及时办理噪音、垃圾、光污染、电磁辐射监测手续文件，可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，并约定因未办理噪音、垃圾、光污染、电磁辐射监测手续而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

4. 项目验收情况

根据资料提供方的说明，目标项目仍处于建设中，暂未取得完工验收期应取得的批准、许可及验收意见。

阶段	应办手续		取得的法律手续	完成时间	审批部门	审批意见	备注
工程完建期	工程启动试运验收	质量监督机构验收					不需要

阶段	应办手续		取得的法律手续	完成时间	审批部门	审批意见	备注
		签订并网调度协议					未办理
		电价批复手续					未办理
		并网启动验收					未办理
		高压供用电合同					未办理
		签订购售电合同					未办理
	工程试运和移交生产验收	工程试运和移交生产验收					未办理
	各专项验收	环保验收					未办理
		水保验收					未办理
		安全验收					未办理
		消防验收					未办理
		计量验收					未办理
		档案验收					未办理
		防雷验收					未办理
	工程竣工验收	工程竣工验收手续					未办理
		不动产产权手续					未办理
		电力业务许可					不需要
送出工程							目标公司表示因装机容量太小，在厂区内集电后就近上网，无需建设送出线路。

根据《国家能源局关于贯彻落实“放管服”改革精神优化电力业务许可管理有关事项的通知》“一、深入推进简政放权，简化发电类电力业务许可管理（一）继续实施电力业务许可豁免政策。以下发电项目不纳入电力业务许可管理范围：1.经能源主管部门以备案（核准）等方式明确的分布式发电项目；2.单站装机容量 6MW（不含）以下的小水电站；3.项目装机容量 6MW（不含）以下的太阳能、

风能、生物质能（含垃圾发电）、海洋能、地热能等可再生能源发电项目……相关企业经营上述发电业务不要求取得发电类电力业务许可证。已取得电力业务许可证的，由国家能源局各派出机构公示注销，公示期不少于 30 日。公示期满且无异议的，办理注销手续。各派出机构要通过电网企业、调度机构、交易机构等多种渠道积极联系有关发电企业，做好政策宣传工作。”。

本所律师未检索到国家或项目所在地政府部门出具的关于简化分布式光伏项目验收手续的其他相关规定，据此，若按分布式光伏项目管理，目标项目无需办理电力业务许可手续,但应参照普通光伏项目管理,办理环保验收、水保验收、消防验收、竣工验收等手续。

5. 项目用地情况

5.1 项目整体占地情况及用地情况表

根据本所律师核查和目标公司人员现场介绍，目标项目处于建设过程中。

宜川县云岩镇堡定村3.875MW分布式光伏项目用地基本情况表

建筑物		用地方式	用地权属及性质		原土地权属及性质		土地面积	已具备的法律条件
			权属	性质	权属	性质		
开关站和综合楼		租赁	集体	园地	集体	园地	--	目标公司表示因装机容量太小，在厂区内集电后就近上网，无需单独建设开关站和综合楼，但实际上，目标公司后续计划使用农业设施用地作为电站管理用途。
光伏场区用地	光伏方阵	租赁	集体	园地	集体	园地	300亩	1、宜川县云岩镇人民政府2023年7月19日出具的《证明》，证明宜川县中瓦农光科技有限公司建设的宜川县云岩镇堡定村分布式光伏项目，所用300亩园地已完成土地流转手续。 2、宜川县自然资源局2023年8月14日关于《申请查询宜川县云岩镇堡定村分布式光伏项目拟占地类的报告》的复函，项目地块所占地类为果园。
	厂区室外变压器室（箱变、逆变基础）	租赁	集体	园地	集体	园地		
道路	进场道路	租赁	集体	农村道路	集体	农村道路	--	--
	场内道路	租赁	集体	园地	集体	园地	--	--
送出线路		--	--	--	--	--	--	目标公司表示因装机容量太小，在厂区内集电后就近上网，无需建设送出线路。
集电线路		租赁	集体	园地	集体	园地	--	--

5.2 开关站和综合楼用地

根据目标公司说明，因目标项目装机容量较小，直接在厂区内集电后上网，不需要单独建设开关站综合楼。

鉴于农业部分以彩钢瓦房的方式修建了果园的看护房、农资农机具存放室等建筑物，占用集体农用地，尚未签署土地租赁协议及履行设施农业用地的备案手续。目标项目后续计划共用该等设施农业用地作为电站管理用途，未办理建设用地手续，构成违法用地。

本所律师提示：

- **目标项目开关站综合楼使用设施农业用地，未办理建设用地手续，且设施农业用地未办理备案手续**

目标项目开关站综合楼使用设施农业用地，未办理建设用地手续，且设施农业用地未办理备案手续，存在占用土地被责令退还、限期拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施并恢复土地原状或没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施、罚款、对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分的风险；构成犯罪的，存在被依法追究刑事责任的风险。

法律分析：

根据《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室 国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号）“二、光伏发电项目用地实行分类管理：光伏发电项目用地包括光伏方阵用地（含光伏面板、采用直埋电缆敷设方式的集电线路等用地）和配套设施用地（含变电站及运行管理中心、集电线路、场内外道路等用地，具体依据《光伏发电站工程项目用地控制指标》的分类），根据用地性质实行分类管理。（二）配套设施用地管理。光伏发电项目配套设施用地，按建设用地进行管理，依法依规办理建设用地审批手续。其中，涉及占用耕地的，按规定落实占补平衡。符合光伏用地标准，位于方阵内部和四周，直接配套光伏方阵的道路，可按农村道路用地管

理，涉及占用耕地的，按规定落实进出平衡。其他道路按建设用地管理。”。

根据《陕西省自然资源厅、陕西省发改委、陕西省农业农村厅、陕西省林业局关于加强用地服务保障支持光伏发电产业发展的通知》（陕自然资发【2023】40 号、2023 年 9 月 1 日发）“二、实行项目用地分类管理：光伏发电项目用地包括光伏方阵用地（含光伏面板、采用直埋电缆敷设方式的集电线路等用地）和配套设施用地（含变电站及运行管理中心、集电线路、场内外道路等用地），根据用地性质实行分类管理。（二）配套设施用地管理。光伏发电项目配套设施用地，按建设用地进行管理，依法依规办理审批手续。其中，涉及占用耕地的，按规定落实占补平衡。地下电缆通道占用土地的建设不实行征地，可按照临时用地进行管理；通过林地或者涉及非林地林木时，需要砍伐、清除林木的，应当按照有关法律法规办理占用林地、林木采伐手续。符合光伏用地标准，位于方阵内部和四周，直接配套光伏方阵的道路，道路宽度一般不得超过 4.5 米，可按农村道路用地管理，涉及占用耕地的，按规定落实进出平衡，其他道路按建设用地管理：涉及占用林地草地的，应当依法依规办理占用林地、草原审核审批手续。”、“四、加强用地监管：(三)稳妥处置历史遗留问题。2023 年 3 月 20 日之前，已经按照相关规定批准立项的光伏发电项目(包括动工和未动工建设)，可按批准立项时用地预审和用地有关意见执行，不得扩大项目用地面积和占用耕地林地草地面积；已经通过用地预审或地方明确用地意见、但项目未立项的，按本《通知》规定要求执行。生态保护红线内零星分布的已有光伏设施，按照相关法律法规规定进行管理，严禁扩大现有规模与范围，项目到期后由建设单位负责做好生态修复。”。

根据《中华人民共和国土地管理法》（2019 修正）第四十四条规定，建设占用土地，涉及农用地转为建设用地的，应当办理农用地转用审批手续。

根据《中华人民共和国土地管理法》（2019 修正）第七十七条规定，未经批准或者采取欺骗手段骗取批准，非法占用土地的，由县级以上人民政府自然资源主管部门责令退还非法占用的土地，对违反土地利用总体规划擅自将农用地改为建设用地的，限期拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，恢复土

地原状，对符合土地利用总体规划的，没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，可以并处罚款；对非法占用土地单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。超过批准的数量占用土地，多占的土地以非法占用土地论处。

根据《中华人民共和国土地管理法》（2019 修正）第八十三条规定，依照本法规定，责令限期拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施的，建设单位或者个人必须立即停止施工，自行拆除；对继续施工的，作出处罚决定的机关有权制止。建设单位或者个人对责令限期拆除的行政处罚决定不服的，可以在接到责令限期拆除决定之日起十五日内，向人民法院起诉；期满不起诉又不自行拆除的，由作出处罚决定的机关依法申请人民法院强制执行，费用由违法者承担。

根据《国土资源部关于促进农业稳定发展农民持续增收推动城乡统筹发展的若干意见》（国土资发〔2009〕27 号）“(十七)完善设施农用地管理，支持设施农业发展。各地要完善农村道路、农田水利用地和畜牧水产、温室大棚等设施农用地的管理，支持改善生产条件的农业设施建设，鼓励设施农业和规模化种养殖业的发展。除了设施农业附属的管理和生活用房等永久性建筑物的用地，须依法办理农用地转用审批手续，按照建设用地管理外，凡未使用建筑材料硬化地面、或虽使用建筑材料但未破坏土地并易于复垦的畜禽舍、温室大棚和附属绿化隔离等用地，以及农村道路、农田水利用地，均可作为设施农用地办理用地手续。由市、县政府审批，报省级国土资源管理部门备案，不纳入农用地转用范围，不占建设用地指标，但涉及占用耕地的要落实补充任务。”。

根据《自然资源部、农业农村部关于设施农业用地管理有关问题的通知》（自然资规〔2019〕4 号）“一、设施农业用地包括农业生产中直接用于作物种植和畜禽水产养殖的设施用地。其中，作物种植设施用地包括作物生产和为生产服务的看护房、农资农机具存放场所等，以及与生产直接关联的烘干晾晒、分拣包装、保鲜存储等设施用地；畜禽水产养殖设施用地包括养殖生产及直接关联的粪污处置、检验检疫等设施用地，不包括屠宰和肉类加工场所用地等。”、“二、设施

农业属于农业内部结构调整，可以使用一般耕地，不需落实占补平衡。种植设施不破坏耕地耕作层的，可以使用永久基本农田，不需补划；破坏耕地耕作层，但由于位置关系难以避让永久基本农田的，允许使用永久基本农田但必须补划。养殖设施原则上不得使用永久基本农田，涉及少量永久基本农田确实难以避让的，允许使用但必须补划。”及“四、市、县自然资源主管部门会同农业农村主管部门负责设施农业用地日常管理。国家、省级自然资源主管部门和农业农村主管部门负责通过各种技术手段进行设施农业用地监管。设施农业用地由农村集体经济组织或经营者向乡镇政府备案，乡镇政府定期汇总情况后汇交至县级自然资源主管部门。涉及补划永久基本农田的，须经县级自然资源主管部门同意后方可动工建设。”。

根据《自然资源部办公厅关于设施农业用地上图入库有关事项的通知》（自然资办函〔2020〕1328 号）“一、上图入库范围：设施农业用地上图入库范围以省级落实 4 号文件具体实施办法明确的设施农业用地范围为准，包括作物种植、畜禽养殖、水产养殖等用地情形。其中，直接利用耕地耕作层或其他农用地表层土壤进行农业生产的普通塑料大棚、下挖覆土式大棚、普通日光温室和非硬化的养殖坑塘用地可不纳入上图入库范围，但配建的耳房、看护房、管理房等应纳入上图入库范围。严禁将非设施农业用地以设施农业用地名义上图入库。”。

法律建议：

本所律师建议，贵公司应要求目标公司尽快办理前述手续文件，可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，或约定因未提供相关手续而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

5.3 光伏场区占地

5.3.1 光伏方阵用地

光伏场区用地方式为租用，尚未签署租赁协议。根据目标公司说明，该地块为集体（宜川县云岩镇堡定村）所有农用地（园地），当地政府（宜川县云岩镇

政府）已统一办理流转手续，拟与目标公司签署租赁协议。

根据目标公司提供的《陕西宜川县云岩镇人民政府、中商普惠控股集团有限公司农业能源革命试点合作框架协议》模板，第一条合作方式约定“1、甲方（陕西宜川县云岩镇人民政府）负责项目土地涉及的云岩镇土地所有者的土地流转合同签订以及土地整体管理。项目土地位于宜川县云岩镇区域内，土地性质为园地和其它园地（以国家国土资源局三调图为准）；项目合作土地面积 7000 亩-10000 亩(以实际核定面积为准)，四抵界址以有关部门确定的为准。乙方（中商普惠控股集团有限公司）负责项目的土地农业设施投入开发(不低于 1.4 万元/亩)、管理运营（不低于 5000 元/亩/年）以及土地上种植的苹果收购（不低于 8 元/公斤）。”、“2、乙方对项目土地进行运营，主要用于新型苹果矮砧密植+碲化镉光伏玻璃的农村农业新能源建设。为保证甲方利益，乙方支付甲方保底利润 500 元/亩/年；项目培育期按挂果量另加 5%利润分成，第四年项目丰产期 5%利润分成以不低于 1000 元/亩/年标准支付给甲方。本协议项下各方收益涉及的税费各自承担。在政策允许的前提下，甲方应给予乙方优惠的税收政策或协助乙方进行税费减免。”、第二条合作期限约定“甲乙双方项目合作期限为 25 年，自 2023 年 9 月 1 日起至 2048 年 8 月 31 日止。”第三条利润分成方式约定“甲乙双方按年进行合作项目利润结算，每年 1 月 30 日前，乙方将上一年度的利润分成付清给甲方”。但该等协议尚未签署，土地租赁的面积、期限、租金等内容尚不明确。

本所律师提示：

- **目标项目光伏方阵用地占用园地，未进行复合利用方案的审核，存在用地手续违法的风险**

目标项目实际采用矮砧密植+碲化镉发电模式，在低矮苗木的顶端架设 20%透光碲化镉光伏发电组件作为发电设备，优先保证果树的正常生长，余光进行发电，使农业与光伏有机结合，实现土地集约化使用。

因装机容量较小，目标项目于 2023 年 7 月 27 日取得的宜川县行政审批服务管理局签发的《陕西省企业投资项目备案确认书》中载明，目标项目为分布式

光伏项目，备案规模 3.875MW。目标项目未取得相关政府部门关于园光互补复合方案的认定及审核意见，则目标项目光伏方阵以租赁方式使用园地存在违法用地风险。

法律分析：

根据《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室 国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号，2023 年 3 月 20 日生效）“二、光伏发电项目用地实行分类管理：（一）光伏方阵用地。光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。光伏方阵用地涉及使用林地的，须采用林光互补模式，可使用年降水量 400 毫米以下区域的灌木林地以及其他区域覆盖度低于 50%的灌木林地，不得采伐林木、割灌及破坏原有植被，不得将乔木林地、竹林地等采伐改造为灌木林地后架设光伏板；光伏支架最低点应高于灌木高度 1 米以上，每列光伏板南北方向应合理设置净间距，具体由各地结合实地确定，并采取有效水土保持措施，确保灌木覆盖度等生长状态不低于林光互补前水平。光伏方阵按规定使用灌木林地的，施工期间应办理临时使用林地手续，运营期间相关方签订协议，项目服务期满后应当恢复林地原状。光伏方阵用地涉及占用基本草原外草原的，地方林草主管部门应科学评估本地区草原资源与生态状况，合理确定项目的适建区域、建设模式与建设要求。鼓励采用“草光互补”模式。光伏方阵用地不得改变地表形态，以第三次全国国土调查及后续开展的年度国土变更调查成果为底版，依法依规进行管理。实行用地备案，不需按非农建设用地审批。”。

根据《陕西省自然资源厅、陕西省发改委、陕西省农业农村厅、陕西省林业局关于加强用地服务保障支持光伏发电产业发展的通知》（陕自然资发【2023】40 号、2023 年 9 月 1 日发）“二、实行项目用地分类管理：(一)光伏方阵用地。光伏方阵用地不得占用耕地，应尽量少占除耕地外的其他农用地，市县政府应按照节约集约原则结合当地土地资源禀赋和耕地保护任务，组织发展改革、自然资

源、农业农村、林业等部门开展科学选址，合理控制用地范围，尽量避免对生态和农业生产造成影响。光伏方阵用地涉及使用园地的，市县政府应组织发改、农业农村、自然资源部门对复合利用方案进行审核，对种植产量进行评估验收。光伏板铺设覆盖率应满足农作物生长光照需求与空间需求，或采用补光方式满足，确保农业产量不低于相邻地类最低产量。光伏支架最低点应高于地面 2.5 米以上，桩基东西间距不小于 4.5 米，桩基南北间距不小于 8 米，保障大中型农机可以进场作业”、“三、加快办理项目用地手续（(二)及时办理征地或租赁等用地手续。光伏发电项目用地涉及使用建设用地的，可依照土地征收规定办理土地征收手续。光伏方阵用地允许以租赁等方式取得，用地单位与农村集体经济组织或国有土地权利主体、当地乡镇政府签订用地与补偿协议，报当地县级农业农村和林业主管部门备案；同时，应按照《陕西省实施《土地复垦条例》办法》编制土地复垦方案。”、“四、加强用地监管：(三)稳妥处置历史遗留问题。2023 年 3 月 20 日之前，已经按照相关规定批准立项的光伏发电项目(包括动工和未动工建设)，可按批准立项时用地预审和用地有关意见执行，不得扩大项目用地面积和占用耕地林地草地面积；已经通过用地预审或地方明确用地意见、但项目未立项的，按本《通知》规定要求执行。生态保护红线内零星分布的已有光伏设施，按照相关法律法规规定进行管理，严禁扩大现有规模与范围，项目到期后由建设单位负责做好生态修复。”。

法律建议：

本所律师建议贵公司应要求目标公司尽快办理复合利用方案审核等相关手续，签署土地租赁协议，办理备案及编制土地复垦方案，避免用地违法。可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，或约定因未办理而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

- **土地租赁合同尚未签署，未提供土地权属证明及流转的相关文件**

根据资料提供方说明，目标公司仅提供了拟与陕西宜川县云岩镇人民政府签署的《陕西宜川县云岩镇人民政府、中商普惠控股集团有限公司农业能源革命试

点合作框架协议》模板，土地租赁合同尚未签署，土地租赁的面积、期限、租金等内容尚不明确。根据宜川县云岩镇人民政府 2023 年 7 月 19 日向宜川县行政审批局出具的《证明》，目标项目 300 亩园地已完成土地流转手续。目标公司未提供土地权属证明及流转的相关文件。

法律分析：

根据《中华人民共和国农村土地承包法》（2018 修正）第二十一条规定，耕地的承包期为三十年。草地的承包期为三十年至五十年。林地的承包期为三十年至七十年。前款规定的耕地承包期届满后再延长三十年，草地、林地承包期届满后依照前款规定相应延长。第三十八条规定，土地经营权流转应当遵循以下原则：（一）依法、自愿、有偿，任何组织和个人不得强迫或者阻碍土地经营权流转；（二）不得改变土地所有权的性质和土地的农业用途，不得破坏农业综合生产能力和农业生态环境；（三）流转期限不得超过承包期的剩余期限；（四）受让方须有农业经营能力或者资质；（五）在同等条件下，本集体经济组织成员享有优先权。第四十条规定，土地经营权流转，当事人双方应当签订书面流转合同。土地经营权流转合同一般包括以下条款：（一）双方当事人的姓名、住所；（二）流转土地的名称、坐落、面积、质量等级；（三）流转期限和起止日期；（四）流转土地的用途；（五）双方当事人的权利和义务；（六）流转价款及支付方式；（七）土地被依法征收、征用、占用时有关补偿费的归属；（八）违约责任。承包方将土地交由他人代耕不超过一年的，可以不签订书面合同。第四十五条规定，县级以上地方人民政府应当建立工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权的资格审查、项目审核和风险防范制度。工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权的，本集体经济组织可以收取适量管理费用。具体办法由国务院农业农村、林业和草原主管部门规定。

根据《中华人民共和国村民委员会组织法》（2018 修正）第二十二条规定，召开村民会议，应当有本村十八周岁以上村民的过半数，或者本村三分之二以上的户的代表参加，村民会议所作决定应当经到会人员的过半数通过。法律对召开

村民会议及作出决定另有规定的，依照其规定。第二十四条规定，涉及村民利益的下列事项，经村民会议讨论决定方可办理：（一）本村享受误工补贴的人员及补贴标准；（二）从村集体经济所得收益的使用；（三）本村公益事业的兴办和筹资筹劳方案及建设承包方案；（四）土地承包经营方案；（五）村集体经济项目的立项、承包方案；（六）宅基地的使用方案；（七）征地补偿费的使用、分配方案；（八）以借贷、租赁或者其他方式处分村集体财产；（九）村民会议认为应当由村民会议讨论决定的涉及村民利益的其他事项。村民会议可以授权村民代表会议讨论决定前款规定的事项。第三十六条规定，村民委员会或者村民委员会成员作出的决定侵害村民合法权益的，受侵害的村民可以申请人民法院予以撤销，责任人依法承担法律责任。

法律建议：

本所律师建议贵公司应要求目标公司尽快办理土地租赁合同相关手续，提供土地权属证明及流转的相关文件，可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，或约定因未办理而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

5.3.2 场区室外变电器室（箱变、逆变基础）

目标项目场区室外变电器室（箱变、逆变基础）尚未建设，箱逆变若涉及到地面硬化，需要办理建设用地审批手续。可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，并约定因未办理而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

5.4 进场道路和场内道路用地

5.4.1 进场道路

根据资料提供方的说明，目标项目的进场道路使用农村道路，但未签署道路使用协议，也未提供农村道路的审批备案相关证明文件。

5.4.2 场内道路

目标项目的场内道路未硬化，含在光伏场区租赁范围内，签署租赁协议支付

补偿即可。

本所律师提示：

➢ **进场道路未签署道路使用协议**

法律分析：

根据《陕西省自然资源厅、陕西省发改委、陕西省农业农村厅、陕西省林业局关于加强用地服务保障支持光伏发电产业发展的通知》（陕自然资发【2023】40号、2023年9月1日发）“二、实行项目用地分类管理：光伏发电项目用地包括光伏方阵用地（含光伏面板、采用直埋电缆敷设方式的集电线路等用地）和配套设施用地（含变电站及运行管理中心、集电线路、场内外道路等用地），根据用地性质实行分类管理。（二）配套设施用地管理。光伏发电项目配套设施用地，按建设用地进行管理，依法依规办理审批手续。其中，涉及占用耕地的，按规定落实占补平衡。地下电缆通道占用土地的建设不实行征地，可按照临时用地进行管理；通过林地或者涉及非林地林木时，需要砍伐、清除林木的，应当按照有关法律法规办理占用林地、林木采伐手续。符合光伏用地标准，位于方阵内部和四周，直接配套光伏方阵的道路，道路宽度一般不得超过4.5米，可按农村道路用地管理，涉及占用耕地的，按规定落实进出平衡，其他道路按建设用地管理：涉及占用林地草地的，应当依法依规办理占用林地、草原审核审批手续。”、“四、加强用地监管：(三)稳妥处置历史遗留问题。2023年3月20日之前，已经按照相关规定批准立项的光伏发电项目(包括动工和未动工建设)，可按批准立项时用地预审和用地有关意见执行，不得扩大项目用地面积和占用耕地林地草地面积；已经通过用地预审或地方明确用地意见、但项目未立项的，按本《通知》规定要求执行。生态保护红线内零星分布的已有光伏设施，按照相关法律法规规定进行管理，严禁扩大现有规模与范围，项目到期后由建设单位负责做好生态修复。”。

根据《国土资源部关于促进农业稳定发展农民持续增收推动城乡统筹发展的若干意见》（国土资发〔2009〕27号）“(十七)完善设施农用地管理，支持设施

农业发展。各地要完善农村道路、农田水利用地和畜牧水产、温室大棚等设施农用地的管理，支持改善生产条件的农业设施建设，鼓励设施农业和规模化种养殖业的发展。除了设施农业附属的管理和生活用房等永久性建筑物的用地，须依法办理农用地转用审批手续，按照建设用地管理外，凡未使用建筑材料硬化地面、或虽使用建筑材料但未破坏土地并易于复垦的畜禽舍、温室大棚和附属绿化隔离等用地，以及农村道路、农田水利用地，均可作为设施农用地办理用地手续。由市、县政府审批，报省级国土资源管理部门备案，不纳入农用地转用范围，不占建设用地指标，但涉及占用耕地的要落实补充任务。”。

根据《土地利用现状分类》（GB/T 21010 一 2017）规定：农村道路（编码为 1006）是：在农村范围内，南方宽度≥1.0m、≤8m，北方宽度≥2.0m、≤8m，用于村间、田间交通运输，并在国家公路网络体系之外，以服务于农村农业生产为主要用途的道路（含机耕道）。

法律建议：

目标项目的进场道路如属于按照农村道路管理的，需要报经审批备案并签订使用协议支付费用。本所律师建议贵公司应要求目标公司尽快办理相关手续，可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，或约定因未办理而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

5.5 送出线路和集电线路用地

5.5.1 送出线路用地

根据目标公司人员说明，因装机容量太小，在厂区内集电后就近上网，无需建设送出线路。

5.5.2 集电线路用地

根据目标公司的说明，因装机容量太小，目标项目拟在厂区内集电后就近上网，集电线路暂未修建，拟采用架杆方式。如集电线路不在光伏场区范围内，根据《陕西省人民政府办公厅关于做好电网建设工程征地拆迁工作有关问题的通知》

（陕政办发〔2007〕92 号）“三、补偿标准（四）输电线路杆塔、拉线基础用地只占不征的，在有关各方积极协商并形成一致意见的基础上，依据杆塔、拉线基础保护范围按永久用地补偿标准进行补偿。其中，砼杆占地按照 100 元—200 元 / 杆的标准进行补偿。在电力设施超过设计使用年限报废或线路迁改时，其占用地应交还回土地所有者。”，可以采用只占不征的方式，需另行签署租赁协议并支付补偿。

本所律师建议，贵公司应关注要求目标公司尽快办理集电线路塔基用地手续，可将此作为交易文件中交割或付款的前提条件，或约定因未办理而给贵公司造成的风险和损失由交易对方承担。

6. 项目补贴及电价情况

根据资料提供方的说明，目标项目处于建设阶段，尚未获批上网电价。

7. 项目售电安排

根据资料提供方的说明，目标项目处于建设阶段，尚未开始售电。

8. 项目运维情况

根据资料提供方的说明，目标项目处于建设阶段，尚未开始运维。

（以下无正文）

北京天达共和律师事务所（盖章）

2023 年 11 月 30 日

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制

北京京能绿色能源并购投资基金（有限合伙）拟增资所涉及的中商普惠控股集团有限公司股东全部权益价值

估值报告

银信咨报字（2023）第 B00103 号

（共1册 第1册）

银信资产评估有限公司

2023年11月28日

目　　录

声　明 1
摘　要 2
正　文 4
一、委托人、被估值单位和其他资产估值报告使用人概况 4
二、估值目的 7
三、估值对象和估值范围 7
四、价值类型 9
五、估值基准日 9
六、估值依据 9
七、估值方法 12
八、估值程序实施过程和情况 14
九、估值假设 15
十、估值结果 16
十一、特别事项说明 16
十二、资产估值报告使用限制说明 19
十三、资产估值报告日 20
十四、资产评估机构印章 20
附 件 21

声　明

一、本估值报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。

二、委托人或者其他估值报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产估值报告载明的使用范围使用资产估值报告；委托人或者其他资产估值报告使用人违反前述规定使用估值报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。

本资产估值报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产估值报告使用人和法律、行政法规规定的资产估值报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产估值报告的使用人。

本资产评估机构及资产评估师提示资产估值报告使用人应当正确理解估值结论，估值结论不等同于估值对象可实现价格，估值结论不应当被认为是对估值对象可实现价格的保证。

三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产估值报告依法承担责任。

四、估值对象涉及的资产、负债清单由委托人及被估值单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。

五、本资产评估机构及资产评估师与资产估值报告中的估值对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

六、资产评估师已经对资产估值报告中的估值对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对估值对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对估值对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验。

七、本资产评估机构出具的资产估值报告中的分析、判断和结果受资产估值报告中假设和限制条件的限制，资产估值报告使用人应当充分考虑资产估值报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对估值结论的影响。

银信资产评估有限公司
地址：上海市汉口路99号久事大厦9楼
电话：021-63391088传真：021-63391116
电子邮箱：valuer@yinxincpv.com

北京京能绿色能源并购投资基金（有限合伙）拟增资所涉及的中商普惠控股集团有限公司股东全部权益价值

估值报告

银信咨报字（2023）第B00103号

摘　要

一、项目名称：北京京能绿色能源并购投资基金（有限合伙）拟增资所涉及的中商普惠控股集团有限公司股东全部权益价值估值项目

二、委托人：北京京能绿色能源并购投资基金（有限合伙）

三、其他资产估值报告使用人：

国家法律、法规规定的其他资产估值报告使用人

四、被估值单位：中商普惠控股集团有限公司

五、估值目的：股权增资

六、经济行为：北京京能绿色能源并购投资基金（有限合伙）拟对中商普惠控股集团有限公司进行增资，需对所涉及的中商普惠控股集团有限公司股东全部权益价值进行估算，为其提供价值参考

七、估值对象：被估值单位截至估值基准日2023年10月31日的股东全部权益价值

八、估值范围：被估值单位截至估值基准日2023年10月31日经审计尽调的全部资产和负债

九、价值类型：市场价值

十、估值基准日：2023年10月31日

十一、估值方法：成本法

十二、估值结论：截至估值基准日，在本报告所列前提和假设条件下，采用成本法评估，中商普惠控股集团有限公司的股东全部权益评估值为0.00万元。

十三、特别事项说明：

本项目涉及披露的特别事项，详见本估值报告正文第十一项“特别事项说明”。

十四、估值结论使用有效期：

本估值结论仅对北京京能绿色能源并购投资基金（有限合伙）拟增资之经济行为有效，并仅在估值报告载明的估值基准日成立。资产估值结论使用有效期自估值基准日起一年内（即 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 10 月 30 日）有效。当估值基准日后的委估资产状况和外部市场出现重大变化，致使原估值结论失效时，估值报告使用者应重新委托评估。

以上内容摘自资产估值报告正文，欲了解本估值业务的详细情况和正确理解估值结论，应当阅读资产估值报告正文，同时提请估值报告使用者关注估值报告中的估值假设、限制使用条件以及特别事项说明。

北京京能绿色能源并购投资基金（有限合伙）拟增资所涉及的中商普惠控股集团有限公司股东全部权益价值

估值报告

银信咨报字（2023）第 B00103号

正　文

北京京能绿色能源并购投资基金（有限合伙）：

银信资产评估有限公司接受贵单位委托，参照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用成本法，按照必要的估值程序，对北京京能绿色能源并购投资基金（有限合伙）拟增资所涉及的中商普惠控股集团有限公司股东全部权益在2023年10月31日的市场价值进行了估值。现将资产估值情况报告如下：

一、委托人、被估值单位和其他资产估值报告使用人概况

（一）委托人

委托人名称：北京京能绿色能源并购投资基金（有限合伙）

注册号/统一社会信用代码	91110114MABWG69X7A	**名称**	北京京能绿色能源并购投资基金（有限合伙）
类型	有限合伙企业	**执行事务合伙人**	北京京能同鑫投资管理有限公司
注册资本	250,000 万元	**成立日期**	2022 年 8 月 31 日
住所	北京市昌平区能源东路 1 号院 1 号楼 3 层 307		
营业期限自	2022 年 8 月 31 日	**营业期限至**	2032 年 8 月 30 日
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（下期出资时间为 2022 年 09 月 30 日；）		

（二）被估值单位

1、被估值单位概况

被估值单位名称：中商普惠控股集团有限公司（以下简称“中商普惠”）

注册号/统一社会信用代码	91110114MA02M1YLXP	**名称**	中商普惠控股集团有限公司
类型	其他有限责任公司	**法定代表人**	关庆伟
注册资本	伍仟万元人民币	**成立日期**	2021年05月18日
住所	陕西省延安市宜川县政府东院三楼 317		
营业期限自	2021年05月18日	**营业期限至**	无固定期限
经营范围	一般项目：企业总部管理；太阳能发电技术服务；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；工程管理服务；乡镇经济管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活)。		

2、被估值单位股权结构及历史沿革

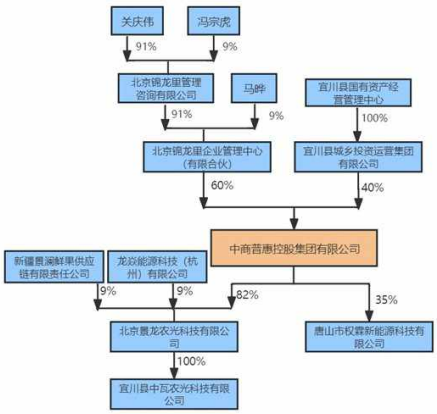
中商普惠控股集团有限公司成立于 2021 年 05 月 18 日，系由企业法人股东北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）和宜川县城乡投资运营集团有限公司共同设立的其他有限责任公司，法定代表人为关庆伟，注册资本人民币 5000.00 万元。设立时股权结构情况如下：

金额单位：人民币万元

股东名称	认缴出资		实缴出资	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）	3000.00	60%	0.00	60%
宜川县城乡投资运营集团有限公司	2000.00	40%	0.00	40%
合计	5000.00	100%	0.00	100%

截至估值基准日，被估值单位的股权结构未进一步发生变动。

3、被估值单位组织机构图



4、被估值单位历史财务资料

截至估值基准日，被估值单位尚未实际出资，自设立后无实际经营业务，被估值单位近三年财务状况（合并）见下表：

金额单位：人民币万元

项目/年度	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年10月31日
资产合计	0.00	0.00	551.37
负债合计	0.00	0.00	551.37
所有者权益合计	0.00	0.00	0.00
归母所有者权益	0.00	0.00	0.00

上表财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）尽调并出具了《尽职调查项目报告》（致会师报字[2023]第 XXXX 号）。

被估值单位主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	6%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	2%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

5、被估值单位经营管理状况概述

“中商普惠”成立于2021年5月，按照章程规定建立法人治理结构，主要从事太阳能发电技术服务、智能农业管理、农业专业及辅助性活动等。现为园光互补政府引导基金，股东单位宜川县城乡投资运营集团有限公司为宜川政府引导平台，北京锦龙里企业管理中心（有限合伙）为管理人团队。

截至估值基准日，中商普惠无实际经营业务。

6、委托人和被估值单位之间的关系

委托人与被估值单位无关联关系，委托人拟对被估值单位进行增资。

（三）其他资产估值报告使用人：

国家法律、法规规定的其他资产估值报告使用人。

二、估值目的

北京京能绿色能源并购投资基金（有限合伙）拟增资中商普惠控股集团有限公司股权，需对所涉及的中商普惠控股集团有限公司股东全部权益价值进行估算，为其提供价值参考。

三、估值对象和估值范围

本次资产估值的对象是被估值单位截至估值基准日的股东全部权益价值。

估值范围是被估值单位截至估值基准日的经审计尽调的全部资产和负债。财务数据具体为：

金额单位：人民币万元

科目名称	账面价值
一、流动资产合计	0.00
二、非流动资产合计	**551.37**
在建工程	303.30
生产性生物资产	248.07
三、资产总计	**551.37**
四、流动负债合计	**551.37**
应付账款	551.37
五、非流动负债合计	0.00
六、负债总计	**551.37**
七、净资产（所有者权益）	0.00

上表财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）尽调并出具了《尽职调查项目报告》。

被评估单位主要资产的账面记录情况如下：

（一）截至估值基准日，被评估单位投资公司，具体如下：

金额单位：人民币万元

序号	被投资单位	投资日期	持股比例	认缴出资额	实缴出资额	账面价值
1	北京景龙农光科技有限公司	2023 年 8 月 8 日	82.00%	8,200	0.00	0.00

截至估值基准日，“中商普惠”尚未对被投资单位进行实际出资。被投资单位北京

景龙农光科技有限公司为中商普惠与产业方合资设立的产业平台公司，自设立后，除投资一家全资控股项目平台公司即宜川县中瓦农光科技有限公司外，无实际经营业务，亦未建账。

（二）账面记录的主要实物资产

1、在建工程

金额单位：人民币元

序号	项目名称	设备名称	数量	计量单位	开工日期	预计完工日期	付款比例（%）	账面价值
1	水肥一体化系统	滴灌	1	套	2023/6/1	2023/11/31	0.00%	415,000.00
2	非光伏区格架系统	格架	1	套	2023/6/1	2023/11/31	0.00%	965,000.00
3	光伏区格架系统	格架	1	套	2023/6/1	2023/11/31	0.00%	160,000.00
4	光伏临时格架系统	格架	1	套	2023/6/1	2023/11/31	0.00%	75,000.00
5	彩钢瓦房建设工程	玻璃丝彩钢板房(农机库顶部有阳光瓦)	140	㎡	2023/6/1	2023/11/31	0.00%	37,400.00
6	彩钢瓦房建设工程	玻璃丝彩钢板房(功能房)	216	㎡	2023/6/1	2023/11/31	0.00%	191,565.00
7	彩钢瓦房建设工程	玻璃丝彩钢板房(厕所)	18	㎡	2023/6/1	2023/11/31	0.00%	21,420.00
8	彩钢瓦房建设工程	电动卷帘门	2	套	2023/6/1	2023/11/31	0.00%	20,760.00
9	彩钢瓦房建设工程	电动卷帘门	1	套	2023/6/1	2023/11/31	0.00%	20,760.00
10	彩钢瓦房建设工程	地面硬化及水电安装等	452	㎡	2023/6/1	2023/11/31	0.00%	11,595.00
11	勘察设计费	勘察设计费	1	项	2023/6/1	2023/11/31	0.00%	1,114,500.00
合计								**3,033,000.00**

2、生产性生物资产

金额单位：人民币元

序号	名称	种类	规格	单位	数量	购置日期	账面价值
1	景曦 MS	砧木	砧木 M9-T337	株	10,000	2023 年 6 月	608,000.00
2	景曦 LL	砧木	砧木 M9-T337	株	10,000	2023 年 6 月	590,000.00
3	景曦 WT	砧木	砧木 M9-T337	株	20,000	2023 年 6 月	1,216,000.00
4	暂估果园技术服务费			项	1	2023 年 4 月	66,700.00
合计							**2,480,700.00**

委估资产均处于正常使用或受控状态，被评估单位未申报其他账外资产，本次估值亦未发现其他表外资产及存在抵押、担保、诉讼等他项权利状态。

上述列入估值范围的资产负债与估值委托合同时确定的范围一致。

四、价值类型

本报告估值结论的价值类型为市场价值。

市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，估值对象在估值基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

资产估值业务对市场条件和估值对象的使用等并无特别限制和要求，特别是不考虑对特定市场参与者自身因素和偏好，估值目的是为正常的交易提供价值参考依据，故选择市场价值作为价值类型。

五、估值基准日

根据资产估值委托合同的约定，本次估值的估值基准日为2023年10月31日。

选取上述日期为估值基准日的理由是：

（一）根据估值目的与委托人协商确定估值基准日。主要考虑使估值基准日尽可能与估值目的实现日接近，使估值结论较合理地为估值目的服务。

（二）选择月末会计结算日作为估值基准日，能够较全面地反映被估值资产及负债的总体情况，便于资产清查核实等工作的开展。

本次估值中所采用的取价标准是估值基准日有效的价格标准。

六、估值依据

（一）法律、法规依据

1、《中华人民共和国资产评估法》（2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）；

2、《中华人民共和国公司法》（2018年10月26号根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订）；

3、《中华人民共和国民法典》（2020年5月28日，十三届全国人大三次会议表决通过）；

4、《中华人民共和国企业所得税法》（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议决定修订）；

5、《中华人民共和国资产评估法》（中华人民共和国主席令第46号）；

6、《国有资产评估管理办法》（国务院1991年91号令）；

7、《国有资产评估管理办法实施细则》（原国家国有资产管理局发布的国资办发[1992]36号）；

8、《资产评估行业财政监督管理办法》（中华人民共和国财政部令第86号、中华人民共和国财政部令第97号修订）；

9、《国有资产评估管理若干问题的规定》（中华人民共和国财政部第14号令）；

10、《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院2003年378号令、中华人民共和国国务院令第709号）；

11、《企业国有资产评估管理暂行办法》（2005年国务院国资委第12号令）；

12、《企业国有资产交易监督管理办法》（2016年国资委、财政部32号令）；

13、《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号）、《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》（财政部令第76号）；

14、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（2019年4月23日中华人民共和国国务院令第714号修订）；

15、《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第691号）；

16、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（财政部、国家税务总局令第65号）；

17、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税第[2016]36号）；

18、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）；

19、《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）；

20、其它相关的法律法规文件。

（二）评估准则依据

1、《资产评估基本准则》（财资[2017]43 号）；

2、《资产评估职业道德准则》（中评协[2017]30 号）；

3、《资产评估执业准则——资产评估程序》（中评协[2018]36 号）；

4、《资产评估执业准则——资产评估报告》（中评协[2018]35 号）；

5、《资产评估执业准则——资产评估方法》（中评协[2019]35 号）；

6、《资产评估执业准则——资产评估委托合同》（中评协[2017]33 号）；

7、《资产评估执业准则——资产评估档案》（中评协[2018]37 号）；

8、《资产评估执业准则——企业价值》（中评协[2018]38 号）；

9、《资产评估执业准则—利用专家工作及相关报告》（中评协[2017]35 号）；

10、《资产评估机构业务质量控制指南》（中评协[2017]46 号）；

11、《企业国有资产评估报告指南》中评协[2017]42 号（2017 年 9 月 13 日修订）；

12、《资产评估价值类型指导意见》（中评协[2017]47 号）；

13、《资产评估对象法律权属指导意见》（中评协[2017]48 号）；

14、《资产评估专家指引第 8 号——资产评估中的核查验证》(中评协[2019]39 号)；

（三）产权依据

1、被估值单位营业执照及章程；

2、北京景龙农光科技有限公司营业执照及章程；

3、宜川县中瓦农光科技有限公司营业执照及章程；

4、其他企业提供或评估人员收集的有关产权证明。

（四）取价依据

1、国家有关部门发布的统计资料和技术标准资料；

2、被估值单位提供的《资产估值申报表》；

3、《资产评估常用数据手册》北京科学技术出版社；

4、被估值单位与相关单位签订的工程承发包合同；

5、分布式光伏工程项目可行性研究报告；

6、估值基准日市场其他有关价格信息资料；

7、委托人及被估值单位提供的其他与估值有关的资料；

8、评估人员收集的各类与估值相关的佐证资料。

七、估值方法

（一）估值方法的介绍

进行股东全部权益价值估值，要根据估值目的、估值对象、价值类型、估值时的市场状况及在估值过程中资料收集情况等相关条件，分析资产估值基本方法的适用性，恰当选择一种或多种资产估值基本方法。

资产估值基本方法包括成本法（资产基础法）、收益法和市场法。

资产基础法：是指以被估值单位估值基准日的资产负债表为基础，对企业各项资产、负债价值逐项清查，逐项估值，最终采用评估总资产价值扣减评估总负债价值，确定估值对象价值的方法。

收益法：是指将预期收益资本化或者折现，确定估值对象价值的估值方法。收益法常用的具体方法包括股利折现法和现金流量折现法。股利折现法是将预期股利进行折现以确定估值对象价值的具体方法，通常适用于缺乏控制权的股东部分权益价值的估值。现金流量折现法是对企业未来的现金流量及其风险进行预期，然后选择合理的折现率，将未来的现金流量折合成现值以确定估值对象价值的具体方法，通常适用于股东全部权益价值或具有控制权的股东部分权益价值的评估。

市场法，是指将估值对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定估值对象价值的估值方法。市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。上市公司比较法是指获取并分析可比上市公司的经营和财务数据，计算价值比率，在与被估值单位比较分析的基础上，确定估值对象价值的具体方法。交易案例比较法是指获取并分析可比企业的买卖、增资及合并案例资料，计算价值比率，在与标的公司比较分析的基础上，确定估值对象价值的具体方法。

（二）估值方法的选择

被估值单位有相关财务资料和资产管理资料可以利用，资产取得成本的有关数据和信息来源较为广泛，故本次估值可以采用资产基础法。

被估值单位为园光互补政府引导基金，目前所投资项目是与政府合作的园光互补试点项目，该项目正处于初步建设期，暂不具备持续经营的基础和条件，未来收益和风险也无法预测和可量化，因此本次估值选择收益法进行估值。

市场法是指通过与市场参照物比较获得估值对象的价值，常用的是上市公司比较法和交易案例比较法。对于本次估值项目，由于同类型上市公司主营业务构成及规模方面

差异和被评估单位相比较大，客观上限制了以价值水平作为比较基础的上市公司比较法的应用；目前我国的资本市场并不十分完善及规范，以资本市场交易案例或的市场法，也较难以找到和本次估值项目相似的可比交易案例。考虑到上述情况，本次估值不适宜采用市场法。

通过以上分析，本次估值采用资产基础法法进行估值，最终确认估值。

（二）资产基础法介绍

资产基础法是指以被估值单位估值基准日的资产负债表为基础，合理估值企业表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定估值对象价值的估值方法。

各项资产估值方法简介：

1、被投资单位的估值

对于被估值单位全资控股项目平台公司，我们将根据相关公司的业务特点、所属行业发展前景以及公司自身盈利能力，在分析收益法、资产基础法、市场法适用性的基础上，选用适当的估值方法进行估值。

被投资单位的估值一般按下式计算：

被投资单位的估值＝评估基准日被投资单位账面（估值）净资产×经核实的股权投资比例。

2、在建工程的估值

在建工程核算了在建工程-设备。

在建工程-设备主要为建设“陕西省宜川县园光互补综合能源项目试验基地工程”的 ERP 建设项目，该项目由于建设期较短，评估基准日时点设备费以及各类费用价值变动较小，本次估值按确认无误的账面值确认估值。

3、生产性生物资产的估值

根据估值目的，按照持续使用原则，以市场价格为依据，结合委估生产性生物资产特点和收集资料情况，主要采用市场法进行估值资产的估值。

4、负债的估值

负债按估值基准日被估值单位实际需要承担的债务进行估值。

八、估值程序实施过程和情况

本公司选派资产评估人员，组成评估项目小组，历经评估前期准备工作、正式进驻企业，开始估值工作、完成现场工作、出具估值报告书，具体过程如下：

（一）明确评估业务基本事项

承接估值业务时，通过与委托人沟通、查阅资料或初步调查等方式，明确委托人、被估值单位、其他资产估值报告使用人等相关当事方、估值目的、估值对象和估值范围、价值类型、估值基准日、估值假设和限制条件等评估业务基本事项。

（二）签订资产评估委托合同

根据评估业务具体情况，综合分析专业胜任能力和独立性，评价项目风险，确定承接评估业务后，与委托人签订资产估值委托合同。

（三）编制资产估值计划

根据本估值项目的特点、规模和复杂程度，编制合理的资产估值计划，并根据执行资产估值业务过程中的具体情况及时修改、补充资产估值计划。

（四）现场调查

根据估值业务的具体情况对估值对象进行必要的勘查，指导被估值单位准备评估资料，核实资产与验证资料，采取必要措施确信资料来源的可靠性。

（五）确定估值方法并收集资产估值资料

通过对估值对象和估值范围内资产的调查了解，确定适当的估值方法，同时收集与资产评估有关的市场资料及信息，根据评估项目的进展情况及时补充收集所需要的评估资料。

（六）评定估算及内部复核

整理被估值单位提供的资料、收集到的市场资料及信息，在对被估值单位财务经营状况分析的基础上，根据评估基本原理和规范要求恰当运用评估方法进行评估形成初步估值结论，对信息资料、参数数量、质量和选取的合理性等进行综合分析形成资产估值结论，按评估准则的要求撰写资产评估报告，资产评估机构进行必要的内部复核工作。

（七）出具资产估值报告

与委托人及资产估值相关当事人进行必要的沟通，听取各方对资产估值结论的反馈意见并引导委托人及其他资产估值报告使用人合理理解资产估值结论，出具资产估值报告并以恰当的方式提交给委托人。

九、估值假设

（一）基础性假设

1、交易假设：假设估值对象处于交易过程中，评估师根据估值对象的交易条件等模拟市场进行估价，评估结果是对估值对象最可能达成交易价格的估计。

2、公开市场假设：假设估值对象及其所涉及资产是在公开市场上进行交易的，在该市场上，买者与卖者的地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易行为都是在自愿的、理智的、非强制条件下进行的。

3、企业持续经营假设：是将企业整体资产作为估值对象而做出的评估假定，即企业作为经营主体，在所处的外部环境下，企业目前及未来的经营管理班子尽职尽责，不会出现影响公司发展和收益实现的重大违规事项，并继续保持现有的经营管理模式持续经营下去。

（二）宏观经济环境假设

1、国家现行的经济政策方针无重大变化。

2、银行信贷利率、汇率、税率无重大变化。

3、被估值单位所占地区的社会经济环境无重大变化。

4、被估值单位所属行业的发展态势稳定，与被估值单位生产经营有关的现行法律、法规、经济政策保持稳定。

（三）估值对象于估值基准日状态假设

1、除评估师所知范围之外，假设估值对象及其所涉及资产的购置、取得或开发过程均符合国家有关法律法规规定。

2、除评估师所知范围之外，假设估值对象及其所涉及资产均无附带影响其价值的权利瑕疵、负债和限制，假设估值对象及其所涉及资产之价款、税费、各种应付款项均已付清或账面列示。

3、除评估师所知范围之外，假设估值对象及其所涉及设备等有形资产无影响其持续使用的重大技术故障，该等资产中不存在对其价值有不利影响的有害物质，该等资产所在地无危险物及其他有害环境条件对该等资产价值产生不利影响。

（四）限制性假设

1、本估值报告假设由委托人提供的法律文件、技术资料、经营资料等估值相关资料均真实可信。我们亦不承担与估值对象涉及资产产权有关的任何法律事宜。

2、除非另有说明，本估值报告假设通过可见实体外表对估值范围内有形资产视察的现场调查结果，与其实际经济使用寿命基本相符。本次估值未对该等资产的技术数据、技术状态、结构、附属物等进行专项技术检测。

十、估值结果

（一）资产基础法评估结果

截至估值基准日，在本报告所列前提和假设条件下，采用成本法评估，中商普惠控股集团有限公司的股东全部权益评估值为0.00万元。

（二）估值结论成立的条件

1、本估值结论系根据上述原则、依据、假设、方法、程序得出的，只有在上述原则、依据、假设存在的条件下成立；

2、本估值结论仅为本评估目的服务；

3、本估值结论未考虑国家宏观经济政策发生重大变化以及遇有自然力和其他不可抗力的影响；

4、本估值结论未考虑特殊交易方式对估值结论的影响；

5、本报告估值结论是由本评估机构出具的，受本机构评估人员的职业水平和能力的影响。

十一、特别事项说明

（一）引用其他机构出具报告结论的情况，并说明承担引用不当的相关责任

委托人就本次经济行为聘请致同会计师事务所对被估值单位2023年至估值基准日的财务报表进行了财务尽调，并出具“致会师报字[2023]第xxxx号”《财务尽调报告》。本次估值是在此基础上进行的，并利用了上述财务尽调报告的相关信息和数据。本公司承担引用数据正确的法律责任，但不承担财务尽职调查的法律责任。

（二）权属等主要资料不完整或者存在瑕疵的情形

无。

（三）评估程序受到限制的情形

无。

（四）评估资料不完整的情形

无。

（五）估值基准日存在的法律、经济等未决事项

无。

（六）担保、租赁及其或有负债（或有资产）等事项的性质、金额及与估值对象的关系

无。

（七）估值基准日至资产评估报告日之间可能对估值结论产生影响的事项

无。

（八）本次资产评估对应的经济行为中，可能对估值结论产生重大影响的瑕疵情形

无。

（九）其他需要说明的事项

1、截至评估基准日，“中商普惠”持有唐山市权霖新能源科技有限公司35.00%的认缴权，尚未对唐山市权霖新能源科技有限公司进行实际出资，唐山市权霖新能源科技有限公司自设立后无实际经营业务亦未建账，本次评估未考虑企业享有的唐山市权霖新能源科技有限公司的相关权益及认缴出资义务对估值结论的影响。

2、截至评估基准日，“中商普惠”之被投资单位北京景龙农光科技有限公司的宜川县中瓦农光科技有限公司建设的宜川县云岩镇堡定村分布式光伏项目所在地的用地用途，经宜川县自然资源局关于《申请查询宜川县云岩镇堡定村分布式光伏项目拟占地类的报告》的复函认定为园林用地，该用地位于宜川县云岩镇堡定村，所用园地 300 亩已完成土地流转手续，目前“中商普惠”尚未与宜川县云岩镇人民政府签订租赁协议，经评估人员与“中商普惠”洽谈了解到，未来签订该租赁协议预计是由宜川县中瓦农光科技有限公司与宜川县云岩镇人民政府签订，本次估值未考虑此事项对估值结论的影响，提请报告使用人注意。

3、2023 年 7 月 27 日宜川县行政审批服务局已经审核通过了由北京景龙农光科技全资子公司宜川县中瓦农光科技有限公司于 2023 年于 7 月 18 日申报《关于宜川县云岩镇堡定村分布式光伏项目备案请示报告》，用于建设宜川县云岩镇堡定村分布式光伏项目。由于项目施行前期宜川县中瓦农光科技有限公司尚未成立，故由其股东北京景龙农光科技有限公司与龙炎能源科技(杭州)有限公司于 2023 年 7 月 18 日签订了合同编号为

“ASP-SSYC-20230718A/2023WEST005”的《建设工程 EPC 总承包合同》，用于建设光伏部分和农业工程；与新疆陆延农业发展有限责任公司签订了《果树购销合同》，用于购买种植矮化苹果园苗木；与陕西荷沃果园科技有限公司签订了《果树技术支持合作合同》，用于提供矮化密植苹果果园种植技术、管理支持咨询等服务。分布式光伏项目实际运营主体为宜川县中瓦农光科技有限公司，截至估值基准日，该项目建设整体形象进度为 70%。项目已建设完成部分光伏组件及相关配套格架系统、374 ㎡彩钢瓦房和水肥一体化灌溉系统，上述部分均已验收完毕，经评估人员与“中商普惠”洽谈了解到，建设工程及相关建设工程款均由宜川县中瓦农光科技有限公司承担。

4、资产评估专业人员已对评估报告中的估值对象及其所涉及资产进行现场调查；资产评估专业人员已对估值对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对估值对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验。

5、企业存在的可能影响企业股东全部权益市场价值评估的瑕疵事项，在委托人（被估值单位）未作特殊说明而评估人员根据专业经验一般不能获悉的情况下，评估机构及评估人员不承担相关责任。

6、评估师执行资产评估业务的目的是对估值对象价值进行估算并发表专业意见，并不承担相关当事人决策的责任。估值结论不应当被认为是对估值对象可实现价格的保证。

7、估值对象涉及的资产、负债清单由委托人、被估值单位申报并经其确认；本报告以被估值单位提供的情况、资料真实、合法、完整为前提，本评估公司未对被估值单位提供的有关经济行为决议、营业执照等证据资料或所牵涉的责任进行独立审查，亦不会对上述资料的真实性负责。

8、本次估值对与企业股东全部权益的估值增减值可能存在的相关联的税赋未作考虑。

9、本评估报告仅为本次评估目的提供参考价值。一般来说，由于评估目的不同、价值类型不同、估值基准日不同，同样的资产会表现出不同的价值，我们对因评估报告使用不当而造成的后果不承担责任。

本报告签字评估师提请报告使用者在使用本报告时，应关注以上特别事项说明及期后重大事项对估值结论以及本次经济行为可能产生的影响。

十二、资产估值报告使用限制说明

（一）资产评估报告使用说明

1、若按规定资产估值报告需经国有资产监督管理部门核准或备案，本资产估值报告应在完成核准或备案手续后方可正式使用。

2、本资产估值报告仅供资产估值报告使用人在资产估值报告载明的估值目的和有效期限内使用。

3、委托人或者其他资产估值报告使用人未按照法律、行政法规规定和资产估值报告载明的使用范围使用资产估值报告的，资产评估机构及其资产评估师不承担责任。

4、本报告是关于价值方面的专业意见，尽管我们对估值范围内有关资产的权属及财务状况进行了披露，但评估师并不具备对该等法律及财务事项表达意见的能力，也没有相应的资格。因此，若资产估值报告使用人认为这些法律及财务事项对实现经济行为较为重要，应当聘请律师或会计师等专业人士提供相应服务。

（二）限制说明

1、除委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产估值报告使用人之外，其他任何机构和个人不能成为资产估值报告的使用人。

2、除法律、法规规定以及相关当事方另有约定外，未征得本公司的同意，评估报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。

3、资产估值报告使用人应当正确理解估值结论，估值结论不等同于估值对象可实现价格，估值结论不应当被认为是对估值对象可实现价格的保证。

（三）估值结论的使用有效期

本估值结论仅对北京京能绿色能源并购投资基金（有限合伙）拟增资之经济行为有效，并仅在评估报告载明的估值基准日成立。资产估值结论使用有效期自估值基准日起一年内（即2023年10月31日至2024年10月30日）有效。当估值基准日后的委估资产状况和外部市场出现重大变化，致使原估值结论失效时，评估报告使用者应重新委托评估。

十三、资产估值报告日

本资产估值报告日为2023年11月28日。

十四、资产评估机构印章

银信资产评估有限公司

法定代表人：梅惠民

资产评估师：何　秀

2023年11月28日

附 件

1、 委托人、被估值单位企业法人营业执照复印件；

2、 委托人、被估值单位承诺函；

3、 上海市财政局备案公告（沪财企备案【2017】7号）复印件；

4、 资产评估机构企业法人营业执照复印件；

5、 资产评估结果汇总表。